

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 사업시행자 甲이 시행하는 이 사건 공익사업을 위하여 2013. 1. 18. 乙소유인 경기도 광주시 (주소 생략) 임야 3,505㎡ 등 5필지(이하 '이 사건 토지'라고 한다)를 수용하고, 그 손실보상금은 합계 976,261,750원으로 하며, 수용개시일은 2013. 3. 13.로 한다는 내용의 수용재결(이하 '이 사건 수용재결'이라고 한다)을 하였다. 乙은 '50억 원이 넘는 대출금채무로 인해 매일 300만 원에 달하는 지연손해금 채무가 발생하고 있다'라고 언급하면서, 이 사건 사업시행자에게 하루라도 빨리 이 사건 토지의 손실보상금을 지급해 주고, 나아가 이 사건 토지에 인접한 잔여지 6필지(이하 '이 사건 잔여지'라고 한다)도 매수해 줄 것을 요청하였다. 이러한 상황에서 乙과 이 사건 사업시행자 甲은 2013. 2. 18. 이 사건 토지에 관하여 보상금액을 943,846,800원으로, 이 사건 잔여지에 관하여 보상금액을 693,573,430원으로 정한 각 '공공용지의 취득협의를서'를 작성하였고, 원고가 이 사건 사업시행자에게 위 각 금액을 청구하는 내용의 각 보상금청구서 및 같은 금액을 영수한다는 내용의 각 영수증을 작성·교부하였으며, 2013. 2. 21. 이 사건 토지 및 잔여지에 관하여 '2013. 2. 18. 공공용지의 협의취득'을 원인으로 참가인 명의의 소유권 이전등기가 마쳐졌다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

물음 1) 토지보상법상 사업인정 전, 후 협의제도에 대해 비교 설명하시오. (15점)

물음 2) 토지보상법상 공탁제도를 설명하고, 사안의 경우 공탁요건에 충족되는지를 설명하시오. (25점)

물음 3) 토지소유자 乙은 사업시행자가 수용의 개시일에 보상금을 지급 또는 공탁하지 않았음을 이유로 수용재결은 실효되었다고 주장하면서 수용재결의 무효확인소송을 구하고자 한다. 이러한 소송에 실익이 있는지를 논하시오. (10점)

[공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률]**제40조(보상금의 지급 또는 공탁)**

- ① 사업시행자는 제38조 또는 제39조에 따른 사용의 경우를 제외하고는 수용 또는 사용의 개시일(토지수용위원회가 재결로써 결정한 수용 또는 사용을 시작하는 날을 말한다. 이하 같다)까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다.
- ② 사업시행자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 수용 또는 사용의 개시일까지 수용하거나 사용하려는 토지등의 소재지의 공탁소에 보상금을 공탁(供託)할 수 있다.

제42조(재결의 실효)

- ① 사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하거나 공탁하지 아니하였을 때에는 해당 토지수용위원회의 재결은 효력을 상실한다.
- ② 사업시행자는 제1항에 따라 재결의 효력이 상실됨으로 인하여 토지소유자 또는 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 손실보상에 관하여는 제9조제5항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

【문제 2】 A시의 시장은 甲소유가 포함된 A시의 개별공시지가를 결정·공시하였다. 그러나 해당 개별공시지가를 결정함에 있어 토지소유자의 의견청취 절차를 결하였다. 다음 물음에 각각 답하시오. (30점)

물음 1) 甲이 자신의 토지에 대한 개별공시지가에 불복하기 위한 방법으로 부동산공시법상 이의신청제도를 설명하고, 이의신청을 거친 후 다시 행정심판법상 취소심판을 청구할 수 있는지 설명하시오. (15점)

물음 2) 甲이 토지소유자의 의견청취 절차를 결하였음을 이유로 개별공시지가의 취소소송을 제기할 수 있는지를 설명하시오. (15점)

[부동산 가격공시에 관한 법률]

제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)

① 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 제25조에 따른 시·군·구부동산 가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격(이하 “개별공시지가”라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

제11조(개별공시지가에 대한 이의신청)

- ① 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 제10조에 따라 해당 개별공시지가를 조정하여 다시 결정·공시하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 것 외에 이의신청 및 처리절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

【문제 3】 감정평가사 甲은 감정평가업을 수행하면서 감정평가서 및 관련 서류에 대한 보존의무를 빈번히 위반하였다. 이에 국토교통부장관은 감정평가법 제39조에 따라 1개월의 업무정지처분을 2025년 03월 01일에 하고 이를 甲에게 통지하였다. 다음 물음에 답하시오 (20점)

물음 1) 감정평가서 보존의무에 대해 설명하시오. (5점)

물음 2) 甲은 1개월의 업무정지처분에 대한 취소소송을 2025년 03월 15일에 제기하면서 집행정지를 신청하였다. 甲의 집행정지 신청의 인용 가능성에 대해 설명하시오. (15점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 오산시장은 2014. 11. 1. 국토계획법 제88조에 의하여 오산시 양산동 114 일원에 관하여 사업시행자를 경기도 화성교육청(甲), 사업의 종류를 오산도시계획시설(학교), 사업의 명칭을 “양산초등학교 설립사업”, 사업의 착수예정일 및 준공예정일을 2014년 11월 1일과 2017년 3월 30일로 하는 내용의 도시계획시설사업(이하 ‘이 사건 사업’이라 한다) 실시계획을 인가하여 이를 고시(사업인정 의제)하였고, 이후 사업의 착수예정일 및 준공예정일이 2016년 1월 1일과 2018년 12월 31일로 연기되었다. 한편, 이 사건 사업의 시행지 내에 위치하고 있던 토지소유자 乙의 토지A는 ‘양산초등학교’를 설립하기 위해 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제26조에 의하여 사업시행자 乙과 협의하였고, 2015년 3월 9일 협의취득을 원인으로 하여 사업시행자 명의로 소유권이전등기를 마쳤다. 그런데 2017년 05월 22일 오산시 양산동 140 외 43필지에 아파트 29동을 신축하는 내용의 주택건설사업계획이 사업시행자를 丙으로 하여 승인되었다(위와 동일한 날에 종전 초등학교 설립 사업의 변경이 고시됨). 이에 A토지는 주택건설사업에 이용하기 위해 丙에게로 소유권이전등기 되었다. 이하 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 토지보상법상 환매권의 법적성질 및 환매권 통지규정에 대해 설명하시오. (15점)

물음 2) 토지보상법상 환매권 행사요건을 설명하시오. (10점)

물음 3) 乙은 2017년 06월 20일 환매권 행사하려고 한다. 乙이 원래 토지를 환매할 수 있는지 설명하시오. (15점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률>**제4조(공익사업)**

이 법에 따라 토지등을 취득하거나 사용할 수 있는 사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업이어야 한다.

1. 국방·군사에 관한 사업
2. 관계 법률에 따라 허가·인가·승인·지정 등을 받아 공익을 목적으로 시행하는 철도·도로·공항·항만·주차장·공영차고지·화물터미널·궤도(軌道)·하천·제방·댐·운하·수도·하수도·하수종말처리·폐수처리·사방(砂防)·방풍(防風)·방화(防火)·방조(防潮)·방수(防水)·저수지·용수로·배수로·석유비축·송유·폐기물처리·전기·전기통신·방송·가스 및 기상 관측에 관한 사업
3. 국가나 지방자치단체가 설치하는 청사·공장·연구소·시험소·보건시설·문화시설·공원·수목원·광장·운동장·시장·묘지·화장장·도축장 또는 그 밖의 공공용 시설에 관한 사업
4. 관계 법률에 따라 허가·인가·승인·지정 등을 받아 공익을 목적으로 시행하는 학교·도서관·박물관 및 미술관 건립에 관한 사업
5. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 또는 국가나 지방자치단체가 지정한 자가 임대나 양도의 목적으로 시행하는 주택 건설 또는 택지 및 산업단지 조성에 관한 사업
6. 제1호부터 제5호까지의 사업을 시행하기 위하여 필요한 통로, 교량, 전선로, 재료 적치장 또는 그 밖의 부속시설에 관한 사업
7. 제1호부터 제5호까지의 사업을 시행하기 위하여 필요한 주택, 공장 등의 이주단지 조성에 관한 사업
8. 그 밖에 별표에 규정된 법률에 따라 토지등을 수용하거나 사용할 수 있는 사업

91조(환매권)

① 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 “취득일”이라 한다) 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인(이하 “환매권자”라 한다)은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

제92조(환매권의 통지 등)

① 사업시행자는 제91조제1항 및 제2항에 따라 환매할 토지가 생겼을 때에는 지체 없이 그 사실을 환매권자에게 통지하여야 한다. 다만, 사업시행자가 과실 없이 환매권자를 알 수 없을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공고하여야 한다.

【문제 2】 국토교통부장관은 2개의 감정평가법인에 표준지A의 적정가격에 대한 평가를 의뢰하여, 그 평가액을 산술평균한 금액을 표준지A의 공시가격을 @123,000원으로 결정·공시하였다. 이 과정에서 의견청취와 중앙부동산가격 공시위원회의 심의는 모두 거쳤으나, 소유자 甲은 감정평가서에 거래선례나 평가선례, 거래사례비교법, 원가법 및 수익환원법 등을 모두 공란으로 둔 채, 그 토지의 전년도 공시지가와 세평가격 및 인근 표준지의 감정가격만을 참고가격으로 삼으면서 그러한 참고가격이 평가액 산정에 어떻게 참작되었는지에 관한 별다른 설명 없이 평가의견을 추상적으로만 기재되었으므로 해당 표준지공시지가는 위법하다고 주장하고 있다. 이하 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 부동산공시법상 표준지공시지가에 대해 설명하고, 위 표준지공시지가가 위법한지를 논하시오. (10점)

물음 2) 甲이 자신의 토지 A의 표준지공시지가가 위법하다고 주장하는 경우 甲이 제기할 수 있는 불복수단을 설명하시오. (20점)

【문제 3】 감정평가사 甲은 2023년 1월부터 12월까지 해외에 거주하고 있었음에도, 감정평가법인 乙의 소속평가사로 등재하고 있었다. 실질적으로 감정평가업을 수행하지 않으면서도 감정평가 경력을 부당하게 인정받는 등 감정평가법 제27조를 위반하였음을 이유로 국토교통부장관은 2024년 3월 1일 甲 및 乙 법인에 2개월의 업무정지처분을 하였다. 감정평가사 甲은 자신이 해외에 거주하고 있기는 하였으나, 주기적으로 한국에 들어와 감정평가업무를 하였으며 해외에서 수행하는 감정평가 업무에도 참여하였으므로 자신의 징계처분의 위법하다고 주장하면서 2024년 5월 해당 업무정지처분의 취소소송을 제기하려고 한다. 甲의 취소소송 제기의 적법성에 대해서 논하시오. (20점)

감정평가법 시행령 제29조(인가취소 등의 기준)

법 제32조제1항에 따른 감정평가법인등의 설립인가 취소와 업무정지의 기준은 별표 3과 같다.

【문제 4】 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)상 공용수용을 간단히 설명하고, 토지보상법상 약식사용 제도를 비교 설명하시오. (10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토교통부장관은 2024년 11월 18일에 사업시행자를 '甲공사'로, 사업시행지를 'X시 일대 8,958,000㎡', 사업시행기간을 '2024. 11.부터 2025. 12.까지'로 하는 '공익사업'에 대해서 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 하고 사업인정고시를 하였다. 乙은 해당 공익사업 시행지구 내에 (가)토지 78,373㎡를 소유하고 있으며, (가)토지에는 2023년 05월 경 乙이 무단으로 신축한 건물이 소재하고 있다. 사업시행자 甲은 무허가건축물은 손실보상의 대상이 아니라고 하여 해당 건물에 대한 협의를 하지 않고 있다. 이하 물음에 각각 답하시오. (40점)

물음 1) 토지보상법상 사업인정고시의 효과 및 사업인정고시의 법적성질을 설명하시오. (15점)

물음 2) 乙은 (가)토지를 '대지' 수준으로 보상해 달라고 요구하며, 협의를 하지 않고 있다. 이러한 경우 사업시행자가 강구 할 수 있는 방법을 설명하고, 乙의 주장의 타당성을 논하시오. (15점)

(무허가건축물이 건축될 당시의 이용상황은 '답'임.)

물음 3) 사업시행자는 무허가건축물은 손실보상의 대상이 아니라고 주장하며, 협의하지 않고 있다. 해당 건축물의 손실보상 가능성을 설명하시오.

(10점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률>

제28조(재결의 신청)

① 제26조에 따른 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때(제26조제2항 단서에 따른 협의 요구가 없을 때를 포함한다)에는 사업시행자는 사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따라 재결을 신청하는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다.

【문제 2】 도시개발이 한창인 A지역 인근에 토지를 소유한 甲은 자신의 토지에 대하여 전년도 대비 현저히 상승한 개별공시지가를 확인하고 향후 부과될 관련 세금의 상승 등을 우려하여 부동산 가격공시에 관한 법률에 따른 이의신청을 하였으나 기각되었다. 이에 甲은 확정된 개별공시지가에 대하여 다시 행정심판을 제기하였으나 행정심판위원회는 그 청구를 받아들이지 않았다. 그 후 甲은 해당 토지에 대하여 전년도보다 높은 재산세(부동산보유세)를 부과받게 되었고, 이후 과도한 세금 부담으로 인해 乙에게 해당 토지를 매도 하고자 한다. 이하 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 甲은 자신의 토지에 대한 개별공시지가가 위법함을 이유로, 그 개별공시지가를 기초로 부과된 재산세 처분에 대한 취소소송을 제기할 수 있는가? (20점)

물음 2) 매수 예정인 乙이 위 취소소송에 참가할 수 있는지를 설명하시오. (10점) (위 취소소송이 적법하게 제기되었음을 전제로 사안을 해결한다.)

<행정소송법>

제16조(제3자의 소송참가)

- ①법원은 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에는 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 제3자를 소송에 참가시킬 수 있다.
- ②법원이 제1항의 규정에 의한 결정을 하고자 할 때에는 미리 당사자 및 제3자의 의견을 들어야 한다.
- ③제1항의 규정에 의한 신청을 한 제3자는 그 신청을 각하한 결정에 대하여 즉시항고할 수 있다.
- ④제1항의 규정에 의하여 소송에 참가한 제3자에 대하여는 민사소송법 제67조의 규정을 준용한다

【문제 3】 감정평가사 甲은 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아 그 형이 확정되었다. 이에 국토교통부장관은 2024년 01월 15일에 甲에게 감정평가법 제39조 제2항 제1호의 자격취소처분을 하였다. 자격취소처분을 함에 있어서 청문절차를 실시하였으나 청문서를 청문일 5일 전에야 해당 감정평가사 甲에게 발송하여 도달하였다. 이에 감정평가사 甲은 행정절차법상 청문서 도달기간인 10일을 준수하지 않았기 때문에 위 청문절차는 위법하고, 이러한 위법한 청문절차에 의해 내린 자격취소처분은 위법하므로 해당 자격취소처분의 취소소송을 제기하였다. 이에 국토교통부장관은 청문서가 다소 늦게 도달되었으나, 甲이 자진해서 청문장에 출석하여 충분한 소명을 하였으므로 해당 자격취소처분은 위법하지 않다고 주장한다. 甲이 제기한 취소소송의 인용가능성을 설명하시오. (20점)

<행정절차법>

제21조(처분의 사전 통지)

② 행정청은 청문을 하려면 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 제1항 각 호의 사항을 당사자등에게 통지하여야 한다. 이 경우 제1항제4호부터 제6호까지의 사항은 청문 주재자의 소속·직위 및 성명, 청문의 일시 및 장소, 청문에 응하지 아니하는 경우의 처리방법 등 청문에 필요한 사항으로 갈음한다.

【문제 4】 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자가 곧바로 행정소송을 제기하는 경우와 이의신청을 거쳐 행정소송을 제기하는 경우의 제소기간에 대해 각각 설명하시오. (10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토교통부부장관은 2019. 4. 16. 충청북도 청원군, 충청남도 연기군, 공주시, 논산시, 전라북도 익산시, 김제시, 정읍시, 전라남도 장성군, 광주광역시 광산구 일원 7,765,426㎡에 한국철도시설공단(乙)을 사업시행자로 하여 고속철도를 건설하는 내용의 '호남고속철도 건설사업(오송~광주송정)'(이하 '이 사건 사업'이라 한다)에 대한 실시계획을 승인하고 이를 고시하였다.

甲은 호남고속철도(오송~광주송정)가 통과하는 □□ ~ ◇◇ 구간(이하 '이 사건 노선'이라 한다) 중 6공구로부터 최소 25m부터 최대 45m 지점에 위치한 원고 소유의 김제시 (주소 생략) 목장용지 4,365㎡(이하 '이 사건 토지'라 한다) 지상에서 '☆☆잠업사'(이하 '이 사건 잠업사'라 한다)라는 상호로 양잠업을 하는 사람이다.

사업시행자 乙은 2019. 12. 4.부터 2024. 9.경까지 노반, 궤도, 전차선 공사 등 이 사건 노선의 주요 구조물 시공을 완료하였고, 2024. 9. 1.부터 2024 9. 30.까지 사전 점검을 하였으며, 2024. 11. 10.부터 2025. 1. 23.까지 시설물 검증을, 2025. 1. 26.부터 2025. 2. 28.까지 영업시운전을 마친 뒤 2025. 4. 2. 호남고속철도를 개통하였다.

甲은 이 사건 토지에서 장기간 동안 이 사건 잠업사를 운영하여 오다가 2018. 4. 18. 양잠업과 누에업에 대한 사업자등록을 하였다. 이 사건 잠업사는 전라북도에서 지정한 누에씨 위탁생산 업체로 전라북도 양잠농가에 보급 잠종을 공급하는 유일한 업체인데, 위 공익사업 이후 철도운행으로 소음 등이 발생하여 누에가 병에 걸려 죽고, 누에씨의 품질이 저하되어 더이상 영업을 할 수 없게 되어 사업시행자 乙에게 영업손실보상을 청구하고자 한다. 이하 다음 각 물음에 답하시오. (40점)

물음1) 토지보상법상 간접손실보상 및 간접손실이 헌법 제23조 제3조의 정당보상에 포함되는지를 설명하시오. (15점)

물음2) 甲은 공익사업에 따라 설치된 철도운영으로 인해 영업손실이 발생되었으므로 영업손실보상을 청구하고자 한다. 특별한 희생에 대해 설명하고, 甲이 영업손실보상을 받을 수 있는지를 설명하시오. (15점)

(甲의 영업은 시행규칙 제45조에 따른 영업손실보상 대상인 영업이다.)

물음3) 甲이 재결절차를 거치지 않고 곧바로 사업시행자를 상대로 영업보상을 청구할 수 있는지를 논하시오. (10점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률>

제79조(그 밖의 토지에 관한 비용보상 등)

① 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 취득하거나 사용하는 토지(잔여지를 포함한다) 외의 토지에 통로·도랑·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 비용의 전부 또는 일부를 보상하여야 한다. 다만, 그 토지에 대한 공사의 비용이 그 토지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 토지를 매수할 수 있다.

<헌법>

제23조

①모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다.

②재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.

③공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

【문제 2】 감정평가사 甲은 2017. 3.경 감정평가사 자격을 취득한 다음, 2018. 9. 2.부터 2020. 8. 3.까지 'A 감정평가법인'의 소속 감정평가사이면서, 한편으로 2018. 7. 7.부터 2020. 4. 30.까지 '수산업협동조합 중앙회'(이하 '수협')에서 상근계약직으로 근무하였다. 이에 국토교통부장관은 감정평가법 제27조 위반을 이유로 감정평가사 甲에게 감정평가법 제39조의 업무정지 1개월의 징계를 하였다. 이하 물음에 답하시오. (30점)

물음1) 甲은 자신은 수협에서 일한 바가 없으므로 해당 업무정지 징계는 위법하다고 주장하며 취소소송을 제기하였다. 이에 국토교통부장관은 소송 계속 중에 甲이 감정평가법 제27조의 위반 이외에 동법 제25조도 위반하였다고 주장하며 해당 처분사유를 추가 하려고 한다. 국토교통부장관은 해당 처분사유를 추가할 수 있는가? (20점)

물음 2) 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률상 징계와 징계 절차에 대해 설명하시오. (10점)

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률>

제39조(징계)

① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호에 해당하는 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.

【문제 3】 甲은 A시에 토지를 소유하고 있다. A시장은 甲의 토지 등의 비교표준지로 A시 소재 일정 토지(2020. 1. 1. 기준 공시지가가 1㎡당 1,000만원이다)를 선정하고, 甲의 토지 등과 비교표준지의 토지가격비준표상 총 가격 배율을 1.00으로 조사함에 따라 甲의 토지가격을 1㎡당 1,000만원으로 산정하였다. A시장으로부터 산정된 가격의 검증을 의뢰받은 감정평가사 乙은 甲의 토지가 비교표준지와 비교하여 환경조건, 획지조건 및 기타조건에서 열세에 있고, 특히 기타조건과 관련하여 비교표준지는 개발을 위한 거래가 이어지고 있으나 甲의 토지 등은 개발 움직임이 없다는 점을 '장래의 동향'으로 반영하여 91%의 비율로 열세에 있다고 보아, 비교표준지의 공시지가를 약 83.9%의 비율로 감액한 1㎡당 839만원을 개별공시지가로 정함이 적정하다는 검증의견을 제시하였다. A시장은 A시부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이 검증의견을 그대로 받아들여 2020. 5. 20. 甲의 토지의 개별공시지가를 1㎡당 839만원으로 결정·공시하고, 甲에게 개별 통지하였다. 甲은 토지가격비준표에 제시된 토지특성에 기초한 가격 배율을 무시하고 乙이 감정평가방식에 따라 독자적으로 지가를 산정하여 제시한 검증의견을 그대로 반영하여 개별공시지가를 결정한 것은 위법하다고 보아, 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제11조에 따라 2020. 6. 15. 이의신청을 제기하였고, 2020. 7. 10. 이의를 기각하는 내용의 이의신청 결과가 甲에게 통지되었다. (이하 물음에 답하시오.) (20점)

물음1) 부동산공시법상 개별공시지가 검증제도에 대해 설명하시오. (10점)

물음2) 위 개별공시지가의 위법성을 검토하고 甲이 취소소송을 제기하려는 경우 제소기간의 기산일에 대해 설명하시오. (10점)

【문제 4】 “감정평가 및 감정평가사에 관한 법률” 제28조의 손해배상책임이 민법 제750조의 특칙인지를 논하시오. (10점)

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률>

제28조(손해배상책임)

① 감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이거나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다. <개정 2020. 4. 7.>

② 감정평가법인등은 제1항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험에 가입하거나 제33조에 따른 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

<민법>

제750조(불법행위의 내용)

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 사업명 “도시계획시설사업(도곡근린공원 조성사업”(이하 ‘이 사건 공익사업’이라 한다), 사업시행자 “서울특별시 강남구청장”(이하 사업시행자 甲)으로 하여 2023년 02월 15일에 국토교통부장관은 사업인정 및 사업인정 고시를 하였다. 이 사건 공익사업 구역에 토지를 소유하고 있던 소유자 乙은 사업시행자와 보상에 관한 협의를 하였으나, 협의가 불성립되었고 이에 甲은 지방토지수용위원회에 재결신청을 하였고, 2023년 12월 01일에 수용재결이 있었다. 甲의 토지가 포함된 사업부지는 이 사건 공익사업을 위해 제1종 일반주거지역에서 자연녹지지역으로 용도지역이 변경되었다. 이에 종전 용도지역인 제1종 일반주거지역으로 하여 乙 토지의 보상금이 평가되었다.

(이하 물음에 답하시오) (40점)

물음 1) 토지보상법상 공법상 제한받는 토지의 보상평가 기준을 설명하시오. (10점)

물음 2) 乙은 자신의 토지는 당초 제1종 일반주거지역이었으나, 주변 토지는 모두 제3종 일반주거지역으로 변경되었으며 제3종 일반주거지역으로 변경되지 않은 것은 이 사건 공익사업으로 인한 것이므로 제3종 일반주거지역으로 평가되어야 한다고 주장하고 있다. ① 乙의 토지가 이 사건 공익사업에 제공되지 않을 경우 제3종 일반주거지역으로 변경되지 않는다면 그러한 행정계획에 계획재량 일탈·남용이 있는 것인지와 ② 乙주장의 타당성을 논하시오. (30점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙>

제23조(공법상 제한을 받는 토지의 평가)

①공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.

【문제 2】 甲은 A시에 토지를 소유하고 있다. A시장은 甲의 토지 등의 비교표준지로 A시 소재 일정 토지(2020. 1. 1. 기준 공시지가가 1㎡당 1,000만원이다)를 선정하고, 甲의 토지 등과 비교표준지의 토지가격비준표상 총 가격 배율을 1.00으로 조사함에 따라 甲의 토지가격을 1㎡당 1,000만원으로 산정하였다. A시장으로부터 산정된 가격의 검증을 의뢰받은 감정평가사 乙은 甲의 토지가 비교표준지와 비교하여 환경조건, 획지조건 및 기타조건에서 열세에 있고, 특히 기타조건과 관련하여 비교표준지는 개발을 위한 거래가 이어지고 있으나 甲의 토지 등은 개발 움직임이 없다는 점을 '장래의 동향'으로 반영하여 91%의 비율로 열세에 있다고 보아, 비교표준지의 공시지가를 약 83.9%의 비율로 감액한 1㎡당 839만원을 개별공시지가로 정함이 적정하다는 검증의견을 제시하였다. A시장은 A시부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이 검증의견을 그대로 받아들여 2020. 5. 20. 甲의 토지의 개별공시지가를 1㎡당 839만원으로 결정·공시하고, 甲에게 개별 통지하였다. 甲은 토지가격비준표에 제시된 토지특성에 기초한 가격 배율을 무시하고 乙이 감정평가방식에 따라 독자적으로 지가를 산정하여 제시한 검증의견을 그대로 반영하여 개별공시지가를 결정한 것은 위법하다고 보아, 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제11조에 따라 2020. 6. 15. 이의신청을 제기하였고, 2020. 7. 10. 이의를 기각하는 내용의 이의신청 결과가 甲에게 통지되었다. (이하 물음에 답하시오.) (30점)

물음 1) 토지가격비준표에 관해 설명하고, 토지가격비준표의 대외적 구속력 여부를 논하시오. (15점)

물음 2) 甲은 자신의 토지에 대한 개별공시지가에 대해 2020년 9월 10일에 행정심판을 청구하고자 한다. 甲의 취소심판 청구하려는 경우 그 취소심판의 대상 및 청구기간을 설명하시오. (15점)

<행정심판법>

제27조(심판청구의 기간)

- ① 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다.
- ② 청구인이 천재지변, 전쟁, 사변(事變), 그 밖의 불가항력으로 인하여 제1항에서 정한 기간에 심판청구를 할 수 없었을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다. 다만, 국외에서 행정심판을 청구하는 경우에는 그 기간을 30일로 한다.
- ③ 행정심판은 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

【문제 3】 A세무서는 김OO씨의 상속세 부과를 위해 상속재산을 조사하던 중 김OO씨가 제출한 감정평가서 상의 감정평가액이 부당하게 과소한 가액이라고 판단되어 국토교통부장관에게 해당 감정평가에 대한 타당성조사를 요구하였다. 이에 국토교통부장관은 타당성 조사를 실시하였고, 그 결과로 해당 감정평가를 수행한 감정평가사 甲과 해당 평가사가 소속된 감정평가법인 乙에게 각각 1개월의 업무정지를 처분하였다. (이하 물음에 답하십시오) (20점)

물음 1) 업무정지처분을 받은 감정평가법인 乙은 충분한 관리감독을 하였음에도, 소속 평가사가 자의적으로 부당한 감정평가를 하였으므로 법인에 대한 징계는 과하다고 주장하고 있다. 乙주장의 타당성을 검토하십시오. (10점)

물음 2) 감정평가법상 감정평가서의 심사와 타당성조사의 차이점을 논하십시오. (10점)

【문제 4】 “감정평가 및 감정평가사에 관한 법률”상 감정평가법인등이 지켜야 할 의무로서 제26조와 제27조를 설명하고, 위반시 징계 및 벌칙을 설명하십시오. (10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 甲은 울산 남구 상개동 154-46 토지가 분할되기 전에 위 토지상에 일 반건축물대장에 등록된 주택 2동 등 모두 주택 4동의 건물을 보유하고 있었다. 울산시는 울산시가지철도이설사업을 위하여 분할 전의 위 울산 남구 상개동 154-46 대 357㎡ 중 136㎡를 철도부지로 편입하기로 하여, 위 토지는 울산 남 구 상개동 154-46 대 221㎡와 같은 동 154-50 대 136㎡로 분할되었다. 울산시 는 울산 남구 상개동 154-46 대 221㎡는 위 사업에 편입하지 아니하고 원고의 소유로 둔 채, 위 상개동 154-50 대 136㎡를 철도부지로 편입하고, 분할 전의 위 상개동 154-46 지상에 있던 주택 등 지장물 일체를 매수하기로 하여, 2019. 12. 29. 위 154-50 토지에 대한 보상금을 16,320,000원으로, 분할 전의 위 상개 동 154-46 지상에 있던 주택 등 지장물 일체에 대한 보상금을 28,980,550원으 로, 주거비, 이사비, 전화이전비, 영업권에 대한 보상금을 합계 7,328,720원으로 각 정하였고, 甲은 그 무렵 위 보상금 합계 52,629,270원(= 16,320,000원 + 28,980,550원 + 7,328,720원) 전액을 울산시로부터 지급 받았다. 사업시행자인 울산시는 甲은 분할 전 울산 남구 상개동 154-46 지상의 모든 건축물 및 지장 물에 대한 보상금과 주거비 등을 지급받았고, 철거요구가 있을 때는 즉시 이행 하겠다는 내용의 이 사건 서약서를 작성하여 주었을 뿐만 아니라 울산시가 시 행한 이주대책에 의하여 주거를 옮겨갈 택지까지 공급받았으므로, 사업시행자가 공익사업법 등 관계법령에 의하여 명령한 이 사건 건축물등의 철거를 이행하여 야 할 의무를 부담하고 있다고 주장하고 있다. 이하 물음에 답하시오. (40점)

(각 상황은 별개의 상황임)

물음 1) 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법) 및 행정대집행법상의 대집행의 요건과 토지보상법상 대행에 대해 설명하시오. (15점)

물음 2) 토지보상법상 사업인정 전 협의의 법적성질에 대해 설명하고, 울산시는 甲이 해당 건축물을 자진철거 하겠다고 서약하였음에도 이를 이행하고 있지 않으므로 대집행 대상이 된다고 주장하고 있다. 대집행 가능성을 논하시오. (20점)

물음 3) 대집행의 절차로서 계고에 대해 설명하고, 철거명령과 계고처분을 1장의 문서로 할 수 있는지를 설명하시오. (5점)

【문제 2】 甲은 S시에 임야 30,000m²를 소유하고 있다. S시장은 甲 소유의 토지에 대하여 토지의 이용 상황을 실제 이용되고 있는 '자연림'으로 하여 개별공시지가를 산정한 다음 A감정평가법인에 검증을 의뢰하였는데, A감정평가법인이 그 토지의 이용상황을 '공업용'으로 잘못 정정하여 검증지가를 산정하고, 시(市) 부동산가격공시위원회가 검증지가를 심의하면서 그 잘못을 발견하지 못하였다. 이에 따라 甲소유 토지의 개별공시지가가 적정가격 보다 훨씬 높은 가격으로 결정, 공시되었다 B은행은 S시의 공시지가를 신뢰하고, 甲에게 70억 원을 대출하였는데, 甲이 파산함에 따라 채권회수에 실패하였다. (45점)

(이하 물음에 답하시오. 각 물음은 별개의 상황임)

물음 1) 개별공시지가에 대해 설명하고, 위와 같이 '공업용'을 기준으로 결정·공시된 개별공시지가의 위법성을 논하시오. (10점)

물음 2) 국가배상의 요건을 설명하고, 채권회수에 실패한 B은행이 S시장을 상대로 손해배상을 청구할 수 있는지를 논하시오. (25점)
(국가배상법상 요건을 중심으로 설명하시오)

물음 3) 만약 국가배상 요건이 충족되어 국가배상을 청구할 수 있다면, B은행은 S시장이 아닌 해당 업무를 수행한 공무원에게 직접 손해배상을 청구할 수 있는지를 설명하시오. (10점)

<국가배상법>**제2조(배상책임)**

① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 “공무원”이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.

<헌법>**제29조**

① 공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가 또는 공공단체에 정당한 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 공무원 자신의 책임은 면제되지 아니한다.

【문제 3】 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률(이하 감정평가법)상 청문에 대해 설명하고, 감정평가법 제13조 제1항 제1호의 자격취소처분을 하면서 청문절차를 거치지 않은 경우 해당 자격취소처분의 위법의 정도에 대해 설명하시오. (15점)

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률>**제13조(자격의 취소)**

① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
2. 제39조제2항제1호에 해당하는 징계를 받은 경우

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 한국토지주택공사(甲)는 국방·군사시설사업에 관한 법률에 따른 국방·군사시설사업인 ◇◇◇◇◇이전사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)의 사업시행자이며, 2018.01.01. 해당 사업에 대한 사업인정이 있었다. 이천시 (주소 생략) 전 1,319㎡(이하 '이 사건 토지'라 한다)에 관하여 2016. 6. 30. 수원지방법원 이천등기소 접수 제750호로 乙 명의의 소유권보존등기(이하 '이 사건 보존등기'라 한다)가 마쳐져 있었는데, 한국토지주택공사는 2019. 8. 6. 이 사건 사업의 부지에 포함된 이 사건 토지를 취득하기 위하여 그 등기명의자였던 乙과 사이에 협의를 성립시키고(이하 '이 사건 협의'라 한다), 2019. 8. 26. 이를 원인으로 한 소유권이전등기(이하 '이 사건 이전등기'라 한다)를 마쳤다. 丙은 2019. 10. 10. 서울중앙지방법원 2014가단209928호로 이 사건 토지를 상속한 자신이 이 사건 토지의 진정한 소유자라고 주장하며 乙과 한국토지주택공사(甲)를 상대로 이 사건 보존등기 및 이 사건 이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이후 한국토지주택공사는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 한다) 제29조에 따라 이 사건 토지의 소유자로서 乙의 동의를 받고 한국주택공사 甲와 乙 사이의 매매계약서, 협의성립확인신청 동의서, 토지조서 및 보상금지급서류에 공증을 받아 관할 지방토지수용위원회에 사건 토지에 관한 협의 성립의 확인을 신청하였고, 지방토지수용위원회는 2020. 3. 26. 이를 수리하였다. (40점) (이하 물음에 답하시오)

물음 1) 사업시행자와 乙 사이의 협의의 법적성질에 대해 설명하시오. (10점)

물음 2) 토지보상법상 협의성립확인 제도에 대해 설명하고, 그 절차를 설명하시오. (20점)

물음 3) 토지보상법 제29조의 협의성립확인시 필요한 동의의 주체에 대해 설명하고, 설문에서 진정한 소유자가 丙인 경우 단순히 등기부상 명의자의 동의만 얻은 협의성립확인 신청을 수리한 것이 위법한지 설명하시오. (10점)

【문제 2】 2022.05.31. A시 시장은 甲토지가 포함된 관할 구역 내 개별토지의 개별공시지가를 결정·공시하고, 각각 개별통지하였다. 甲토지는 지적공부상 지목이 전(田)이고, 그 면적은 2,000㎡인데 전체 토지 중 330㎡ 토지에 주택이 건축되어 있고 나머지 부분은 밭으로 사용되고 있다. 이러한 상황 하에서 A시의 시장은 지목이 대(垓)인 1개의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 甲토지의 개별공시지가를 제곱미터당 @3,000,000원으로 결정·공시하였다. 甲은 2022.07.15 자신의 토지에 대한 개별공시지가가 위법하다고 주장하면서 A시 시장에게 이의신청을 하였으나, A시장은 이의신청 기간이 도과하였다고 2022.07.20.일에 甲에게 통지하였다. 이하 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 부동산 가격공시에 관한 법률 제7조 및 제11조의 이의신청의 법적 성질을 검토하고 양자를 비교설명 하시오. (15점)

물음 2) 甲은 자신의 토지에 대한 개별공시지가가 위법하다고 주장하면서 2022.09.20. A시장을 피고로하여 취소소송을 제기하고자 한다. 甲이 제기한 취소소송의 적법성을 논하시오. (25점)

<행정소송법>

제4조(항고소송) 항고소송은 다음과 같이 구분한다.

1. 취소소송: 행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송

【문제 3】 A감정평가법인은 소속 감정평가사 甲이 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률(이하 '감정평가법')에 따른 감정평가준칙을 위반하여 감정평가를 하였음을 이유로 업무정지처분을 받게 되었으나, 국토교통부장관은 그 업무정지처분이「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준공시지가 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래할 우려가 있음을 들어, 2024. 4. 1. A감정평가법인에게 업무정지처분을 갈음하여 4천만원의 과징금을 부과하였다. 이하 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 감정평가법상 과징금에 대해 설명하고, 과징금에 이의가 있는 경우 감정평가법상 제기할 수 있는 불복수단에 대해 설명하시오. (15점)

물음 2) A감정평가법인은 과징금이 과도하다는 이유로 취소소송을 제기했고, 심리결과 법원은 3천만원의 과징금이 적정하다고 판단하였다. 이 경우 법원이 3천만원으로 감액 판결을 할 수 있는지 논하시오. (5점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토교통부장관은 2009. 11. 19. 사업시행자를 甲으로, 사업시행지를 '창원시 ○○면, 밀양시 △△면, □□읍 일대 9,499,000㎡'로, 사업시행기간을 '2009. 11.부터 2011. 12.까지'로 하는 '◇◇◇◇◇◇ ◇◇공구(☆☆☆.☆☆☆지구) 사업'(이하 '이 사건 사업'이라 한다) 실시계획의 승인을 고시하였고, 이하 '이 사건 고시'라 한다), 이 사건 사업시행기간은 이후 '2012. 12.까지'로 연장되었다. 乙은 이 사건 사업시행지 내 창원시 (주소 1 생략) 하천 87,383㎡ 및 (주소 2 생략) 하천 5,137㎡(이하 위 각 하천을 통틀어 '이 사건 각 토지'라 한다)의 소유자다. 乙은 2018. 10. 11. 사업시행자에게 이 사건 각 토지의 수용과 관련하여 농업손실보상을 받기 위한 재결신청을 청구하였으나, 甲은 2018. 1. 5. 乙에게 '공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '토지보상법'이라 한다) 제28조 및 한국수자원공사법 제24조에 따라 사업시행자의 재결신청 권한이 이미 시효가 만료되어 이를 수용할 수 없다'고 회신하였다.

(이하 물음에 답하시오) (55점)

물음 1) 토지보상법상 재결신청과 재결신청청구에 대해서 법적성질 및 요건 등을 각각 설명하시오. (15점)

물음 2) 재결신청청구의 기간과 관련하여 ① 협의성립 가능성 없음이 명백한 경우 ② 사업인정 후 상당 기간 경과하도록 협의에 대한 통지를 하지 않은 경우 재결신청청구가 가능한지와, ③ 협의가 성립하지 아니한 때의 의미를 각각 판례를 바탕으로 설명하시오. (10점)

물음 3) 乙은 자신의 재결신청청구에 대해 사업시행자가 60일 이내에 재결신청을 할 의무가 있음에도 거부하였으므로 그 거부에 대해 취소소송을 제기했다. 해당 취소소송을 적법성 여부를 대상적격을 중심으로 검토하시오. (15점)
(대상적격 이외의 기타 소송요건은 충족됨을 전제함)

물음 4) 乙은 사업기간을 넘겨 재결신청청구를 하였으므로 甲은 자신의 거부는 적법하다고 주장하고 있다. 이 경우 해당 취소소송에서 법원은 어떤 판결을 하겠는가? (15점)

<한국수자원공사법>

제24조(토지등의 수용·사용)

① 공사(제17조에 따라 공사로부터 사업을 위탁받은 자를 포함한다)는 사업을 수행하기 위하여 필요한 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 또는 권리 등(이하 "토지등"이라 한다)을 수용 또는 사용할 수 있다.

② 제10조에 따른 실시계획의 승인 및 고시가 있으면 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조 제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 본다. 이 경우 재결신청(裁決申請)은 같은 법 제23조 제1항 및 같은 법 제28조 제1항에도 불구하고 실시계획을 승인할 때 정한 사업의 시행기간 내에 하여야 한다.

【문제 2】 국토교통부장관은 ◇◇공원사업을 위해 ◆◆일대를 사업시행지구로 하고, 사업시행자를 甲으로 하여, 2020.02.05. 사업인정 및 사업인정고시를 하였다. 해당 공익사업시행지구로 편입되는 토지소유자 乙은 사업시행자와 보상금에 대해 협의하였으나, 협의가 불성립하였다. 이에 사업시행자는 재결신청을 거쳐 재결을 통해 해당 토지를 수용하였다. 토지소유자 乙은 보상금에 불복하여 소송을 제기하고자 한다. 이하 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 사안의 경우 乙이 제기하고자 하는 소송에 대해 설명하시오. (10점)

물음 2) 乙의 보상금 산정의 기준이 된 표준지 A는 이용상황을 잘못 판단하여 지나치게 낮게 공시지가가 결정된 위법(취소사유)이 있었다. 이에 乙은 자신의 보상금을 다투는 소송에서 표준지공시지가 결정의 위법을 주장하고자 한다. 乙은 표준지공시지가 결정의 위법을 주장할 수 있는가? (20점)
(표준지공시지가에 불가쟁력이 발생하였음을 전제로 함)

【문제 3】 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에서는 감정평가관리·징계위원회를 두고 있고, 부동산 가격공시에 관한 법률에서는 부동산가격공시위원회를 두고 있다. 이하 물음에 답하시오. (15점)

물음 1) 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에서는 감정평가관리·징계위원회에 대해서 설명하고, 징계위원회의 의결과 달리 징계처분을 한 경우의 징계의 효력에 대해 설명하시오. (10점)

물음 2) 부동산 가격공시에 관한 법률에서는 부동산가격공시위원회를 설명하시오. (5점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 2020. 08. 20에 '○○○○○지구 택지개발사업'(이하 이 사건 공익사업)을 위한 실시계획인가 및 실시계획고시가 있었다. 이 사건 공익사업의 사업시행자는 甲이며, 甲은 2021. 10. 10에 이 사건 공익사업을 위하여 공익사업시행지구 내에 있는 골프장을 운영하는 乙의 골프코스 일부를 분할하여 수용하였으며, 해당 코스의 공사기간 동안의 휴업에 대해서도 재결이 있었다. 이후 乙은 사업시행자를 상대로 세부 영업시설의 이전비와 공사비용 등을 추가로 청구하고자 소송을 제기하려 한다. 이하 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 토지보상법상 영업손실보상의 대상이 되는 영업의 요건과 무허가임차인의 영업보상 특례규정에 대해서 설명하시오. (15점)

물음 2) 토지보상법상 폐업보상의 요건 및 영업의 폐지와 휴업의 구별기준을 설명하시오. (10점)

물음 3) 설문에서 乙이 사업시행자를 상대로 세부 영업시설의 이전비와 공사비용 등을 추가로 청구하고자 소송을 제기하였는데, 사업시행자는 잔여영업시설에 대한 재결을 거치지 않았으므로 그 손실보상을 청구할 수 없다고 주장하고 있다. 이러한 사업시행자의 주장이 타당한지 검토하시오. (15점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률>

제77조(영업의 손실 등에 대한 보상)

① 영업을 폐업하거나 휴업함에 따른 영업손실에 대하여는 영업이익과 시설의 이전비용 등을 고려하여 보상하여야 한다.

【문제 2】 甲은 A시에 토지를 소유하고 있다. A시장은 甲의 토지 등의 비교표준지로 A시 소재 일정 토지(2020. 1. 1. 기준 공시지가가 1㎡당 1,000만원이다)를 선정하고, 甲의 토지 등과 비교표준지의 토지가격비준표상 총 가격 배율을 1.00으로 조사함에 따라 甲의 토지가격을 1㎡당 1,000만원으로 산정하였다. A시장으로부터 산정된 가격의 검증을 의뢰받은 감정평가사 乙은 甲의 토지가 비교표준지와 비교하여 환경조건, 획지조건 및 기타조건에서 열세에 있고, 특히 기타조건과 관련하여 비교표준지는 개발을 위한 거래가 이어지고 있으나 甲의 토지 등은 개발 움직임이 없다는 점을 '장래의 동향'으로 반영하여 91%의 비율로 열세에 있다고 보아, 비교표준지의 공시지가를 약 83.9%의 비율로 감액한 1㎡당 839만원을 개별공시지가로 정함이 적정하다는 검증의견을 제시하였다. A시장은 A시부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이 검증의견을 그대로 받아들여 2020. 5. 20. 甲의 토지의 개별공시지가를 1㎡당 839만원으로 결정·공시하고, 甲에게 개별 통지하였다. 이하 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 부동산공시법상 개별공시지가 검증의 법적성질을 설명하고, 그 유형과 절차를 설명하시오. (10점)

물음 2) 2020. 7. 1 甲은 검증의견에 따라 개별공시지가 결정된 것은 위법하다고 주장하며, A시장에게 이의신청을 제기하고자 한다. 甲주장의 타당성을 검토하고, A시장이 어떤 결정을 하겠는지를 설명하시오. (20점)

【문제 3】 不로부터 재산을 상속받은 甲은 상속세 신고를 위하여 감정평가사 乙에게 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가사 乙은 공부자료 조사 등을 소홀히 해 적정가격과 현저한 차이가 나는 감정평가를 하였고, 이를 모른 甲은 해당 감정평가의 내용대로 상속세 신고 및 납부를 하였다. 이후 乙은 상속재산을 과소하게 신고하였다는 이유로 가산세를 부과받았다. 이하 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 의뢰인과 감정평가법인등의 법률관계를 설명하고, 감정평가법상 제 28조의 손해배상책임 규정에 대해 설명하시오. (15점)

물음 2) 甲은 감정평가사乙에게 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였고, 승소하였다. 이 경우 감정평가사乙이 하여야할 통지의무와 위반시 제재규정에 대해 설명하시오. (5점)

【문제 4】 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에서 규정하는 감정평가협회에 대해 설명하시오. (10점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 도지사 A는 “X국가산업단지 내 국도 대체우회도로개설사업”(이하 ‘이 사건 개발사업’이라 함)의 실시계획을 승인·고시하고, 사업시행자로 B시의 시장을 지정하였다. B시의 시장은 이 사건 개발사업을 시행함에 있어 사업시행으로 인하여 건물이 철거되는 이주대상자를 위한 이주대책을 수립하면서 훈령의 형식으로 ‘B시 이주민지원규정’을 마련하였다. 해당 이주민지원규정에서는 이주대책대상자 선정과 관련하여 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 및 그 시행령이 정하고 있는 이주대책대상자 요건 외에 ‘전세대원이 사업구역 내 주택 외 무주택’이라는 요건을 추가적으로 규정하였다.

(이하 물음은 상호 독립적이다) (40점)

물음 1) 甲은 해당 사업시행지구 내에서 사업인정고시일 등 이전부터 단독주택을 건축하여 거주해 온 소유자이고, 乙은 사업인정고시일 등 2년 전부터 甲의 건축물의 옥상부분을 주거용으로 이용하면서, 무상으로 임차하고 있는 세입자이다. 주거이전비의 법적성질을 설명하고, 甲과 乙이 주거이전비를 지급받을 수 있는지를 논하시오. (25점)

물음 2) 甲은 주거이전비와 더불어 이주대책을 받고자 하는데, 사업시행자는 甲의 세대원 전원이 무주택자가 아니므로 이주대책 대상자에 해당하지 않는다고 주장하고 있다. 사업시행자의 주장이 타당한지를 설명하시오. (15점)

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률>**제78조(이주대책의 수립 등)**

① 사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자(이하 "이주대책대상자"라 한다)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다.

【문제 2】 2024.05.01. 甲의 토지가 포함된 A시 일대의 개별공시지가가 결정·공시되고, 개별 통지도 되었다. 이후 甲은 해당 토지를 매도하고 양도소득세 등의 납부를 하고자 하였다. 그런데 해당 개별공시지가가 인근 토지에 비해 과도하게 높은 가격으로 결정되어 있었고, 이를 의아하게 여긴 甲은 A시장에게 자신의 토지에 대한 개별공시지가의 정정을 신청했다. 그 과정에서 甲은 자신의 개별공시지가 결정 당시 검증생략 사유에 해당하지 않음에도 감정평가법인등의 검증절차가 생략되었음을 알게 되었다.

(이하 물음은 상호 독립적이다) (30점)

물음 1) 부동산공시법상 개별공시지가의 정정제도에 대해서 설명하고, 甲의 토지에 대한 개별공시지가에 정정사유가 있는지를 논하시오. (15점)

물음 2) 한편 해당 토지의 매수인인 乙은 과도하게 높게 공시된 개별공시지가로 인해 자신이 부당하게 높은 가격으로 토지를 매수하게 되었음을 이유로 A시장을 상대로 손해배상을 청구하고자 한다. A시장에게 손해배상책임이 있는지 설명하시오. (15점)

【문제 3】 감정평가사 자격을 취득하고, 등록을 한 후 정상적으로 업무를 수행하던 감정평가사 甲은 등록갱신일이 도래하여 국토교통부장관에게 등록갱신을 신청하였다. 그러나 국토교통부장관은 甲이 업무정지의 징계를 받았고, 그 업무정지기간이 지나지 아니하였다는 이유를 들어 등록갱신을 거부하였다. 이에 甲은 업무정지 징계는 위법한 처분이었고 이미 취소되었으므로, 등록거부사유에 해당하지 않는다고 주장하면서, 국토교통부장관의 등록거부처분에 대해 취소소송을 제기하였다. 집행정지의 요건을 설명하고, 위 소송에서 甲의 집행정지 신청의 인용가능성을 논하시오. (20점)

【문제 4】 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에서 규정하는 감정평가서의 검토제도에 대해 설명하시오. (10점)

3기 1주차 예시답안

[문제1] (40점)

(물음1) (15점)

I. 개설

토지보상법은 수용에 의한 강제적 취득 전에 최소침해 원칙을 실현하고자 협의 절차를 규정하고 있으며, 사업인정 후 협의 성립시 협의성립확인이라는 제도를 통해 계약 불이행에 따른 분쟁 예방 및 공익사업의 원활한 진행을 도모하고 있다.

II. 협의의 의의 및 근거 (토지보상법 제16조 및 제26조)

협의란 사업시행자가 공익사업에 제공될 토지 등에 대한 권리를 취득하거나 소멸시키기 위해 피수용자와 합의하는 것을 말한다. 토지보상법은 사업인정을 기준으로 제16조에 사업인정 전 협의를 규정하고 있고, 제26조에 사업인정 후 협의를 규정하고 있다.

III. 공통점

1. 제도적 취지

협이는 임의적 합의를 바탕으로 하여 최소 침해의 원칙을 구현하고, 토지소유자 및 관계인에게 해당 사업의 취지를 이해시켜 신속하게 사업을 수행하고자 함에 그 취지가 있다.

2. 협의의 내용 (토지보상법 제50조)

협의할 내용은 토지·물건조서의 작성범위 내이고, 구체적 내용으로는 토지보상법 제50조의 수용 또는 사용할 토지의 구역 및 사용방법, 손실보상, 수용 또는 사용의 개시일과 기간, 그 밖에 이법 및 다른 법률에서 규정한 사항 등이 있다.

IV. 차이점

1. 법적성질 및 권리구제 차이

사업인정 전후 협의의 법적성질 관련 논의가 있으나 ①사업인정 전 협의는 다수설과 판례는 <사법상 계약>으로 보고, 사업인정 전 협의에 대해 다툼이 있는 경우 <민사소송>에 의한다. 반면, ②사업인정 후 협의에 대해 판례는 <사법상 계약>으로 보나, 다수설은 수용권 실행 방법의 하나로 <공법상 계약>으로 이해하고 있다. 다수설에 의할 경우 사업인정 후 협의에 대해 다툼이 있는 경우 <공법상 당사자소송>에 의하게 된다.

2. 필수적 절차 여부 및 확인제도 유무

사업인정 전 협의는 임의적 절차이나, 사업인정 후 협의는 필수적 절차이다. 토지보상법은 사업인정 전 협의는 사업시행자의 성신허의의무만을 규정하고 있지만, 사업인정 후 협의는 반드시 거칠 것을 의무로 규정하고 있다. 단지 절차의

중복을 피하기 위하여 사업인정 후 협의를 일정한 경우 하지 않을 수 있는 규정을 두고 있을 따름이다.

3. 효과상 차이

①사업인정 전 협의는 협의성립확인 제도가 없으며, 사업인정 후 협의는 협의성립확인을 받으면 재결로 간주되는 규정이 있다. 이에 ②사업인정 전 협의 성립 시 승계취득으로 보며, 사업인정 후 협의 성립 시 협의성립확인 받기 전엔 승계취득, 협의성립확인 후엔 재결로 간주하는바, 원시취득으로 본다. ③사업인정 전 협의 불성립 시 사업인정 신청을 시작으로 강제수용 절차를 진행할 수 있고, 사업인정 후 협의 불성립 시 사업시행자는 재결 신청을, 피수용자는 재결 신청청구를 할 수 있다.

V. 양자의 관계

①<선후관계> 양 협의 간에는 사업인정 이전인지 이후인지에 따른 기본적인 선후관계가 존재한다. 그러나 구속력이 있는 것은 아니다. ②<생략 가능성> 사업인정 후 협의는 원칙상 필수절차이지만 일정요건을 충족하면 생략할 수 있다.

(물음2) (25점)

I. 논점의 정리

토지보상법은 사전보상원칙(제62조)를 규정하고 있으며, 공익사업의 원활한 수행을 위해 공탁제도를 마련해 두고 있다. 토지보상법상 공탁제도를 검토하고, 사안의 경우 공탁요건에 해당하는지를 설명한다.

II. 토지보상법상 공탁제도 (토지보상법 제40조)

1. 의의 및 취지

보상금의 공탁이란 일정한 사유가 있을 때 사업시행자가 보상금을 공탁함으로써 보상금 지급에 갈음하는 제도이다. 사전보상원칙의 관철 및 재결실효방지에 취지가 있다.

2. 법적성질

견해대립 있으나 근본 목적은 채무 이행으로 변제공탁으로 볼 수 있을 것이다. 다만, 사업시행자가 재결에 불복하여 보상금 차액을 공탁한 경우 일종의 담보공탁이라고 할 수 있다.

3. 요건 (토지보상법 제40조 제2항)

1) 보상금 받을 자가 수령을 거부·수령할 수 없을 때

사업시행자는 원칙적으로 토지소유자 등의 현주소지에서 보상금을 현실적으로 제공하였음에도 토지소유자가 수령거부

	를 하였을 때에만 수령거부를 이유로 공탁을 할 수 있다.
	또한 보상금 받을 자가 보상금을 지급하여도 그것을 수령하지 않을 것이 명백하다고 인정되는 경우에는 바로 보상금을 공탁할 수 있다.
	2) 사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때
	우리 공탁제도상 채권자가 누구인지 전혀 알 수 없는 절대적 불확지의 공탁은 허용되지 않는 것이 원칙이다. 그러나 토지보상법은 사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때 공탁에 의해 보상금 지급의무를 면하고, 토지에 대한 소유권을 취득하도록 하고 있다.
	3) 재결한 보상금에 대하여 사업시행자가 불복할 때
	관할 토지수용위원회가 재결한 보상금에 대해 사업시행자가 불복할 때 보상금 받을 자에게 자기가 산정한 보상금을 지급하고 그 금액과 토지수용위원회가 재결한 보상금과의 차액을 공탁하여야 한다. 이 경우 보상금 받을 자는 그 불복절차가 종결될 때까지 공탁된 보상금을 수령할 수 없다(제40조 제4항).
	4) 압류나 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었을 때
	토지소유자 등의 보상금지급청구권에 대하여 일반 채권에

	근거한 압류 또는 가압류, 담보권자의 물상대위권 행사에 의한 압류, 처분금지가처분이 있는 경우 공탁이 가능하다.
	압류 또는 가압류의 집행이 보상금청구권의 일부에 대하여만 된 경우에는 그 압류 또는 가압류된 부분만을 공탁하면 된다.
	4. 공탁의 효과
	①적법한 공탁은 사업시행자의 보상금지급의무가 소멸되고, 목적물 원시취득 등 공용수용의 효과가 발생한다. ②미공탁은 수용의 개시일까지 손실보상 의무를 행하지 아니한 것으로 되어 재결은 실효된다(42조). 단, 이의재결에 의해 증액된 보상금은 공탁하지 않아도 이의재결은 실효되지 않는다.
	③하자있는 공탁은 공탁요건에 해당하지 아니하는 공탁, 보상금 일부의 공탁, 조건부 공탁 등이 있는데, <법40조 2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않은 경우> 보상금 지급 효력이 발생하지 않는다. <보상금 일부 공탁>은 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고 보상금 지급 효력 발생하지 않는다. <조건부 공탁>은 토지소유자 등이 그 조건을 수락하지 않는 한 공탁 전체가 무효로 된다. 수용개시일까지 공탁의 하자 미치유 시 수용재결은 실효된다(42조). ④공탁 하자의 치유는 보상금 일부 공탁이나 조건부 공탁은 무효가 되지만 그 공탁금을 토지소유자 또는 관계인 등 채권자가 수령하면

채권자가 일부 공탁이나 조건을 수락한 것이 되어 그 공탁은 공탁일에 소급하여 유효한 것으로 된다. 따라서 사업시행자가 조건을 붙여 공탁한 보상금이라도 이의 유보 없이 이를 수령하면 그 공탁은 유효하다(81누254).

5. 공탁금 수령의 효과

①적법한 공탁의 경우 판례는 이의유보 없이 공탁금 수령 시 재결에 승복한 것으로 보고 그 재결에 대한 이의는 부적법한 것으로 본다. 한편, 공탁금을 수령하면서 이의를 유보한 경우 수용사용개시일이 도과하더라도 수용법률관계는 종결되지 않는다. 판례는 이 경우에만 이의신청이 유효하다 본다. ②하자있는 공탁은 이의유보 없이 수령 시 보상금 수령거부 의사 철회로 하자치유 인정되어 공탁의 효력은 유효하게 된다. 이의유보 후 수령 시 하자치유 인정되지 않아 공탁의 효력은 발생하지 못한다.

Ⅲ. 사안의 해결

사안의 경우 사업시행자와 乙은 임의로 합의하였고, 이에 따라 乙은 보상액을 수령하였다. 따라서 상기의 공탁의 요건에 충족된다고 볼 수 없다.

(물음3) (10점)

I. 논점의 정리

수용재결이 있는 후 사업시행자와 소유자등이 임의로 합의할 수 있는지를 판례를 통해 살펴보고, 임의적 합의를 통해 소유권이 이전된 경우 수용재결의 무효확인을 구할 실익이 있는지를 검토한다.

II. 수용재결 이후 협의취득 가능성

판례는 토지수용위원회가 수용재결을 하였더라도 사업시행자로서는 수용개시일까지 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급 또는 공탁하지 아니함으로써 재결의 효력을 상실시킬 수 있는 점, 토지소유자 등은 수용재결에 대하여 이의를 신청하거나 행정소송을 제기하여 보상금의 적정 여부를 다툴 수 있는데, 그 절차에서 사업시행자와 보상금액에 관하여 임의로 합의할 수 있는 점 등에 비추어 수용재결이 있은 후에 사법상 계약의 실질을 가지는 협의취득 절차를 금지해야 할 별다른 필요성을 찾기 어려운 점 등을 종합해, 토지수용위원회의 수용재결이 있은 후라고 하더라도 토지소유자등과 사업시행자가 다시 협의하여 토지 등의 취득이나 사용 및 그에 대한 보상에 관하여 임의로 계약을 체결할 수 있다고 판시한바 있다.

III. 무효확인소송을 구할 실익

1. 재결의 실효 (토지보상법 제42조)

재결의 실효란 유효하게 성립한 재결효력이 객관적 사실의 발생에 따라 상실되는 것을 말한다. 토지보상법 제42조에 근거가 있으며, 사전보상원칙을 이행함에 그 취지가 인정된다. 사안의 경우 수용의 개시일에 보상금을 지급, 공탁하지 않았으므로 수용재결은 실효되었다.

2. 관련 판례

판례는 토지소유자와 사업시행자가 수용재결이 있는 후 토지에 관하여 보상금액을 새로 정하여 취득협의를 작성하였고, 이를 기초로 소유권이전등기까지 마친 점 등을 종합해 보면, 갑과 사업시행자가 수용재결과는 별도로 '토지의 소유권을 이전한다는 점과 그 대가인 보상금의 액수'를 합의하는 계약을 새로 체결하였다고 볼 여지가 충분하고, 만약 이러한 별도의 협의취득 절차에 따라 토지에 관하여 소유권이전등기가 마쳐진 것이라면 설령 갑이 수용재결의 무효확인 판결을 받더라도 토지의 소유권을 회복시키는 것이 불가능하고, 나아가 무효확인으로써 회복할 수 있는 다른 권리나 이익이 남아 있다고도 볼 수 없다고 판시한 바 있다.

3. 소결

수용재결이 있었다 하더라도, 사업시행자와 소유자등은 협의할 수 있고, 사안의 경우 ①취득협의를 작성하였고, ②이를 원인으로 소유권이전등기도 마쳤으므로, 판례와 마찬가지로 수용재결의 무효(실효)확인을 구할 실익은 없다고 판단된다.

-끝-

[문제2] (30점)

(물음1) (15점)

I. 논점의 정리

부동산공시법에서는 공시지가에 이의가 있는 경우 불복할 수 있는 수단으로서 이의신청을 규정하고 있다. 이를 검토하고 이의신청의 법적성질을 살펴, 행정심판법 제51조의 적용 여부를 검토해 사안을 해결한다.

II. 개별공시지가 이의신청 제도

1. 이의신청의 의의, 취지, 근거 (부동산공시법 제11조)

개별공시지가의 이의신청이란 개별공시지가에 이의가 있는 자가 시장등에게 이의를 신청하고 시장등이 심사하는 불복 절차를 말한다. 개별공시지가의 객관성과 공신력 제고에 그 취지가 인정된다.

2. 법적성질

1) 학설

① 심판기관을 기준으로 하여 상급행정청이나 행정심판위원회에 제기하는 이의신청은 행정심판의 성격을 갖는 이의신청으로 보는 <심판기관기준설>과 ② 헌법 제107조 제3항에 따라 준사법절차가 보장되는 경우에만 행정심판의 성격을 갖는 이의신청으로 보는 <불복절차기준설> 등이 있다.

2) 판례

판례는 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 곧바로 행정소송을 제기하거나 부동산공시법의 이의신청과 행정심판법에 따른 행정심판청구 중 어느 하나만을 거쳐 행정소송을 제기할 수 있을 뿐 아니라, 이의신청을 하여 그 결과 통지를 받은 후 다시 행정심판을 거쳐 행정소송을 제기할 수도 있다고 판시한 바 있다.

3) 소결

헌법 제107조 제3항에서 행정심판은 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있으므로 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 <불복절차기준설>이 타당하다. 이에 따라 「부동산공시법」 제11조의 이의신청은 행정심판과 그 절차 및 담당기관에 차이가 있으므로 <강학상 이의신청>에 해당한다.

Ⅲ. 이의신청 후 행정심판 가능성	
	1. 개별공시지가의 의의, 취지, 법적성질 (처분)
	개별공시지가란 시장 등이 각종 세금의 부과와 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하기 위하여 매년 공시하는 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다. 통설·판례는 토지초과이득세, 개발부담금 산정의 기준이 되어 국민의 권리·의무에 직접적 영향을 미치므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 본다.
	2. 행정심판법 제5조 제1호 (취소심판)
	취소심판이란 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 행정심판을 말한다.
	3. 행정심판법 제51조 검토
	행정심판법 제51조는 심판청구에 대한 재결이 있으면 그 재결 및 같은 처분 또는 부작위에 대하여 다시 행정심판을 청구할 수 없도록 규정하고 있는데, 부동산공시법 제11조의 이의신청은 강학상 이의신청이므로 행정심판법 제51조에서 말하는 심판청구에 대한 재결에 해당 되지 않는다.
	4. 소결
	개별공시지가의 이의신청은 강학상 이의신청이므로 행정심

판법 제51조가 적용되지 않고, 개별공시지가는 행정쟁송법상 처분이므로 甲은 이의신청을 거친 후에도 여전히 행정심판법상 행정심판을 청구할 수 있다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

개별공시지가 결정절차를 검토하고 소유자의 의견청취 절차를 결한 것이 절차상 하자인지를 살펴보고, 절차상 하자의 독자적 위법성 인정여부 및 그 정도를 살펴 취소소송의 제기 가능성을 논한다.

II. 개별공시지가 결정 절차

1. 개별공시지가의 의의, 취지, 법적성질 (처분)

개별공시지가란 시장 등이 각종 세금의 부과와 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하기 위하여 매년 공시하는 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다. 통설·판례는 토지초과이득세, 개발부담금 산정의 기준이 되어 국민의 권리·의무에 직접적 영향을 미치므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 본다.

2. 개별공시지가의 결정 절차 (부동산공시법 제10조)

① 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나

	또는 둘 이상은 표준지공시지가를 기준으로 ②토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하고, ③감정평가법인등의 검증 및 ④토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어 ⑤시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 개별공시지가를 결정·공시하고 ⑥관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.
	3. 개별공시지가의 하자 (절차상 하자)
	개별공시지가는 처분으로 적법한 절차를 거쳐야 한다. 사안의 경우 부동산공시법상 토지소유자 등의 의견청취 절차를 규정하고 있음에도 이를 결하였으므로 개별공시지가는 절차상 하자의 위법이 있다.
	Ⅲ. 절차적 하자의 독자적 위법성 및 그 정도
	1. 학설
	①적법절차의 원칙에 비추어 행정행위는 적정한 절차를 거쳐야 하고, 행정소송법 제30조 제3항에서 절차의 하자를 이유로 취소하는 경우에도 기속력을 인정하고 있다는 점 등에 비추어 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하는 <적극설>, ② 행정능률과 소송경제상 부정하는 <소극설> 및 ③ 재량행위와 기속행위를 나누어 재량행위의 경우는 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하나, 기속행위의 경우는 내용상 하자가 없는 한 절차상 하자만으로 그 행정행위가 위법

한 것은 아니라고 보는 <절충설>이 있다.

2 판례 및 검토

판례는 재량행위인 영업정지처분에서 청문절차를 거치지 않은 경우 위법하다고 하였을 뿐만 아니라, 기속행위인 과세처분에서 고지 절차에 하자가 있는 경우에 과세처분이 위법하여 취소대상이 된다고 하여 <적극설>의 입장을 취한다. 생각건대, 행정작용은 법률적합의 원칙에 따라 그 내용뿐 아니라 절차도 적법하여야 하므로 판례와 같이 적극설이 타당하다.

3. 사안의 경우 (위법성 정도)

통설·판례인 중대명백성설에 따라 절차상 하자있는 개별공시지가는 그 하자가 중대하기는 하나 일반이 보기에 명백하다고까지 볼 수는 없어 <취소사유>에 해당하는 위법이 있다고 보인다.

IV. 취소소송 제기 가능성

개별공시지가는 과세처분이 기준이 되는 등 토지소유자의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치는 처분이다. 따라서 규정된 절차를 엄격히 준수하여서 결정·공시되어야 한다. 사안의 경우 토지소유자의 의견청취 절차를 결하였으므로, 해당

개별공시지가는 취소사유의 하자가 있고, 이에 甲은 취소소송을 제기할 수 있다.

-끝-

[문제3] (20점)

(물음1) (5점)

I. 감정평가의 의의, 취지

감정평가는 토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 것을 말한다. 감정평가는 국민의 재산권과 국가 경제에 밀접한 영향을 미치므로 관계 법률을 엄격히 준수하여야 하며, 이와 관련하여 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률이 마련되어 있다.

II. 감정평가서 보존의무 (감정평가법 제6조)

감정평가법 제6조에서는 감정평가법인등은 감정평가를 의뢰받은 때에는 지체 없이 감정평가를 실시한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 감정평가 의뢰인에게 감정평가서를 발급하여야 한다고 규정하고 있고, 동조에서 감정평가법인등은 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 국토교통부령으로 정하는 기간 이상 보존하여야 한다고 규정하고 있다. 여기에서 말하는 국토교통부령이 정하는 기간은 감정평가서의 원본은 발급일로부터 5년, 관련 서류는 발급일로부터 2

년을 말한다(시행규칙 제3조).

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

행정소송법 제23조 제1항에서는 집행부정지를 원칙으로 하고 있는데, 일정한 요건이 충족되는 경우 집행정지가 가능하다. 이하는 그 요건을 검토하여 집행정지의 인용 가능성을 설명한다.

II. 집행정지의 인용가능성

1. 집행정지의 의의, 취지, 근거 (행정소송법 제23조 제2항)

집행정지란 취소소송이 제기 된 경우에 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때 처분의 효력등을 정지시키는 가구제를 말한다. 본안판결의 실효성 확보와 효과적인 권리구제 도모에 그 취지가 인정된다.

2. 집행정지의 절차 및 효력

① 법원이 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 결정하며, ② 집행정지 결정은 기속력에 의해 당사자인 행정청과 관계 행정청을 기속하며(행정소송법 제23조 제6항), ③ 집행정지 효력은 결정시부터 발생하고, ④ 본안소송의 판결확정시까지

지만 존속한다.

3. 집행정지의 요건

1) 적극적 요건

① 적법한 본안소송이 계속 중이어야 하며, ② 집행정지의 대상이 되는 처분등이 존재하여야 한다. 또한, ③ 회복하기 어려운 손해 발생의 우려가 있어야 하고, ④ 그 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 인정되어야 한다. 판례는 '회복하기 어려운 손해'란 금전 보상이 불능인 경우 또는 금전 보상으로는 수인 불가능한 유·무형의 손해를 말하고, 중대한 경영상의 위기가 이에 해당된다고 본다.

2) 소극적 요건

① 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없어야 하며, 「행정소송법」상 명문에 규정이 없어 ② 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것이 소극적 요건인지에 대한 견해 대립이 있으나, 일반적 견해와 판례는 집행정지신청의 남용을 방지하기 위해 ②를 소극적 요건으로 본다.

3) 주장·소명 책임

판례는 행정소송법 제23조 제2항에서 규정한 집행정지의 적극적 요건에 관한 주장·소명책임은 원칙적으로 신청인측

에 있고, 행정소송법 제23조 제3항에서 집행정지의 요건으로 규정하고 있는 집행정지의 소극적 요건에 대한 주장·소명책임은 행정청에게 있다고 판시한 바 있다.

4. 사안의 해결 (인용가능성)

1) 적법한 취소소송 여부

甲은 처분의 상대방으로 원고적격이 인정되고, 2025년 03월 15일은 처분이 있음을 안날로부터 90일 이내 이므로 제소기간도 준수되었다(행정소송법 제20조) 이하 취소소송의 제기요건인 충족된 것으로 보이므로 사안의 경우 적법한 취소소송이 계속 중이다.

2) 사안의 해결

① 적법한 본안소송인 취소소송이 계속 중이고, ② 집행정지의 대상인 처분(징계)이 존재하며, ③ 업무정지처분은 감정평가사 甲에게 회복하기 어려운 손해를 발생시킬 우려가 있고, ④ 그 손해를 예방하기 위해 긴급한 필요도 있다고 판단된다. 또한 ⑤ 본안청구가 이유 없음이 명백해 보이지도 않으므로 집행정지는 인용될 것이다. 다만, 집행정지가 공공복리에 미치는 영향과 집행부정지를 통한 당사자의 손해를 비교·형량하여 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 있다면 집행정지는 인용되지 않을 것이다.

- 끝 -

- 이 하 여 백 -

3기 2주차 예시답안

[문제1] (40점)

(물음1) (15점)

I. 논점의 정리

환매권의 법적성질에 따라 적용법리와 소송형태가 달라지므로 학설과 판례를 통해 이를 검토하고, 토지보상법 제92조에 규정된 환매권 통지에 대해 설명한다.

II. 환매권의 법적성질

1. 환매권의 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제91조)

환매권이란 공익사업에 편입된 토지가 해당 사업에 필요 없게 되거나 이용되지 않는 경우 토지소유자가 보상금 상당액을 지급하고 해당 토지를 다시 취득할 수 있는 권리를 말한다. 환매권은 토지소유자의 감정 존중, 공평의 원칙 및 재산권 존속보장 등에 그 취지가 인정된다.

2. 환매권의 법적성질

1) 공권설과 사권설

①수용을 해제하여 원상회복을 시킬 것을 요구하는 권리로서 공법상 권리로 보는 <공권설>, ②개인적 이익을 위해 수용의 목적물을 다시 취득할 수 있는 권리로 보는 <사권설>이 대립하며, 대법원의 주류적 입장은 환매권을 사권으로 본다. 생각건대, 환매권은 수용해제권으로 구성되어 있지

않고, 원래의 토지소유자에 의한 토지의 재취득만을 인정하는 것이므로 <사권>으로 봄이 타당하다.

2) 형성권

형성권이란 요건충족 시 일방적 의사표시로 형성적 효력이 발생하는 권리를 말하며 청구권과 달리 상대방이 동시이행항변권을 주장하지 못하는 권리이다. 대법원은 환매권은 일종의 형성권으로서 재판상이든 재판 외이든 그 기간 내에 행사하면 이로써 매매의 효력이 발생한다고 한다고 하여 일관되게 형성권으로 보고 있다.

3) 채권적 효력

토지를 환매할 수 있다는 의미에 대해 견해 대립이 있으나 소유권은 환매권자의 의사표시에 의해 소유권 이전이라는 물권적 효력을 발생한다고 보기 어려우므로, 수용토지 현재 소유자의 동의에 의해 양자 간에 매매계약이 성립하고, 당사자 간 채권채무의 관계를 발생시키는 것으로 보는 <채권적 효력설>이 타당하다. 판례도 같은 입장이며 이때 소송은 소유권이전등기청구소송 형태 취한다.

Ⅲ. 환매권 통지의무

1. 환매권 통지 규정 (토지보상법 제92조)

사업시행자는 환매할 토지가 생겼을 때에는 지체 없이 그 사실을 환매권자에게 통지하여야 한다. 다만, 사업시행자가 과실 없이 환매권자를 알 수 없을 때에는 공고하여야 한다 (제1항).

2. 환매권 행사기간의 단축 (토지보상법 제92조 제2항)

환매권자는 제1항에 따른 통지를 받은 날 또는 공고를 한 날부터 6개월이 지난 후에는 제91조제1항 및 제2항에도 불구하고 환매권을 행사하지 못한다. 즉, 사업시행자는 환매권 통지의무가 있고, 통지를 받은 환매권자는 해당 기간 안에 환매권을 행사하여야 하므로 실질적으로 환매권 행사기간이 단축된다.

3. 환매권 통지의무는 법적의무

사업시행자의 환매권 통지의무는 법적의무이므로 판례는 이러한 의무를 위반한 채 통지 또는 공고를 하지 아니하거나 통지 또는 공고를 하더라도 그 통지 또는 공고가 부적법하여 환매권자로 하여금 환매권 행사기간을 넘기게 하여 환매권을 상실하는 손해를 입게 하였다면 환매권자에 대하여 불법행위가 성립할 수 있다고 판시한바 있다.

(물음2)

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

토지보상법은 원소유자의 감정의 존중 및 공평의 원칙을 취
지로 하여 일정한 요건 하에 환매할 수 있도록 환매제도를
마련해 두고 있다. 환매권은 수용개시일에 원토지소유자가
취득하며, 토지보상법 제91조의 요건은 환매권 행사요건에
해당한다. 이하는 토지보상법 제91조의 환매권 행사 요건을
설명한다.

Ⅲ. 환매권 행사요건

1. 토지보상법 제91조 제1항 요건

1) 요건

공익사업의 폐지·변경·그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부
또는 일부가 필요 없게 된 때 환매권자는 ①공익사업의 폐
지·변경의 경우 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날부터 10년
내에, ②그 밖의 사유인 경우 사업완료일부터 10년 이내에
그 토지에 대하여 받은 보상금 상당액을 사업시행자에게 지
급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

2) 요건의 의미

①<해당사업>이란 토지 취득 목적이 된 구체적인 특정 공
익사업을 의미하고, ②<사업의 폐지·변경>이란 해당 사업을

폐지하는 것뿐 아니라 다른 사업으로 전환하는 것도 포함한다. ③<그 밖의 사유>란 관계법에 의하여 사업의 폐지·변경 또는 그에 갈음하는 행위로 더 이상 목적사업에 제공할 필요가 없게 된 객관적 사유를 뜻하고, ④<필요 없게 되었는지>는 사업자의 주관적 의사를 표준으로 할 것이 아니라, 당해 사업의 목적과 내용, 협의취득의 경위와 범위, 당해 토지와 사업의 관계, 용도 등 제반사정에 비추어 객관적·합리적으로 판단한다.

2. 토지보상법 제91조 제2항 요건

1) 요건

①취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때 취득일부터 6년 이내 환매권을 행사하여야 한다.

2) 요건의 의미

①<사업에 이용하지 아니하였을 때>란 이용할 필요가 없게 된 것이 아니라, 사실상 사업에 제공되지 않은 경우를 말하며, ②<토지의 전부>란 특정 환매권자의 해당 필지를 기준으로 판단하는 것이 아니라, 사업시행자가 취득한 토지 전부를 의미한다.

3. 제91조 제1항과 제2항의 관계

제1항과 제2항은 요건을 서로 달리하므로 서로 독립적으로 성립한다. 따라서 어느 한쪽의 요건에 해당된다고 하더라도 다른 쪽의 요건을 주장할 수 있고, 제2항의 규정에 의한 제척기간이 도과하였어도, 제1항의 규정에 의한 환매권 행사가 가능하다(판례 동지).

(물음3) (15점)

I. 논점의 정리

사안의 경우 乙의 토지가 다른 공익사업에 이용하게 되고, 소유권도 이전되었다. 이에 토지보상법 제91조 제6조에 따라 공익사업변환이 인정되는 지를 살펴 乙의 환매 가능성을 논한다.

II. 공익사업변환 인정 여부

1. 공익사업변환의 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제91조 제6항)

공익사업변환이란 공익사업을 위해 토지취득 후 다른 공익사업으로 변경된 경우 별도의 취득 절차 없이 다른 공익사업에 이용하도록 하는 제도를 말한다. 공익사업을 위해 토지를 재취득하는 무용한 절차의 반복을 방지에 취지가 있으며, 토지보상법 제91조 제6항에 근거가 있다.

	2. 공익사업변환 요건
	1) 변경 전 사업시행자 요건
	사업인정을 받은 사업시행자가 국가·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관이어야 한다.
	2) 대상사업 요건
	① 변경 전 공익사업은 사업인정을 받아야 하고, ② 변경 후 공익사업은 토지보상법 제4조 제1호부터 제5호까지에 규정된 공익사업이어야 하며, ③ 토지보상법상 규정은 없으나 판례는 새로운 공익사업도 사업인정을 받거나 받은 것으로 의제될 것을 요구한다.
	3) 기타
	그 외 요건으로 환매대상 토지는 변경된 사업시행자 아닌 제3자에게 처분되지 않아야 하고, 공익사업이 변경된 경우 국가, 지방자치단체, 공공기관은 공익사업이 변경되었다는 사실을 환매권자에게 통지하여야 한다.
	3. 공익사업변환의 효과
	공익사업 변환이 인정되면, 변경된 공익사업의 내용을 관보에 고시한 때부터 환매권 행사기간이 다시 기산된다. 따라

서 공익사업의 폐지·변경으로 인해 취득한 토지가 필요 없게 되더라도 환매권을 행사할 수 없으므로, 환매권자는 환매권행사를 제한받게 된다.

4. 사업시행자가 동일해야 하는지

1) 학설

①공익사업 변환은 보다 높은 공익성을 갖는 사업으로의 전환을 의도하는 것이므로 사업시행자의 변경까지 제한하는 것은 아니므로 변경 시에도 적용된다는 견해와 ②사업시행자변경 시 폐지된 공익사업시행자가 아무런 이유 없이 토지가액의 변동으로 차액을 얻게 되는 불합리함이 있으므로 동규정은 적용할 수 없다는 견해가 있다.

2) 판례

대법원은 관계 법령의 규정 내용이나 그 입법 이유 등으로 미루어 볼 때 공익사업 변환이 국가, 지방자치단체 등 사업시행자가 동일한 경우에만 허용되는 것은 아니라고 하여 사업시행자가 변경된 경우에도 공익사업변환 제도를 인정하는 태도를 취하고 있다.

3) 검토

공익사업변환제도는 무용한 절차의 반복을 피함에 그 취지

가 있다. 그러나 환매권자 입장에서는 환매권행사를 제한시키는바, 그 예외규정은 좁게 해석함이 국민의 권리구제 확대 측면에서 타당하다. 따라서 사업시행자가 변경된 경우에는 공익사업변환제도가 적용되지 않는다고 봄이 타당하다.

5. 사안의 경우

변경 전 공익사업은 ①사업인정이 있었고, ②사업시행자가 지방자치단체에 해당하며, 변경 후 사업은 ③토지보상법 제4조 제5호에 해당하는 사업이고, ④사업인정의제가 인정되는 공익사업에 해당한다. 그러나 사업시행자가 서울특별시에서 대한주택공사로 변경되었으므로, 사업시행자가 동일하여야 한다는 입장에서 볼 때 공익사업변환을 인정할 수 없다.

Ⅲ. 乙의 환매권 행사가능성

2017년 05월 22일에 해당 공익사업의 변경고시가 있었고, A토지는 주택건설사업에 이용하고자 丙에게로 이전 되었다. 이러한 점을 볼 때, 해당 사업의 변경으로 필요없게 된 때에 해당되므로 위 날의 10년 이내에 乙은 환매권을 행사할 수 있다. 다만, 사업시행자가 변경된 경우에도 공익사업의 변환이 인정된다는 판례의 입장을 따른다면 乙은 환매권을 행사할 수 없게 된다.

[문제2] (30점)

(물음1) (10점)

I. 논점의 정리

부동산가격공시에 관한 법률의 표준지공시지가 제도를 검토하고, 표준지공시지가의 절차 및 효력등을 살펴 해당 감정평가서에 기재 정도가 부실한 경우 표준지공시지가가 적법한지를 판례를 통해 논한다.

II. 표준지공시지가 제도

1. 표준지공시지가의 의의, 근거 (부공법 제3조)

표준지공시지가는 국토교통부장관이 조사·평가하여 공시한 표준지의 단위면적당 가격을 말한다. 공시지가는 모든 토지 가격의 산정에 기준이 되는 공적 지가로서, 부동산의 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 조사·평가된 가격이며, 부동산가격공시에 관한 법률 제3조에 그 근거가 있다.

2. 표준지공시지가의 법적성질 (처분)

판례는 공시지가에 불복하기 위해서는 공시지가 결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 한다고 하여 처분임을 긍정하고 있다. 표준지공시지가를 전제로 국민의 권리·의무

에 영향을 미치는 향후 처분이 예정되어 있으므로, 조속히 다투어 법률관계의 조기 확정을 통한 법적 안정성을 기하게 하는 것이 필요한 바, 처분으로 보아야 한다.

3. 표준지공시지가의 효력 및 적용

표준지공시지가는 토지시장의 지가정보를 제공하고 일반적 인 토지거래의 지표가 되며, 국가·지방자치단체 등의 기관이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 그 기준이 되며(부동산공시법 제9조), 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 그 기준이 되고(감정평가법 제3조 및 제10조), 개별공시지가 산정의 기준(부동산공시법 제10조) 및 국가 등이 행정 목적을 위하여 적용하는 경우의 기준이 된다.

Ⅲ. 표준지공시지가 공시절차

국토교통부장관은 ①업무실적, 신인도 등을 고려하여 둘 이상의 감정평가법인등에게 표준지공시지가의 조사·평가를 의뢰하고, ②해당 토지 소유자의 의견청취 및 ③중앙부동산가격공시위원회의의 심의를 거쳐 매년 공시기준일의 표준지공시지가를 공시하여야 한다.

IV. 감정평가서의 기재 내용과 정도

판례는 표준지 공시지가의 결정절차 및 그 효력과 기능 등에 비추어 보면, 표준지 공시지가는 당해 토지뿐 아니라 인근 유사토지의 가격을 결정하는 데에 전제적·표준적 기능을 수행하는 것이어서 특히 그 가격의 적정성이 엄격하게 요구된다. 이를 위해서는 무엇보다도 적정가격 결정의 근거가 되는 감정평가업자의 평가액 산정이 적정하게 이루어졌음이 담보될 수 있어야 하므로, 그 감정평가서에는 평가원인을 구체적으로 특정하여 명시함과 아울러 각 요인별 참작 내용과 정도가 객관적으로 납득이 갈 수 있을 정도로 설명됨으로써, 그 평가액이 당해 토지의 적정가격을 평가한 것임을 인정할 수 있어야 한다.

V. 소결 (표준지공시지가의 위법성 여부)

표준지공시지가는 토지거래지표가 되고, 이후 보상금 산정 등 처분의 기준이 되므로, 법률상 공시절차 및 방법에 대해 엄격하게 규정을 두고 있다. 감정평가법인등은 표준지공시지가를 평가함에 있어 관련 규정을 어겨서는 안 되고, 감정평가서에는 그 근거 및 평가 과정을 객관적으로 이해할 수 있도록 설명하여야 한다. 사안의 경우 별다른 설명 없이 추상적으로만 기재되어 있으므로, 판례를 비추어 볼 때 해당 표준지공시지가는 적정가격을 반영하였다고 보기 어려워 위

법하다.

(물음2) (20점)

I. 논점의 정리

표준지공시지가의 결정을 국민의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치는 처분에 해당한다. 따라서 이에 불복이 있는 경우 행정쟁송법상 쟁송이 가능하다. 이하는 이를 살펴보고 부동산공시법에서 별도 규정된 이의신청도 검토한다.

II. 이의신청 (부동산공시법 제7조)

1. 의의, 취지, 근거

이의신청이란 표준지공시지가에 대하여 이의가 있는 자가 국토교통부장관에게 이의를 신청하고 국토교통부장관이 이를 심사하는 제도이다. 지가로서의 객관성을 확보하고, 공시지가의 공신력을 높이기 위한 제도로써, 부동산공시법 제7조에 그 근거가 있다.

2. 법적성격 (강학상 이의신청)

1) 학설 및 판례

이의신청 실질적 내용에 비추어 특별행정심판 성격을 갖는다고 보는 견해, 이의신청은 공시지가가 처분임을 전제하는 것은 아니므로 국민의 권리구제 확립을 위해 강학상 이의신

청으로 보는 견해가 있으나, 최근 개별공시지가 이의신청에 대하여 강학상 이의신청으로 본 판례가 등장하였다.

2) 소결

이의신청은 부동산공시법 규정에 의해 인정되는 제도이고, 국민의 권리구제 확립을 위하여 강학상 이의신청으로 봄이 타당하다.

Ⅲ. 항고심판

1. 항고심판 청구

부동산공시법 제7조의 이의신청은 강학상 이의신청이므로 행정심판법 제51조가 적용되지 않는다. 따라서 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 이의신청을 거친 후 다시 행정심판 청구도 가능하고 곧바로 행정심판 청구도 가능하다.

2. 청구기간

표준지공시지가에 대해 항고심판은 행정심판법 제27조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 또는 있었던 날부터 180일 이내에 청구할 수 있다. 다만, 항고심판 청구 전에 부동산공시법 제7조의 이의신청을 거친 경우라면 행정기본법 제36조 제4항에 따라 이의신청의 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 청구할 수 있다.

IV. 항고소송

1. 항고소송 제기

표준지공시지가 결정에 중대·명백한 하자가 존재하는 경우 무효등확인소송을 제기할 수 있고, 그에 이르지 않은 경우는 취소소송을 제기할 수 있으며, 항고소송의 제기는 행정소송법을 따른다(행정소송법 제8조 제1항).

2. 제소기간

취소소송은 행정소송법 제20조에 따라 처분이 있음을 안 날로부터 90일 또는 있는 날부터 1년 이내에 제기할 수 있다. 다만, 부동산공시법 제7조에 따라 이의신청을 제기한 경우는 행정기본법 제36조 제4항에 따라 이의신청의 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 제기할 수 있다.

-끝-

[문제3] (20점)

I. 논점의 정리

취소소송을 제기하기 위해서는 소송요건을 갖추어야 한다. 소송요건은 대상적격, 원고적격, 협의의 소익, 제소기간 등이 있는데 사안의 경우 ①징계(업무정지)는 처분으로 대상적격이 인정되고, ②甲은 처분의 상대방으로 원고적격이 있고, ③처분이 있음을 안날로부터 90일 이내로써 제소기간도

준수하였다. 다만, 처분의 효력이 소멸 된 뒤이므로 그 처분을 다룰 법률상의 이익이 있는지가 문제 되므로, 협의의 소익이 인정되는지를 중심으로 사안을 해결한다.

Ⅱ. 협의의 소익 개관

1. 의의 및 근거 (행정소송법 제12조 제2문)

협의의 소익이란 원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 권리보호의 필요성이라고도 한다. 협의의 소익은 소권남용을 방지하여 법원의 부담을 경감하는데 그 취지가 인정되며, 행정소송법 제12조 제2문에서는 처분 등의 효력이 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자는 소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있는데, 이를 협의의 소익의 근거로 보는 것이 일반적이다.

2. 회복되는 법률상 이익의 범위

1) 문제점

행정소송법 제12조 제2문의 회복되는 법률상 이익의 해석과 관련하여 전문의 법률상 이익과 동일하게 해석할 것인지 아니면 그 범위를 더 넓게 해석할 것인지에 대해 견해가 대립한다.

2) 학설

① 행정소송법 제12조 제2문의 회복되는 법률상의 이익을 전단의 법률상 이익과 같은 개념으로 보는 견해가 있고, ② 회복되는 법률상의 이익을 전단의 개념보다 넓게 해석하여 경제적, 정치적, 사회적, 문화적, 종교적 이익까지 포함하는 것으로 보는 견해가 대립한다.

3) 판례

판례는 후문의 회복되는 법률상의 이익과 전문의 법률상의 이익을 구별하지 않고, 처분으로 인한 명예, 신용 등 인격적인 이익이 침해되더라도 그러한 불이익은 처분의 직접적인 효과라고 할 수 없다고 하여 ①의 입장을 취한다.

4) 소결

행정소송법 제12조 제2문은 협의의 소익에 대한 근거 조항으로 전단의 법률상 이익과 후단의 회복되는 법률상 이익을 일치시킬 필요가 없으며, 국민의 권리구제 확대를 위해 전단의 법률상 이익보다 넓게 보아, 명예 신용 등 인격적 이익도 포함된다고 보는 것이 타당하다.

Ⅲ. 감정평가법 시행령 제29조 [별표3]의 법적성질

감정평가법 시행령 제29조는 형식은 법규명령이나 업무정

	지등 제재적 처분의 기준으로서 그 내용은 행정규칙인 법규명령형식의 행정규칙에 해당한다. 법규명령형식의 행정규칙의 대외적 구속력에 인정여부에 대해 견해가 대립하나, 국민의 예측가능성 보장 측면에서 <법규명령>으로 봄이 타당하며, 이에 따라 사안의 시행령 29조 [별표3]도 대외적 구속력이 인정된다.
	IV. 제재적 처분기준이 법령에 있는 경우
	1. 학설
	①가중요건등이 법률이나 법규명령의 효력을 갖는 행정입법에 의해 규정되어 있다면 가중된 제재적 처분을 받을 불이익은 현실적이므로 협의의 소익이 인정되지만, 행정규칙으로 규정되어 있는 경우에는 불이익을 받을 현실적 위험이 불확실하여 협의의 소익을 부정하는 <부정설>과 ②제재적 처분기준이 행정규칙의 형식으로 규정된 경우에도 행정청이나 담당공무원은 행정규칙에 따라 가중된 제재적 처분을 행할 것이므로 장래 불이익을 받을 위험이 있다고 보아 긍정하는 <제한적 긍정설>등이 있다.
	2. 판례
	종래에는 제재적 처분기준이 법률 또는 법적성질이 법규명령인 경우에만 소의 이익을 긍정했다. 그러나 최근 대법원

은 판례를 변경하여 제재적 처분기준에서 가중사유나 전제 요건을 규정하고 있다면, 그 기준의 법적성질이 법규명령인지 행정규칙인지와 상관없이 행정청은 이를 준수할 의무가 있으므로 선행처분을 받은 상대방이 장래에 불이익한 후행 처분을 받을 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로 협의의 소익을 긍정하는 입장이다.

3. 소결

가중요건이 규정된 제재적 처분기준이 행정규칙의 형식으로 규정되어 있더라도, 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있다. 따라서, 제재적 처분의 상대방은 그 처분의 효력이 소멸한 이후에도 당초 처분의 취소를 통해 장래 가중된 처분을 받을 불이익을 제거할 소의 이익이 인정되므로 <제한적 긍정설>이 타당하다. 이는 제재적 처분기준이 법규명령형식의 행정규칙으로 규정되어 있는 경우도 마찬가지이다.

V. 사안의 해결

가중요건이 규정된 제재적 처분기준인 감정평가법 시행령 제29조 [별표3]은 대외적 구속력이 인정되며, 甲은 3개월의 업무정지처분의 기간이 경과하였더라도 이후에 가중된 제재적 처분을 받을 위험이 구체적이고 현실적이므로 업무정지 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정된다. 따라서 甲은

취소소송을 제기는 적법하다.

-끝-

[문제4] (10점)

I. 개설

공용수용은 특정한 사유재산권의 강제적 취득을 바탕으로 하므로, 토지보상법상 엄격한 절차를 규정하고 있다. 다만, 일정한 경우 절차 중 일부를 생략할 수 있도록 하고 있으며 이를 약식사용이며 토지보상법 제38조 및 제39조에 그 근거가 있다.

II. 공용수용의 의의 및 근거

공용수용이란 특정한 공익사업을 위해 사업주체가 국가권력으로 타인의 재산을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. 공용수용제도는 공익사업을 위해 권리자의 의사에 관계없이 토지소유권 등을 강제적으로 취득하는 길을 열어두기 위해 마련된 제도이다. 토지보상법은 공용수용의 일반법적 근거가 되며 헌법 제23조 제3항에도 근거가 있다

III. 공통점

1. 규정 취지

천재지변이나 그 밖의 사변으로 공공의 안전을 유지하기 위

한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있을 때나, 공익사업이 진행되는 동안 재결이 지연됨으로써 재해를 방지할 수 없거나 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우에는 일반적인 공익사업과는 달리 보통절차를 거칠 여유가 없는바, 원활한 사업진행을 도모하기 위해 약식절차를 규정한다.

2. 요건

양자 모두 관련 행정청으로부터 허가를 받고, 토지소유자 및 점유자에게 통지를 하여야 한다. 또한 공용사용의 경우만 허용한다.

3. 사용기간 및 효과

①양자 모두 보통절차를 거치는 경우보다 재산권 침해의 정도가 커 그 기간을 6개월 미만으로 한정하여 재산권 침해를 최소화하고 있다. ②그 효과로 사업시행자의 공용사용권의 취득, 반환 및 원상회복의무, 대행·대집행정청구권 및 토지소유자의 권리행사의 제한, 목적물의 인도·이전의무, 손실보상청구권 등의 효과가 발생한다.

4. 보상의 특징

토지보상법 62조 사전보상 원칙에 대한 예외로 사후보상의

성격을 갖는다.

Ⅲ. 차이점

1. 허가권자

천재지변 시 토지 사용(38조)의 경우 허가권자는 특별자치도지사 및 시군구청장이나 시급한 토지 사용(39조)의 경우 사업인정 후 재결신청을 전제로 관할 토지수용위원회의 허가를 받아야 한다.

2. 담보물 제공 여부

천재지변 시의 토지의 사용(38조)의 경우 담보를 제공하지 않으나, 시급한 토지 사용(39조)의 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 담보를 제공하게 한 후 해당 토지의 사용을 허가받을 수 있다.

3. 보상금 지급절차

전자는 토지보상법 제9조 제5항 내지 제7항을 준용하여, 그 손실에 대한 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정하고, 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. 반면 토지보상법 제41조에 별도 보상규정이 있다. 즉, 토지소유자의 보상청구가 있을 때 사업시행자가 산정한 보상액을 지급하며 보상시기까지 지급하지 않

은 경우 토지소유자 등은 담보물을 취득할 수 있다.

4. 손실보상액에 대한 불복

전자는 보상재결의 처분성 논의에 따라 처분성 인정 시 토지보상법 제83조 이의신청 및 제85조 행정소송 제기가 가능하고, 후자의 경우 재결이 있기 전에는 사업시행자를 상대로 보상금 증액을 구하는 공법상 당사자 소송을 제기할 수 있고, 재결 후엔 재결의 불복절차를 적용할 수 있다.

-끝-

이 하 여 백

3기 3주차 예시답안

[문제1] (40점)

(물음1) (15)

I. 사업인정고시의 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제22조)

사업인정고시란 국토교통부장관이 사업인정을 하였을 때, 사업지역 및 수용·사용할 토지의 세목을 관보에 고시하는 것을 말한다. 토지소유자등에게 공익사업이 시행될 것을 알리는 데에 그 취지가 있다.

II. 사업인정고시의 효과

1. 토지수용권의 발생

사업인정이 고시됨으로써 사업시행자는 자기가 시행하는 공익사업을 위하여 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 목적물을 수용할 수 있는 권한이 부여된다.

2. 수용목적물의 확정

사업인정이 고시되면 수용 또는 사용할 토지의 범위가 특정된다. 사업시행자는 수용 또는 사용할 토지의 위치와 예정면적의 범위가 정해지면 그 범위 내에서 공익사업의 시행에 따른 권리를 행사할 수 있고 현재 또는 장래의 권리자에게 대항할 수 있다.

3. 관계인의 범위 제한

사업인정 고시가 있는 후 권리를 취득한 자는 기존 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다(제2조 제5호).

4. 토지 등의 보전의무

사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나, 제3조에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다(제25조 제1항). 사업인정고시가 된 후에 고시된 토지에 건축물의 건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가·증치를 하려는 자는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 미리 사업시행자의 의견을 들어야 한다(제2항).

5. 토지·물건조사권의 발생

사업인정고시 후 사업시행자 또는 감정평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 조서작성이나 감정평가를 위하여 필요한 경우 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다. 이 경우 출입의 통지(제10조), 토지점유자의 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대 규정(제13조) 규정을 준용한다(제27조 제1항).

	Ⅲ. 사업인정고시의 법적성질
	1. 효력발생요건 (「토지보상법」 제22조 제3항)
	토지보상법 제22조 제3항에서 사업인정은 제1항에 따라 고
	시한 날부터 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다. 따라서
	사업인정고시는 사업인정의 <효력발생요건>이라고 볼 수
	있다. 다만, 사업인정고시를 사업인정과는 별도로 준법률행
	위적 행정행위로서 <통지>라고 보는 견해도 있다.
	2. 절차적 요건 (필수적 절차)
	토지보상법 제22조에서 국토교통부장관은 사업인정을 하였
	을 때에는 지체 없이 사업인정고시를 하여야 한다고 규정하
	고 있고, 판례는 사업인정고시를 거치지 않은 사업인정은
	절차상 위법으로서 취소사유에 해당한다고 판시한 바 사업
	인정고시는 사업인정의 <절차적 요건>이며 필수적 절차에
	해당한다.
	(물음2) (15점)
	I. 논점의 정리
	사업인정고시가 있으면 사업시행자는 수용권을 부여받게 된
	다. 토지보상법은 수용의 사전 절차로 협의를 거칠 것을 규
	정하고 있고, 협의 불성립시 재결신청을 통해 수용재결이

	이루어지도록 규정을 두고 있다. 이하는 토지보상법 제28조의 재결신청을 설명하고, 동법 시행규칙 제24조의 무허가건축물 부지의 보상방법을 검토하여 乙 주장의 타당성을 설명한다.
Ⅱ. 사업시행자가 강구 할 수 있는 방법	
1. 재결신청 제도 (토지보상법 제28조)	
1) 재결신청의 의의 및 근거	
	재결신청은 협의 불성립 시 사업시행자가 토지수용위원회에 수용 또는 사용의 재결을 구하는 절차 행위이다. 토지보상법 제28조에 근거를 둔다.
2) 요건	
	①재결신청권자는 오직 사업시행자뿐이다. ②사업시행자는 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 재결신청하며, ③토지보상법상 사업인정고시일로부터 1년 이내에 할 수 있다.
2. 소결	
	사안의 경우 협의가 불성립된 경우이므로, 사업시행자는 사업인정고시일인 2024년 11월 18일로부터 1년 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

Ⅲ. 乙 주장의 타당성	
	1. 무허가건축물 등의 부지의 의의
	무허가건축물 등이란 허가를 받거나 신고하고 건축해야 함에도 이러한 절차 없이 불법적으로 건축한 건축물을 말하며, 무허가건축물 등의 부지란 이들 불법건축물의 부지를 말한다.
	2. 보상평가기준
	1) 건축당시 이용상황 상정 평가원칙 (시행규칙 제24조)
	무허가건축물 등의 부지에 대하여는, 무허가건축물등이 건축 또는 용도변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다. 이는 무허가건축물 등의 부지를 현실 이용상황에 따라 평가하게 되면 불법이 적법으로 전환되어 공정하지 못한 보상이 행해질 수 있기 때문에 현황평가의 예외로서 인정된다.
	2) 예외 (부칙 제5조)
	토지보상법은 1989년 1월 24일 이전에 건축된 무허가건축물 등의 부지는 현실적 이용상황을 기준으로 평가한다.
	3) 부지의 범위
	대법원은 '무허가건물 등의 부지'란 당해 무허가건물 등의 용도·규모 등 제반 여건과 현실적인 이용상황을 감안하여

무허가 건물 등의 사용·수익에 필요한 범위 내의 토지와 무허가건물 등의 용도에 따라 불가분적으로 사용되는 범위의 토지를 의미하는 것이라고 해석하고 있다.

3. 乙 주장의 타당성

乙의 토지상의 건축물은 허가를 받지 않은 무허가건축물이므로 토지보상법 시행규칙 제24조에 의거 무허가건축물이 건축될 당시의 이용상황인 '답'을 기준으로 보상을 하여야 하며, 해당 무허가건축물은 89.1.24 이후의 무허가건축물로 부칙도 적용될 여지가 없다. 그러므로 '대지'로 보상해 달라는 乙 주장은 타당하지 않다.

(물음3) (10점)

I. 논점의 정리

사안의 건축물은 무허가건축물에 해당한다. 따라서 무허가건축물이 손실보상의 대상이 되는 재산권인지를 검토한다.

II. 무허가건축물의 보상대상 여부

1. 무허가건축물의 의미

「건축법」등 관계법령에 의하여 허가등을 받고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가등을 받지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물을 말한다(시행규칙 제24조).

2. 무허가건축물의 보상대상 여부

1) 문제점

무허가건축물의 보상여부에 대해서는 명문 규정이 없기 때문에, 손실보상요건 중 허가유무에 따른 재산권 충족여부가 문제된다.

2) 견해

① 위반건축물에 대한 제재와 보상은 별개의 것으로 보아야 하므로 비록 불법건축물이라 하더라도 보상대상이라고 보는 견해, ② 토지보상법 제25조 의거 사업인정고시 후에는 토지보전의무가 있으므로 사업인정고시일을 기준으로 그 이전인 경우 보전의무의 대상이 되지 않아 보상의 대상이 된다고 보는 견해 및 ③ 무허가건축물을 보상한다면 결과적으로 무질서한 건축행위까지 승인하는 결과로 되기 때문에 보상대상이 아니라고 보는 견해가 대립한다.

3) 검토

생각건대 허가는 그 성질에 비추어 행위의 적법성 여부에만 관여하고 유효성 여부와는 무관하므로 재산권 요건을 충족하므로, 사업인정을 기준으로 하여 판단하는 견해가 타당하다.

Ⅲ. 사안의 경우

해당 건축물은 무허가이기는 하나 사업인정고시일 이전에 건축되었으므로 보상대상에 해당한다. 따라서 적법한 건축물의 평가방법과 동일한 평가하되, 무허가건축물은 통상 그 구조, 재료 등이 적법한 허가나 신고를 득하고 건축한 건축물에 비하여 시공의 정도가 떨어지고, 최초 허가등에 소요되는 비용 및 사용승인에 소요되는 비용과 보유기간 동안의 재산세 등은 이를 부담하지 않았으므로, 이를 고려하여 평가함이 타당하다.

-끝-

[문제2] (30점)

(물음1)(20점)

I. 논점의 정리

개별공시지가의 위법을 후행행위인 재산세부과처분 취소소송에서 주장할 수 있는지에 대한 물음으로 하자의 승계 가능성이 중심으로 검토한다.

Ⅱ. 관련 행정작용의 법적성질 (처분)

개별공시지가를 토지초과이득세, 개발부담금 산정 등의 기준이 되어 국민의 권리, 의무 내지 법률상 이익에 직접적으로 관계되어, 행정소송의 대상이 되는 <처분>으로 이고, 재

산세부와 처분 또한 세금에 대한 급부하명으로서 행정쟁송
법상 <처분>에 해당한다.

Ⅲ. 하자의 승계 가능성

1. 하자의 승계 의의, 취지

하자의 승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 행해지는
경우 선행행위의 위법이 후행 행정행위에 승계되어 후행 행
위를 다룰 수 있게 되는 것을 말한다. 법적안정성과 국민의
권리구제의 조화에 그 취지가 인정된다.

2. 하자승계 전제요건

1) 요건

① 선행행위에 <취소사유>가 존재하고, ② 선행행위에 <불
가쟁력>이 발생하여야 하며, ③ 선·후행행위 모두 <처분>
이고, ④ 후행행위는 적법하여야 한다.

2) 사안의 경우

① 개별공시지가와 재산세 부과 모두 <처분>이고, ② 행정소
송법 제20조 의거 행정심판의 재결서 정본을 송달 받을 날
부터 90일이 지났다면 불가쟁력이 발생되었고, ③ 재산세 부
과 처분이 적법하고, ④ 개별공시지가에 취소사유에 해당하
는 위법이 있다면 하자 승계의 전제요건은 모두 충족된다.

이하의 요건이 충족된 경우를 전제하여 하자의 승계 가능성을 논한다. 다만, 소유자의 이의신청과 행정심판 모두 받아들여지지 않은 점을 볼 때 개별공시지가에 위법이 없을 수도 있으며 그러한 경우는 하자승계의 전제요건이 미충족 되어 하자의 승계는 인정될 수 없을 것이다.

3. 하자승계 인정범위

1) 학설

① 선행행위와 후행행위가 하나의 법률효과의 발생을 목적으로 하는 경우 하자승계를 긍정하는 <하자승계론>과 ② 대인적, 사물적, 시간적 한계 내에서 예측 가능하고 수인 가능한 경우 선행행위의 구속력이 후행행위에 미쳐 하자승계를 부정하는 <구속력론>이 대립한다.

2) 판례

(1) 하자승계론 입장

「건축법」상 철거명령과 「행정대집행법」상 계고처분은 별개의 법률효과를 목적으로 하므로 하자의 승계를 부정하고, 「행정대집행법」상 계과처분과 대집행영장발부통보는 동일한 법률효과를 목적으로 하여 하자승계를 긍정한다.

(2) 구속력론 입장

표준지공시지가 결정은 수용재결과 별개의 법률효과를 목적으로 하지만 표준지공시지가에 하자가 있는 경우 수용재결 등 후행처분에서 표준지공시지가의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것이므로 하자승계를 긍정한다. 반면에 개별공시지가 결정에 대한 재조사청구에 따른 조정결정을 통지받고서도 더 이상 다투지 아니한 경우까지 개별공시지가 결정의 불가쟁력이나 구속력이 수인한도를 넘거나 예측 불가능 하다고 볼 수 는 없어 하자승계를 부정하는 판례도 있다.

3) 검토

하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자는 모두 합리성이 인정된다. 따라서 하자승계론을 기준으로 예측·수인 불가능성 등의 사정을 종합 고려하여 하자 승계를 인정함이 타당하다.

IV. 사안의 해결

①개별공시지가 결정과 재산세부와 처분은 별개의 법률효과를 목적으로 하고, ②甲은 이의신청 등 불복절차를 거쳤고, 행정심판에 대해 더이상 다투지 아니하였으므로 선행행위의 불가쟁력이나 구속력이 수인한도를 넘거나 예측 불가능 하

다고 볼 수 없다. 따라서 하자의 승계가 인정될 수 없으므로 P는 개별공시지가가 위법함을 이유로 재산세에 대한 취소소송을 제기할 수 없을 것이다.

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

취소판결은 제3자에 대하여도 효력을 미치기 때문에(행정소송법 제29조), 행정소송법은 제3자의 소송참가(제16조) 규정을 두어 제3자의 권익을 보호하고 있다. 해당 규정을 검토하여, 乙의 소송참가 가능성을 설명한다.

II. 제3자의 소송참가

1. 의의, 취지, 근거 (행정소송법 제16조)

제3자의 소송참가란 소송의 결과에 의해 권익의 침해받을 제3자가 있는 경우에 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 그 제3자를 소송에 참가시키는 제도를 말한다. 제3자의 권익을 보호에 그 취지가 인정된다.

2. 요건과 절차

제3자의 소송참가의 요건으로는 ①타인간의 취소소송 등이 계속 중일 것, ②소송결과에 따라 법률상 이익의 침해를 받을 제3자일 것이 있다. 여기에서 '제3자'란 소송당사자 이외

의 자를 말하고, '이익의 침해'는 법률상 이익을 말하며, 단순한 사실상의 이익이나 경제상의 이익은 포함되지 않는다. 법원은 소송의 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의해 참가결정을 하고, 법원이 결정을 하는 때에는 미리 당사자 및 제3자의 의견을 들어야 하며, 제3자는 각하결정에 대해 즉시항고를 할 수 있다.

3. 소송참가인의 지위

소송참가는 민사소송법 제67조가 준용되므로 소송참가인의 필수적 공동소송에서의 공동소송인에 준하는 지위에 서게 되나, 당사자적격은 없으므로 공동소송적 보조참가인의 지위와 유사하다고 보는 것이 통설이다.

Ⅲ. 乙의 소송참가 가능성

①사안의 취소소송은 타인간의 소송이며, ②타인간의 취소소송이 계속 중이라면 ③매수 예정자인 乙은 이후 재산세 부과에 당사자로서 소송의 결과에 따라 법률상 이익이 침해받는 제3자이므로 행정소송법 제16조에 따라 乙은 해당 취소소송에 참가할 수 있다.

-끝-

[문제3] (20점)

I. 논점의 정리

자격취소처분에 절차상 하자가 있는 경우 그 하자가 치유될 수 있는지가 문제 되므로, 하자 치유 가능성을 살펴 甲 취소소송의 인용 가능성을 논한다.

II. 자격취소처분의 절차상 하자 여부

1. 청문 규정 검토

감정평가법 제45조에서는 국토교통부장관은 제13조 제1항 제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소 또는 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다고 규정하고 있으며, 행정절차법 제22조 제1항에서는 행정청이 신분·자격의 박탈 처분을 할 때에는 청문을 한다고 규정하고 있다. 감정평가법 및 행정절차법을 종합적으로 고려해 볼 때, 자격박탈인 자격취소처분시에 행정청은 청문을 실시 하여야 한다.

2. 행정절차법 제21조 제2항 (청문 통지)

행정절차법 제21조 제2항에서는 행정청은 청문을 하려면 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 처분의 제목, 당사자의 성명 또는 명칭과 주소, 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적 근거, 의견제출기한 등을 당사자등에

게 통지하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 사안의 경우 (위법성 정도)

국토교통부장관은 자격취소처분시 청문을 반드시 거쳐야 하고, 청문에 대한 통지는 청문일 10일 전까지 하여야 한다. 따라서 사안의 자격취소처분은 절차상 하자 있는 처분이며, 절차상 하자의 독자적 위법성에 대해 견해 대립이 있으나 통설·판례는 적극설의 입장에서 절차상 하자의 독자적 위법성을 긍정한다. 또한 그 하자의 정도는 중대하기는 하나 일반이 보기에 명백하다고까지 볼 수는 없어 <취소사유>에 해당한다고 보는 것이 일반적이다.

IV. 하자의 치유 가능성

1. 하자의 치유 의의

하자의 치유란 성립 당시에 하자가 있는 행정행위라 하더라도 사후에 그 하자를 보완하였다든가 또는 그 하자가 취소를 요하지 않을 정도로 경미해진 경우에 그 행위를 적법한 것으로 보아 효력을 유지시키는 것을 말한다.

2. 인정여부

① 행정의 능률성 측면에서 하자의 치유를 인정하는 <긍정설>, ② 법치주의 관점에서 원칙적으로 부정하는 <부정설>

및 ③국민의 방어권 보장을 침해하지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용해야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다. 판례는 법치주의 관점에서 원칙적으로 허용될 수 없으나 예외적으로 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용할 수 있으나 이 경우에도 국민의 권리나 이익을 침해하지 않아야 한다고 하여 제한적 긍정설의 입장을 취하고 있다. 생각건대, 법치주의의 원칙상 원칙적으로 부정함이 타당하나 행정의 능률성 등을 종합 고려하여 판례와 같이 제한적으로 긍정함이 타당하다.

3. 적용영역

전통적 견해와 판례는 하자의 치유는 취소할 수 있는 행위에만 인정되고, 무효인 행정행위에는 인정하지 않는다고 본다. 또한 내용상 하자도 치유 가능하다고 보는 견해도 있으나 행정의 법률적합성의 원칙을 고려할 때 부정하는 것이 타당하다. 따라서 하자의 치유는 취소할 수 있는 행위와 절차상 하자 또는 형식상 하자에만 가능하다고 보는 것이 일반적이다.

4. 한계 (시간적 한계)

①국민의 신뢰보호와 예측 가능성을 위해 하자의 치유는 쟁송제기 이전까지만 가능하다고 보는 <쟁송제기이전시설>,

②행정심판의 내부통제 기능을 고려하여 소송제기 이전까지 가능하다고 보는 <소송제기이전시설> 및 ③국민의 권리구제의 침해가 없는 경우에 쟁송종결이전까지 허용된다고 보는 <쟁송종결이전시설>의 견해가 대립한다. 판례는 이유제시가 결여된 과세처분의 하자치유와 관련하여 늦어도 처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간 내에 하여야 한다고 하여, 쟁송제기이전시설을 취하고 있다. 생각건대, 행정의 효율성과 공정한 행정 및 사전적 권리구제 기능 등을 종합 고려할 때 <쟁송제기이전시설>이 타당하다.

5. 사안의 경우

관련 판례에서 행정청이 식품위생법상의 청문절차를 이행함에 있어 청문서 도달기간을 다소 어겼지만 영업자가 이의하지 아니한 채 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 변명하는 등 방어기회를 충분히 가진 경우 하자는 치유되었다고 판시한 바 있다. 사안의 경우 자격취소처분의 하자는 ①절차상 하자로서, ②취소사유에 해당하고, ③甲의 취소소송 제기 전에 청문장에 출석하여 충분한 소명을 하였으므로, 해당 자격취소처분의 하자는 치유되었다고 봄이 타당하다.

V. 甲 취소소송의 인용가능성

甲의 자격취소처분의 절차상 하자는 쟁송제기 전에 치유되어 해당 자격취소처분은 적법한 것으로 인정되므로 甲이 제기한 취소소송은 인용가능성이 없다.

-끝-

[문제4] (10점)

I. 개설

제소기간이란 소송을 제기할 수 있는 시간적 간격을 말한다. 행정소송법 제20조에 제소기간에 관한 규정이 있고, 이의신청을 거친 경우 행정기본법 제36조 제4항에 따라 제소기간이 기산되므로 이를 각각 설명한다.

II. 곧바로 행정소송을 제기하는 경우

1. 행정소송법 제20조 제1항 검토

취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내 또는 처분등이 있는 날부터 1년을 경과하면 제기하지 못하며, 처분등이 있음을 안 날과 처분이 있는 날 중 어느 하나의 기간이라든가 경과 하면 제소할 수 없다. 여기에서 '처분 등이 있음을 안 날'이란 통지등에 의해 당해 처분 등이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미하며, '처분이 있는 날'이란 행정처분이 상대방에게 도달되어 효력이 발생한 날을 의미한다.

2. 소결

개별공시지가에 대해 통지받았다면 그날로부터 90일 이내에 취소소송을 제기하여야 하고, 개별통지 하지 않고 공고하였다면 상대방은 공고일에 처분이 있음을 알았다고 의제할 수 없으므로 공고일로부터 1년 이내에 취소소송을 제기할 수 있다.

Ⅲ. 이의신청을 거쳐 행정소송을 제기하는 경우

1. 행정기본법 제36조 제4항 검토

이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

2. 소결

부동산공시법상 이의신청을 거쳤다면, 행정기본법 제36조 제4항에 의해 이의신청의 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 취소소송을 제기할 수 있다.

-끝-

이 하 여 백

3기 4주차 예시답안

[문제1] (40점)

(물음1) (15점)

I. 개설

손실보상이란 국가 등이 공공필요에 의해 행한 적법한 공권력의 행사로 인해 가해진 개인의 손해에 대하여 행정주체가 행하는 보상을 말한다. 공익사업시행지구 밖에서도 공익사업으로 인해 침해가 발생하는 경우 보상하면 보상하여야 하며, 구체적으로 토지보상법 제79조에서 간접손실에 대해 규정을 마련해 두고 있다.

II. 간접손실보상 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제79조)

간접손실은 공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 가해지는 손실 중 공익사업으로 인하여 필연적으로 발생하는 손실을 말하며, 간접손실보상은 이러한 간접손실을 보상하는 것이다. 통설·판례는 간접손실을 헌법 제23조 제3항의 손실에 포함된다고 보며, 토지보상법 제79조에 근거 규정을 두고 있다.

III. 간접손실보상의 법적 성격

간접손실보상의 법적 성질에 대해서는 손해배상설, 손실보상설, 결과책임설 등이 주장되고 있으나, 손실보상설이 합리적이라 할 수 있다. 그러나 논자에 따라서는 특별한 수인한

도를 넘는 경우에는 그 피해에 대하여 손실보상이 아닌 손해배상이 주어져야 한다는 주장도 있다.

IV. 간접손실보상의 요건

간접손실보상은 일반적으로 ①공익사업의 시행에 수반된 사업지구 밖의 제3자가 입은 손실이 존재할 것, ②공익사업의 시행으로 그러한 손실이 발생하리라는 것을 예견할 수 있고, 그 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있을 것이라는 간접손실 존재의 요건을 요구한다. 이와 더불어 헌법 제23조 제3항의 손실보상의 일반적 요건, 즉 공공필요에 의한 적법한 공권력 행사로 인한 재산권에 침해로 특별한 희생이 발생하고, 보상규정이 존재해야 하는 요건이 요구된다.

V. 간접손실이 헌법 제23조 제3항에 포함되는지 여부

1. 문제점

간접손실이 헌법 제23조 제3항에 포함되는 손실이라면 헌법 제23조 제3항의 정당보상이 주어져야 하므로, 이하 견해대립을 검토한다.

2. 학설

헌법 제23조 제3항은 공용침해로 인하여 재산권자에게 직접적으로 발생한 손실만을 보상하는 것으로 규정하고 있다

고 보는 부정설, 간접손실도 적법한 공용침해에 의해 필연적으로 발생한 손실이므로 헌법 제23조 제3항의 손실보상에 포함시키는 것이 타당하다는 긍정설이 있다.

3. 판례 및 검토

판례는 간접손실을 헌법 제23조 제3항에서 규정한 손실보상의 대상이 된다고 본다. 간접손실도 적법한 공용침해로 인하여 예견되는 통상의 손실이고, 헌법 제23조 제3항을 손실보상에 관한 일반적 규정으로 보는 것이 타당하므로, 간접손실을 헌법 제23조 제3항의 손실에 포함시키는 것이 타당하다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

간접손실보상으로서 영업손실보상의 요건을 충족하는지를 토지보상법 시행규칙 제64조를 통해 검토하고, 공익사업 이후에 발생한 손실도 간접손실에 포함되는지를 '그 밖의 부득이한 사유'에 대한 판례를 중심으로 검토하여 사안을 해결한다.

II. 특별한 희생의 발생 여부

1. 특별한 희생의 의미

	특별한 희생이란 특정 개인에 대한 수용, 사용, 제한이 사람들이 수인할 수 있는 정도를 넘는다는 점에서 특별한 것이라는 의미이다.
	2. 판단기준
	1) 형식적 기준설
	형식적 기준설은 평등의 관점에서 판단하며, 공용수용에 해당하는가를 가리기 위해서는 먼저 재산권의 침해를 받는 자가 특정되어 있는가를 기준으로 판단한다. 특정인에게 가해지는 재산권의 침해는 그 자에 대해서만 가해지는 침해이기 때문에 당사자에게 불평등하게 과하는 개별적 침해로서 특별희생을 야기하는 것으로 본다.
	2) 실질적 기준설
	실질적 기준설은 재산권을 침해하는 행위의 실질적 내용(침해의 본질성 및 강도)에 따라 특별한 희생을 판단하며 구체적으로 사적효용설, 목적위배설, 상황구속성설, 수인한도설 등이 있다.
	Ⅲ. 간접손실 요건 검토
	1. 일반적 요건
	①이 사건 잠업사는 공익사업 시행지구 밖에 있었고, ②해

	당 공익사업은 철도 사업으로서 그 시행으로 소음등이 발생하여 인근 영업에 지장을 줄 우려가 있음을 예견할 수 있고, ③그 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있으므로 이하는 보상규정 여부를 검토한다.
	2. 보상규정의 존재
	1) 시행규칙 제64조 검토
	공익사업시행지구밖에서 제45조에 따른 영업손실의 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가 공익사업의 시행으로 인하여 ① 후지의 3분의 2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우 또는 ② 출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 영업자의 청구에 의하여 당해 영업을 공익사업시행지구내 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.
	2) '그 밖의 부득이한 사유'의 의미
	판례는 공익사업시행지구 밖 영업손실보상의 특성과 헌법이 정한 '정당한 보상의 원칙'에 비추어 보면, 공익사업시행지구 밖 영업손실보상의 요건인 '공익사업의 시행으로 인한 그 밖의 부득이한 사유로 일정 기간 동안 휴업이 불가피한 경우'란 공익사업의 시행 또는 시행 당시 발생한 사유로 휴

	업이 불가피한 경우만을 의미하는 것이 아니라 공익사업의 시행 결과, 즉 그 공익사업의 시행으로 설치되는 시설의 형태·구조·사용 등에 기인하여 휴업이 불가피한 경우도 포함된다고 해석함이 타당하다고 판시한 바 있다.
	IV. 甲의 손실보상 가능성
	甲은 공익사업시행지구 밖에서 잠업사를 운영해 왔고, 해당 공익사업으로 설치된 시설의 운행인 철도운행으로 인한 소음 발생으로 더 이상 영업을 할 수 없게 되었다. 따라서 甲은 시행규칙 제64조의 영업손실보상의 대상의 요건이 충족된다.
	(물음3) (10점)
	I. 논점의 정리
	손실보상 청구절차를 살펴보고, 甲이 재결을 거쳐야 하는지를 재결전치주의와 관련하여 살펴본다.
	II. 손실보상 청구 절차 (토지보상법 제80조)
	토지보상법 제80조에서는 제79조제1항 및 제2항에 따른 비용 또는 손실이나 토지의 취득에 대한 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정하고(제1항), 제1항에 따른 협의가 성립되지 아니하였을 때에는 사업시행자나 손실을

	입은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다(제2항)고 규정하고 있다.
	Ⅲ. 재결을 반드시 거쳐야 하는지 여부
	1. 재결전치주의 의미
	재결전치주의란 행정소송을 제기하기에 앞서 토지수용위원회의 재결을 거쳐야 하는 것을 말한다. 토지보상법 제85조 제1항은 불복의 대상을 "제34조 재결"이라고 규정하는바, 재결전치주의를 취한 것으로 볼 수 있다.
	2. 판례
	대법원은 토지보상법 제26조, 제28조, 제30조, 제34조, 제50조, 제83조 내지 제85조의 규정 내용과 입법 취지 등을 종합하면, 공익사업으로 인하여 공익사업시행지구 밖에서 영업을 휴업하는 자가 사업시행자로부터 시행규칙 제47조 제1항에 따라 영업손실에 대한 보상을 받기 위해서는, 토지보상법 제34조, 제50조 등에 규정된 재결절차를 거친 다음 그 재결에 대하여 불복이 있는 때에 비로소 토지보상법 제83조 내지 제85조에 따라 권리구제를 받을 수 있을 뿐이다. 이러한 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다고 판시한 바 있다.

3. 소결

공용수용과 손실보상은 엄격한 절차에 따라 이루어진다. 특히 손실보상과 관련하여서는 토지수용위원회의 재결을 거쳐 보상이 전문적이고, 공정하게 이루어질 수 있도록 함이 타당하다.

IV. 사안의 해결

甲은 영업손실보상을 받기위해서 재결을 거쳐야 하고, 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구할 수는 없다.

-끝-

[문제2] (30점)

(물음1) (20점)

I. 논점의 정리

국토교통부장관이 처분사유를 추가할 수 있는지와 관련하여, 처분사유 추가·변경의 인정여부를 학설과 판례를 통해 설명하고, 당초 처분사유와 추가하려는 처분사유의 기본적인 사실관계에서 동일성을 살펴 사안을 해결한다.

Ⅱ. 처분사유 추가·변경의 인정여부

1. 의의 및 구별개념

처분사유 추가, 변경은 처분 당시에 존재하였으나 처분의

이유로 제시되지 않은 사실 및 법적근거를 소송 계속 중 추가하거나 변경하는 것을 말한다. 처분사유의 추가·변경은 소송의 심리에 관한 것으로 실질적 적법성 및 소송법상의 문제이고, 절차상 하자의 치유는 형식적 적법성 및 행정작용법상의 문제로 양자는 구별된다.

2. 인정 여부

1) 학설

- ① 처분사유의 추가·변경을 거부하여도 행정청은 새로운 사유를 들어 새로운 처분을 할 수 있으므로 분쟁의 일회적 해결과 소송경제 측면에서 추가·변경을 인정하는 <긍정설>.
- ② 처분사유의 추가·변경을 인정하면 처분의 상대방은 예기치 않은 불이익을 받을 수 있으므로 부정하는 <부정설> 및
- ③ 소송경제와 원고의 방어권 보장을 조화시켜 제한적으로 허용하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

2) 판례 및 검토

판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 있다고 인정되는 범위에서 처분사유 추가·변경을 긍정하여 제한적으로 긍정하는 입장이다. 생각건대, 실질적 법치주의와 분쟁의 일회적 해결이라는 요청 및 원고의 방어권 보장과 신뢰보호 조화 관점에서 제한적 긍정설이 타당하

다.

Ⅲ. 인정 요건

1. 시간적 범위

①처분사유의 추가·변경은 사실심 변론 종결시까지만 허용되며, ②취소소송에서 처분의 위법성 판단의 기준시점을 처분시로 보는 <처분시설>에 따르면 처분시에 객관적으로 존재하였던 사유만이 처분사유의 추가·변경의 대상이 된다. 사안의 경우 취소소송 계속 중이며 설문에서 구체적 언급이 없으므로 사실심 변론 종결 전이고, 추가하려는 처분사유가 처분시에 존재했던 사유라고 전제한다면 시간적 범위는 문제되지 않는다.

2. 객관적 범위

①처분사유의 추가·변경은 취소소송의 소송물 범위 내에서만 가능하다. 즉, 처분의 동일성이 유지되어야 하며, ②추가·변경되는 처분사유는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적인 사실관계 있어서 동일성이 인정되어야 한다. 사안의 경우 처분사유를 추가하여도 소송물은 동일하므로 기본적인 사실관계의 동일성이 있는지를 검토하여야 한다.

3. 기본적인 사실관계의 동일성 여부

1) 기본적 사실관계의 동일성의 의미

판례는 기본적 사실관계가 동일하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말한다고 판시한 바 있다.

2) 관련 판례 (2010두28106)

행정처분이 적법한지는 특별한 사정이 없는 한 처분 당시 사유를 기준으로 판단하면 되고, 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가라고 볼 수 없으므로 이와 같은 경우에는 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실에 대하여 처분 후 추가·변경한 법령을 적용하여 처분의 적법 여부를 판단하여도 무방하다. 그러나 처분의 근거 법령을 변경하는 것이 종전 처분과 동일성을 인정할 수 없는 별개의 처분을 하는 것과 다름없는 경우에는 허용될 수 없다.

IV. 사안의 해결

사안의 경우 당초 처분사유는 감정평가법 제27조의 자격증 부당행사 금지의 위반이고 추가하려는 처분사유는 동법 제25조의 성실의무 위반이다. 양자는 그 기초인 사회적 사실

	관계의 동일성을 인정하기가 어렵고, 그 근거 법률도 다르므로 기본적 사실관계의 동일성이 없다. 따라서 국토교통부장관은 처분사유를 추가할 수 없다.
	(물음2) (10점)
	I. 징계의 의의, 근거 (감정평가법 제39조)
	징계란 감정평가법 제39조 제1항의 각호를 위반한 경우 국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라내는 자격취소, 등록취소, 2년이하의 업무정지, 견책 등을 말한다.
	II. 징계의 법적성질 (재량행위)
	재량행위란 행정법규가 행정청에 일정한 한도 내에서 재량권을 부여하고 있는 행정행위를 말한다. 감정평가법 제39조에서 '~징계를 할 수 있다'고 명문화하고 있으므로, 업무정지처분(징계)은 <재량행위>에 해당한다.
	III. 감정평가법상 징계 절차
	감정평가사 협회는 감정평가사에게 징계 사유가 있다고 인정하는 경우, 그 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 징계를 요청할 수 있다(법 제39조 제3항). 국토교통부장관은 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정되면, 증명서류를

갖추어 감정평가관리·징계위원회에 징계의결을 요구하고, 징계위원회는 징계의결의 요구를 받으면 지체 없이 그 징계요구 내용과 징계심의기일을 당사자에게 통지하여야 한다. 징계위원회는 징계의결의 요구를 받은 날부터 60일 이내 징계에 관한 의결을 하여야 하며, 당사자는 징계위원회에 출석하여 구술 또는 서면으로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 필요한 증거를 제출할 수 있다. 국토교통부장관은 위원회의 의결에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 징계사실을 당사자와 감정평가사협회에 각각 서면으로 통보하여야 하고, 이 경우 통보 서면은 징계사유를 명시하여야 한다.

IV. 징계위원회의 성격 및 의결의 구속력

징계위원회는 합의제 행정기관이다. 감정평가법 제39조 제1항에서 국토교통부장관은 징계위원회의 의결을 따라 징계를 할 수 있다고 규정하고 있으므로 징계위원회는 구속력을 가지는 의결기관에 해당한다.

-끝-

[문제3] (20점)

(물음1) (10점)

I. 개설

개별공시지가란 표준지의 공시지가를 기준으로 산정한 개별

	토지의 가격을 말한다. 시장·군수·구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 매년 개별공시지가를 결정·공시한다. 이러한 개별공시지가의 적정성과 공정성을 위해 부동산공시법에는 감정평가법인등의 검증제도를 마련해두고 있다.
	Ⅱ. 검증의 의의 및 근거 (부동산공시법 제10조 제5항)
	개별공시지가의 검증이란 개별공시지가의 타당성을 전문가인 감정평가사가 검토하는 것을 말한다. 담당공무원의 비전문성을 보완하고, 개별공시지가의 객관성, 신뢰성 확보에 취지가 있다.
	Ⅲ. 검증의 법적성질
	검증 자체는 사실행위로서 법적 효과를 가져오지 않는다. 다만, 검증절차는 개별공시지가 결정·공시의 필수적 절차로서 검증을 거치지 않은 개별공시지가 결정행위는 하자 있는 행정처분이 된다.
	Ⅳ. 검증 내용
	1. 주체 및 책임
	검증의 주체는 감정평가법인등이며 시·군·구청장은 해당 지역

의 표준지공시지가를 조사·평가한 감정평가법인등 또는 감정평가실적이 우수한 감정평가법인등에 검증을 의뢰하여야 한다.

2. 검증의 종류

필수절차인 산정지가검증, 이해관계인이 의견 제출한 경우 실시하는 의견제출 지가검증, 토지소유자등이 이의신청 제기 시 실시하는 이의신청 지가검증 등이 있다.

3. 검증사항 (부동산공시법 시행령 제18조)

①비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항 ②개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항 ③산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항 ④산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가와와의 균형 유지에 관한 사항 ⑤그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항이다.

4. 검증의 실시 및 생략 (시행령 제18조 제3항)

시군구청장은 검증이 필요없다고 인정되는 때는 지가의 변동상황 등을 고려하여 검증절차를 생략할 수 있으나, 개발사업의 시행, 용도지역 등의 변경 사유가 있는 경우 검증을 실시하여야 한다.

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

개별공시지가의 결정 절차를 살펴보고, 검증에 따라 결정된 개별공시지가가 위법한지와 관련해 판례를 검토하고, 부동산공시법 제11조의 이의신청을 거친 경우로서 행정기본법 제36조 제4항을 살펴 제소기간의 기산일을 논한다.

II. 개별공시지가의 결정 절차 (부동산공시법 제10조)

① 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상은 표준지공시지가를 기준으로 ② 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하고, ③ 감정평가법인등의 검증 및 ④ 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어 ⑤ 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 개별공시지가를 결정·공시하고 ⑥ 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

III. 개별공시지가의 위법성 여부

1. 판례

판례는 시장 등은 표준지공시지가에 토지가격비준표를 사용하여 산정된 지가와 감정평가업자의 검증의견 및 토지소유자 등의 의견을 종합하여 당해 토지에 대하여 표준지공시지와 균형을 유지한 개별공시지가를 결정할 수 있고, 그와

같이 결정된 개별공시지가가 표준지공시지가와 균형을 유지하지 못할 정도로 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 결과적으로 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되었거나 감정평가사의 검증의견에 따라 결정되었다는 이유만으로 그 개별공시지가의 결정이 위법하다고 볼 수는 없다고 판시한 바 있다.

2. 소결

시장은 부동산공시법 제10조의 모든 절차를 거쳐 개별공시지를 결정하였고, 적정한 절차로서 검증 및 심의를 거쳤으므로 검증에 따라 결정되었다는 사정만으로 해당 개별공시지가가 위법하다고 볼 수는 없다.

IV. 제소기간의 기산일

1. 행정기본법 제36조 제4항 검토

이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 제1항의 처분에 대하여 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

2. 소결

甲의 개별공시지가에 대한 취소소송의 제소기간의 기산일은

행정기본법 제36조 제4항에 의거 이의신청의 결과를 통지 받은 2020. 07. 10일이 된다.

-끝-

[문제4] (10점)

I. 문제점

감정평가계약은 민법상 계약이므로, 감정평가법 제28조 제1항의 규정이 없더라도, 감정평가법인등은 의뢰인 및 선의의 제3자에게 민법상 손해배상책임을 부담한다. 따라서 감정평가법 제28조 제1항의 규정이 민법 제750조의 특칙인지 문제 된다.

II. 견해의 대립

1. 불법행위 특칙설

이 규정은 감정평가법인등을 보호하기 위해 일반 채무불이행책임이나 불법행위책임을 저야 할 경우라도 특별한 경우에 한하여 불법행위책임만 지도록 특칙을 정한 것이라는 견해로서, 감정평가법인등의 주관적 견해에 따라 평가액에 어느 정도 차이나는 것은 불가피하므로 현저한 차이가 있을 때만 위법성을 인정함이 상당한 점, 소액의 평가수수료를 받을 뿐인데 막대한 배상책임을 지거나 빈번한 배상책임을 추궁당하면 감정평가제도의 존속자체가 위태로울 수 있다는

점 등을 논거로 한다.

2. 법정책임설

이 규정은 보험이나 공제와 관련하여 규정한 것으로서, 보험이나 공제로 처리되는 감정평가법인등의 손해배상책임의 범위를 한정하는 것일 뿐, 채무불이행책임이나 불법행위책임을 배제하는 규정은 아니라고 보는 견해이다. 이 견해는 이 규정은 감정평가업자에게 배상책임을 부과하면서 이를 담보하는 보험가입을 의무화 하도록 하는데 입법취지가 있고, 고의, 과실이 드러났는데도 다른 요건을 추가로 요구하여 감정평가법인등을 보호하는 것은 문제가 있다는 점을 논거로 한다.

3. 판례

판례는 감정평가법인등의 부실감정으로 인하여 손해를 입게 된 감정평가의뢰인이나 선의의 제3자는 감정평가법상 손해배상책임과 민법상의 불법행위로 인한 손해배상책임을 함께 물을 수 있다고 하여, 법정책임설을 취한 것으로 보여진다(대법원 97다36293).

4. 검토

감정평가법인등에 대한 손해배상책임을 널리 인정하는 것은

자칫 감정평가제도가 위태롭게 만들 우려가 있다. 감정평가
법 제28조는 이러한 정책적 배려에서 마련 규정으로 볼 수
있는 점, 특칙이 아니라고 볼 경우 감정평가법 제28조 규정
이 무의미한 규정이 된다는 점 등을 종합적으로 고려할 때,
특칙으로 봄이 타당하다.

-끝-

이 하 여 백

3기 5주차 예시답안

[문제1] (40점)

(물음1) (10점)

I. 개설

토지는 공공복리 및 국토의 효율적 이용과 보전을 위해 공법상 제한을 받으며, 공법상 제한은 토지의 가치에 큰 영향을 미친다. 이에 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하, 토지보상법)에서는 공법상 제한 받는 토지에 대한 보상평가기준을 마련해 두고 있다. 이하는 토지보상법 시행규칙 제23조를 중심으로 설명한다.

II. 공법상제한 받는 토지의 의미

공법상 제한을 받는 토지란 개별 법률에 의해 이용 규제를 받고 있는 토지를 말한다. 공법상 제한에는 일반적 계획제한과 개별적 계획제한이 있다. 일반적 계획제한은 제한 그 자체로 목적이 완성되고 구체적 사업시행이 필요하지 않은 제한을 말한다. 개별적 계획제한이란 그 제한이 구체적 사업시행을 필요로 하는 제한이다.

III. 토지보상법 시행규칙 제23조

1. 제1항 검토

공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가한다. 다만, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직

접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.

2. 제2항 검토

당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도 지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다.

IV. 구체적인 예

<일반적 계획제한>은 국토계획법에 따른 용도지역 등 지정 및 변경, 「군사기지 및 군사시설보호법」에 따른 군사시설보호구역의 지정 및 변경, 「수도법」에 따른 상수원보호구역의 지정 및 변경, 「자연공원법」에 따른 자연공원 및 공원보호 구역의 지정 및 변경 등이 있고, 그 밖에 이와 유사한 토지 이용계획제한 등이 있고, <개별적 계획제한>은 국토계획법에 따른 도시·군계획시설 및 도시·군 관리계획의 결정고시, 토지보상법상 사업인정고시, 그 밖에 관련 법령에 따른 공익사업 계획 또는 시행의 공고 또는 고시, 공익사업시행을 목적으로 한 사업구역·지구·단지 등의 지정고시 등이 있다.

(물음2) (20점)

I. 논점의 정리

용도지역은 도시·군 관리계획으로 지정된다. 따라서 도시·군 관리계획의 법정성격을 검토하고, 계획재량의 통제를 살펴 해당 공익사업이 없었더라면 제3종 일반주거지역으로 변경되지 않은 행위가 계획재량 일탈·남용인에 해당하는지를 논한다.

II. 도시·군관리계획의 법적성격 (행정계획)

행정계획이란 행정주체가 일정한 행정활동을 위해 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 행정수단을 선정하고 조정·종합화 하는 활동기준 또는 설정행위를 말한다. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하, 국토계획법)에 의거 도시·군관리계획으로 용도지역은 지정되며, 용도지역 지정은 국민의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치므로 처분성이 인정되는 행정계획이다.

III. 계획재량과 행정재량의 구분

1. 계획재량의 의의

계획재량이란 계획청이 행정계획을 수립함에 있어서 인정되는 광범위한 형성의 자유를 말한다. 통상 계획법률은 추상적인 목표와 절차만을 규정하고 있을 뿐 행정계획의 내용에 대하여는 별다른 규정을 두고 있지 않는데, 이러한 계획법

률의 특성에 기인하여 계획청에게 재량이 인정된다.

2. 행정재량과의 구분

1) 학설

① 계획재량은 목적과 수단으로 구성되었으나 재량행위는 요건과 효과로 구성되어 양자는 규범구조가 서로 다르고, 계획재량에는 형량명령이라는 고유한 하자이론이 존재하여 질적 차이가 있다고 보는 <질적 차이 긍정설>과 ② 규범구조의 차이는 본질적인 것이 아니고 형량명령도 비례의 원칙의 내용에 해당하는 법원리라고 보아 질적 차이를 부정하고 양적 차이만을 인정하는 <질적 차이 부정설>이 대립한다.

2) 판례

종래에는 계획재량에 하자와 관련하여 재량권의 일탈·남용으로 사안을 해결하였는데, 최근에는 재량의 일탈·남용이라는 용어 대신 형량에 하자가 있다고 하여 계획재량의 고유한 하자론을 인정하여 계획재량의 독자성을 긍정하는 입장에 있다.

3) 소결

계획재량은 행정재량에 비해 비교적 광범위한 형성의 자유가 인정된다고 보는 것이 일반적이다. 그러나 이는 양적인

차이로 이해하여야 하며, 양자 모두 행정청의 선택의 자유를 인정하는 것이므로 본질적으로 차이가 있다고 보기는 어렵다.

IV. 계획재량의 통제

1. 계획재량의 한계

행정계획을 수립함에 있어서는 계획청에게 계획재량이 인정되는데, 이러한 계획재량은 무제한적인 것이 아니라 일정한 한계를 가진다. ① 행정계획은 근거 법령의 목적에 부합하는 것이어야 하며, ② 행정계획은 그 목적 달성에 필요한 수단이어야 한다. 또한 ③ 필요한 수단이라 하더라도 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다(형량명령).

2. 형량명령의 준수

형량명령이란 행정계획을 입안·결정함에 있어서 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다는 원칙을 말한다. 형량명령의 준수는 ①조사단계(비교형량하여야 할 모든 관련이익을 조사), ②평가단계(관련이익을 중요도에 따라 평가), ③ 비교·형량단계(협의를 비교형량)를 거쳐 행해진다.

3. 형량하자 (판례)

형량하자의 종류로는 ①형량을 전혀 하지 않은 <형량의

	해태>, ②형량에 반드시 포함되어야 할 특정이익을 형량하지 않은 <형량의 흠결>, ③형량을 하기는 하였으나 객관성과 비례성을 결여한 <오형량>이 있다. 종래에는 형량명령의 법리를 재량권 일탈·남용으로 해결하였으나, 원지동추 모공원과 관련한 판례에서 형량명령을 인정하고 형량하자로 '이익형량을 전혀 행하지 아니하거나 이익형량의 고려 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 누락한 경우 또는 이익형량을 하였으나 정당성과 객관성이 결여된 경우'를 언급하였으며, 형량에 하자가 있는 행정계획은 위법하다고 판시하였다. 다만, 형량하자의 효과에 관해서는 행정의 효율성 측면에서 일률적으로 판단하기 보다 하자의 정도에 따라 개별적으로 판단하는 것이 타당하다.
	V. 계획재량 일탈·남용 여부
	1. 관련 판례
	공익사업을 위하여 취득하는 토지에 대한 보상액 산정을 위하여 토지가격을 평가할 때 일반적 계획제한에 해당하는 용도지역 등의 지정 또는 변경이라도 특정 공익사업의 시행을 위한 것이라면 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 제한이라고 보아야 하는 점 등을 종합적으로 고려하면, 어느 수용대상 토지에 관하여 특정 시점에서 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 것이 특정 공익사업의 시행을

	위한 것일 경우 이는 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 제한이라고 보아 그 용도지역 등의 지정 또는 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가하여야 한다. 여기에서 특정 공익사업의 시행을 위하여 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않았다고 볼 수 있으려면, 그 토지가 특정 공익사업에 제공된다는 사정을 배제할 경우 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 행위가 계획재량권의 일탈·남용에 해당함이 객관적으로 명백하여야만 할 것이다.
	2. 소결 행정계획은 행정에 관한 전문적·기술적 판단을 기초로 하여 도시의 건설·정비·개량 등과 같은 특정한 행정목표를 달성하기 위하여 서로 관련되는 행정수단을 종합·조정하는 것이다. 따라서 주변 토지가 제3종 일반주거지역으로 변경되었다 하더라도 그러한 사정만으로 乙의 토지가 이 사건 공익사업이 없었더라면 당연히 제3종 일반주거지역으로 용도지역이 변경되었을 것이 명백하다고는 볼 수 없으므로, 계획재량 일탈·남용에 해당되지 않는다.
	VI. 乙주장의 타당성 乙의 토지는 해당 공익사업으로 제1종 일반주거지역에서 자연녹지지역으로 변경되었다. 따라서 토지보상법 시행규칙

제23조 제2항에 따라 용도지역이 변경되기 전의 용도지역인 제1종 일반주거지역으로 평가되어야 한다. 또한 해당 공익사업이 배제 되더라도 제3종 일반주거지역으로 변경되었다고 볼 수 없으므로 乙의 주장은 타당하지 않다.

-끝-

[문제2] (30점)

(물음1) (10점)

I. 토지가격비준표의 의의 및 취지

토지가격비준표란 표준지와 개별토지의 지가형성요인에 관한 표준적인 비교표이다. 이는 표준지를 기준으로 개별토지의 대량평가를 위하여 작성된 객관적인 지가산정표이며, 평가 전문가가 아니라도 누구나 신속하게 지가를 산정할 수 있는 계량화된 평가 잣대이다. 대량 토지에 대한 지가 산정 시 결여되기 쉬운 지가산정의 객관성과 합리성을 일정 수준 이상으로 끌어올릴 수 있고, 신속히 지가를 산정할 수 있는 장점을 지닌다.

II. 토지가격비준표의 근거 (부공법 제3조 제8항)

부동산공시법 제3조 제8항은 "국토교통부장관은 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지와 산정대상 개별토지의 가격형성요인에 관한 표준적인 비

교표(이하 "토지가격비준표"라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에 제공하여야 한다."고 규정하여 그 근거를 마련하고 있다.

Ⅲ. 법령보충적 행정규칙

1. 법령보충적 행정규칙의 의의

법령보충적 행정규칙이란 상위법령의 위임에 따라 대통령령·총리령·부령과 같이 법규명령 형식으로 제정되어야 할 사항을 훈령 등 행정규칙의 형식으로 제정한 것을 말한다.

2. 법적성질

1) 학설

①상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 보는 <법규명령설>, ②법규명령 형식은 대통령령·부령·총리령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 보는 <행정규칙설>, ③상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해로서, 위임 있다면 법규명령으로 보고 위임이 없는 경우에는 행정규칙으로 보는 <수권여부기준설> 등이 있다.

2) 판례

	판례는 국세청장의 훈령 형식인 재산제세사무처리규정과 관련하여 해당 규정이 소득세법 시행령의 위임에 따라 그 내용을 보충하는 기능을 가지면 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령으로서의 효력을 갖는다고 본다.
	3) 소결
	상위법령의 위임을 받아 법규사항을 정하는 행정규칙은 위임을 한 명령을 보충·구체화 하는 것을 내용으로 하는 경우 상위법령의 위임의 한계 내에서 상위법령과 결합하여 대외적 구속력을 갖는다고 보는 것이 타당하다. 또한 행정규제 기본법 제4조 제2항에 따라 전문적이고 기술적인 사항 등 최소한의 영역에서만 법령보충적 행정규칙의 법규성을 인정함이 타당하다.
	IV. 소결
	대법원은 과거 개별토지가격합동조사지침을 지가공시 및 토지등의평가에관한법률의 시행을 위한 집행명령으로서 법률보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있는 것으로 보아야 할 것이라 판시하였고, 토지가격비준표는 동법 제10조의 시행을 위한 집행명령인 개별토지가격 합동조사지침과 더불어 법령보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있는 것으로 보아야 한다고 판시한 바 있다. 부동산공시법 제

제3조 제8항에 토지가격비준표에 대한 위임규정이 있으며, 토지가격비준표는 개별토지가격을 산정하기 위한 지침이 되는 바 상위 법령을 보충하여 대외적 구속력이 인정된다고 봄이 타당하다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

개별공시지가 및 부동산공시법 제11조의 이의신청 기각결정의 처분성을 검토하여 취소심판의 대상을 설명하고, 이의신청을 거친 경우 취소심판의 청구기간을 행정기본법 제36조 제4항을 통해 살펴본다.

II. 개별공시지가의 법적성질 (처분)

1. 개별공시지가의 의의, 취지, 근거 (부동산공시법 제10조)

개별공시지가란 시장 등이 각종 세금의 부과와 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하기 위하여 매년 공시하는 개별토지의 단위면적당 가격을 말하며, 부동산공시법 제10조에 그 근거가 있다.

2. 법적성질

대법원은 개별토지가격 결정은 관계법령에 의한 토지초과이득세, 택지초과소유부담금 또는 개발부담금 산정의 기준이

	되어 국민의 권리나 의무 또는 법률상 이익에 직접 관계되는 것으로서 행정소송법 제2조 제1항 제1호 소정의 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사이므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 하였다. 생각건대, 개별공시지가는 이후 과세처분 등의 직접적 기준이 되어 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로 항고소송의 대상인 처분으로 보아 항고쟁송으로 다룰 수 있도록 해야 할 것이다.
	Ⅲ. 이의신청 기각 결정의 처분성 유무
	1. 이의신청의 의의, 취지, 근거 (부동산공시법 제11조)
	개별공시지가의 이의신청이란 개별공시지가에 이의가 있는 자가 시장등에게 이의를 신청하고 시장등이 심사하는 불복 절차를 말한다. 개별공시지가의 객관성과 공신력 제고에 그 취지가 인정된다.
	2. 관련 판례 (2010두8676 판결)
	이의신청은 행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위로 침해된 국민의 권리 또는 이익을 구제함을 목적으로 하여 행정청과 별도의 행정심판기관에 대하여 불복할 수 있도록 한 절차인 행정심판과는 달리, 처분청이 다시 심사하여 잘못이 있는 경우 스스로 시정하도록 한 절차이다. 따라서 이

이의신청을 받아들이지 않는 취지의 기각 결정은, 종전의 처분을 유지함을 전제로 한 것에 불과하고 또한 처분에 대한 행정심판이나 행정소송의 제기에도 영향을 주지 못하므로, 결국 이의신청인의 권리·의무에 새로운 변동을 가져오는 공권력의 행사나 이에 준하는 행정작용이라고 할 수 없어, 독자적인 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다고 봄이 타당하다고 판시한 바 있다.

3. 소결

이의신청은 처분을 한 행정청이 재심사하는 절차이며, 이의신청을 기각하는 결정은 종전 처분을 유지하는 것에 불과하므로 판례와 마찬가지로 이의신청을 받아들이지 않는 기각 결정은 처분성이 없다.

IV. 취소심판의 대상 (행정심판법 제3조)

행정심판법 제3조에서는 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에 따라 행정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 사안의 경우 개별공시지가 결정은 행정쟁송법상 처분이므로 개별공시지가를 대상으로 취소심판을 청구하여야 한다.

V. 취소심판 청구기간 (행정기본법 제36조 제4항)

행정기본법 제36조 제4항에서는 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 제1항의 처분에 대하여 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 이의신청의 결과를 통지 받은 2020년 7월 10일부터 90일 이내에 취소심판을 청구하여야 한다.

-끝-

[문제3] (20점)

(물음1) (10점)

I. 쟁점의 정리

감정평가법은 공정한 감정평가를 도모함으로써 국민의 재산권을 보호하고 국가경제 발전에 기여함을 목적으로 한다. 이를 위해 동법 제25조에서 감정평가법인등의 성실의무 등을 규정하고 있다. 이를 검토하고, 법인등의 성실의무를 살펴 乙주장의 타당성을 논한다.

II. 감정평가법 제25조 제1항 성실의무

1. 성실의무 내용

감정평가법인등은 제10조에 따른 업무를 하는 경우 품위를 유지하여야 하고, 신의와 성실로써 공정하게 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 업무를 잘못하여서는 아니 된다.

2. 고의 또는 중대한 과실의 의미

고의란 위법행위의 발생 가능성을 인식하고도 그 결과를 용인하는 것을 말하고, 과실이란 통상적으로 갖추어야 할 주의의무를 해태 하여 위법한 결과의 가능성을 인식하지 못하는 것을 의미한다. 판례는 통상적으로 요구되는 선량한 관리자의 주의를 기울였더라면 이를 쉽게 알 수 있었음에도 그 주의의무를 게을리한 결과 이를 알지 못한 채 감정평가를 하였다면 과실로 인한 감정평가의 하자가 있다고 판시한 바 있다.

Ⅲ. 법인의 성실의무

감정평가업자가 감정평가법인인 경우에 실질적인 감정평가 업무는 소속감정평가사에 의하여 이루어질 수밖에 없으므로, 감정평가법인이 감정평가의 주체로서 부담하는 성실의무란, 소속감정평가사에 대한 관리·감독의무를 포함하여 감정평가서 심사 등을 통해 감정평가 과정을 면밀히 살펴 공정한 감정평가결과가 도출될 수 있도록 노력할 의무를 의미한다고 판시한 바 있다.

Ⅳ. 乙주장의 타당성

감정평가법 제32조에 의거 동법 제25조의 성실의무를 위반하면 법인등은 설립인가 취소 또는 업무정지처분을 받게 되

고, 실질적으로 법인등이 할 수 있는 성실의무는 공정한 감정평가와 고의·중대한 과실로 잘못된 평가가 일어나지 않도록 소속 감정평가사에 대한 관리·감독을 하는 것이라고 볼 수 있다. 따라서 乙이 충분한 관리감독을 하였다면 乙 법인은 성실의무를 위반하였다고 보기 어려우므로 해당 징계는 과하다고 볼 수 있으므로, 乙주장은 타당하다.

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

감정평가법은 공정하고 신뢰성 높은 감정평가를 위해 감정평가서의 심사와 타당성 조사에 대해서 규정하고 있다. 양 제도는 시기와 주체 등에서 차이가 나므로 이를 비교 설명한다.

II. 의의 및 근거

1. 감정평가서 심사 (감정평가법 제7조 제1항)

감정평가법인은 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사하게 하고, 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 하여야 한다. 심사제도는 감정평가법 제7조 제1항에 근거가 있다.

2. 타당성 조사 (감정평가법 제8조)

국토교통부장관은 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 감정평가법 등의 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 또는 관계 기관 등의 요청에 따라 조사할 수 있다. 이를 타당성 조사를 한다. 평가보고서의 합리성 검증 및 제고 등에 취지가 있다. 감정평가법 제8조에 근거가 있다.

Ⅲ. 차이점

1. 시기

감정평가서 심사는 감정평가서를 발급하기 전에 수행하는데 반해, 타당성 조사는 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가의 적정성에 대해 조사되는 것으로 양자는 그 수행시기에서 차이가 있다.

2. 주체

감정평가서 심사는 해당 평가서를 작성한 평가사가 속한 법인의 다른 감정평가사가 수행한다. 반면에 타당성 조사는 국토교통부장관이 수행한다는 점에서 차이가 있다.

3. 필수 여부

감정평가서 심사는 모든 감정평가서가 발급되기 전에 필수

적으로 하여야 하는 절차이다. 반면에 타당성 조사는 모든 평가서를 대상으로 하는 것은 아니고, 국토교통부장관이 직권 또는 관계 기관의 요청에 따라 선택적으로 수행할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

-끝-

[문제4] (10점)

I. 개설

감정평가는 국민의 재산권과 국가경제에 밀접한 영향이 있는 업무이므로 감정평가법에서는 감정평가법인등이 준수하여야 할 일정한 의무를 규정하고 있다. 이하는 그 중 제26조의 비밀엄수의무와 제27조의 명의대여 등의 금지의무를 설명하고, 징계와 처벌 규정을 살펴본다.

II. 감정평가법 제26조 (비밀엄수)

감정평가법인등이나 그 사무직원 또는 감정평가법인등이었거나 그 사무직원이었던 사람은 업무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

III. 감정평가법 제27조 (명의대여 등의 금지)

감정평가사 또는 감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의

성명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다(제1항). 누구든지 제1항의 행위를 알선해서는 아니 된다(제2항).

IV. 감정평가법 제32조 및 39조 (징계)

감정평가법 제32조에 의거 국토교통부장관은 감정평가법인 등이 제26조 또는 제27조를 위반하면 그 설립인가를 취소하거나 2년 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다. 또한 동법 제39조에 의거 감정평가사의 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 등록취소, 2년 이하의 업무정지 또는 견책 중 어느 하나의 징계를 할 수 있다.

V. 감정평가법 제50조 (벌칙)

감정평가법 제50조에 의거 동법 제26조 또는 제27조를 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해진다.

-끝-

- 이 하 여 백 -

3기 6주차 예시답안

[문제1] (40점)

(물음1) (15점)

I. 논점의 정리

토지보상법에서는 피수용자 등의 수용목적물의 인도·이전의
무의 불이행시 의무이행확보를 위해 제89조에 대집행과 제
44조에 대행에 관한 규정을 두고 있다. 이하는 각 규정을
설명한다.

II. 대집행의 요건

1. 대집행의 의의 및 취지

대체적 작위의무의 불이행에 대하여 당해 행정청이 스스로
또는 제3자로 하여금 의무를 이행하게 하고, 의무자에게 비
용을 징수하는 제도이다. 공익사업을 원활하게 시행하기 위
한 의무이행 확보수단이다. 토지보상법 제89조에 근거 규정
이 있으며, 토지보상법에서 규정되지 않은 것은 행정대집행
법을 따른다.

2. 토지보상법상 요건 (토지보상법 제89조)

①이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여
야 할 자가 ②그 정하여진 기간 이내에 의무를 이행하지 아
니하거나 완료하기 어려운 경우 또는 그로 하여금 그 의무
를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는

사유가 있는 경우에는 사업시행자는 시·도지사 등에게 행정대집행법에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다.

3. 행정대집행법상 요건 (행정대집행법 제2조)

① 법률에 의하여 직접 명령되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서 ② 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니하는 경우 ③ 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고 또한 ④ 그 불이행을 방치함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는 ⑤ 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제삼자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

Ⅲ. 토지보상법 제44조 대행

1. 의의 및 취지

토지·물건을 인도·이전해야 할 자가 고의나 과실 없이 의무를 이행할 수 없거나, 사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도·이전할 자를 알 수 없을 때, 사업시행자의 청구에 의하여 특별자치도지사·군수 또는 구청장이 인도·이전의무를 대행하는 제도이다(제44조). 공익사업을 원활하게 추진하기 위한 의무이행의 실효성 확보수단이다.

2. 법적성질

토지보상법 규정상 행정대집행의 일종으로 봄이 타당하고, 직접강제를 인정한 것으로 볼 수는 없다.

3. 요건

특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 ①토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 자가 고의나 과실 없이 그 의무를 이행할 수 없을 때 또는 ②사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 의무가 있는 자를 알 수 없을 때 사업시행자의 청구에 의하여 토지나 물건의 인도 또는 이전을 대행하여야 한다(제44조 제1항). 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장이 대행하는 경우 그로 인한 비용은 그 의무자가 부담한다(제44조조 제2항). 의무자가 그 비용을 내지 아니할 때에는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다(제90조).

4. 대행청구의 대상이 되는 토지·물건의 범위

인도·이전의무는 사업시행자의 소유권에 기한 의무는 아니므로, 대행청구의 대상범위도 수용목적물뿐만 아니라 사업시행에 방해가 되는 것이면 대행청구의 대상이 된다고 볼 것이다.

(물음2) (20점)

I. 논점의 정리

토지보상법 제16조의 협의의 법적성질을 검토하고, 사법상 계약을 하면서 서약한 철거의무가 대집행의 대상이 되는 공법상 의무인지를 살펴 사안을 해결한다.

II. 토지보상법상 협의의 법적성질

1. 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제16조)

협의란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸 등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의를 말한다. 협의에 의한 토지 등의 사용이라 함은 공익사업에 필요한 토지 등을 협의에 의하여 사용 또는 제한하는 것을 말한다. 협의는 수용에 의한 강제적 취득 전에 최소침해 원칙을 실현하는 제도적 취지가 있으며, 토지보상법 제16조에서 사업인정 전 협의에 대한 규정을 두고 있다.

2. 법적성질

1) 학설

①사업인정 전 협의는 사경제 주체로서의 쌍방 합의에 의한 사법상 매매행위라고 보는 <사법상계약설> 및 ②사업인정 후 협의와 실질적 기능면에서 동일한 제도이므로 공법상 계약으로 보는 <공법상 계약설>이 있다.

2) 판례

대법원은 구)공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법에 의한 손실보상의 협의는 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로서, 당사자 간의 합의로 같은 법 소정의 손실보상의 요건을 완화하는 약정을 할 수 있고, 그와 같은 당사자 간의 합의로 같은 법 소정의 손실보상 기준에 의하지 아니한 매매대금을 정할 수 있다고 판시한 바 있다.

3) 검토

입법의 형식이나 법문에 비추어 보면 사업인정 전 협의가 공법상 계약의 성질을 갖는 것으로 해석할 여지도 있다. 그러나 협의가 토지소유자의 의사에 의해 좌우되고, 협력을 바탕으로 하기 때문에 그 실질에 있어서 사법상 계약에 불과하다고 보는 판례의 태도가 타당하다.

Ⅲ. 대집행의 가능성

1. 대집행 요건인 공법상 의무 불이행 여부

대집행의 대상이 되는 의무는 공법상의 의무이다. 사법상의 의무는 법령에 특별한 규정이 없는 한 대집행의 대상이 되지 않는다. 사안의 자진철거의무는 사법상 계약에 따른 것으로 공법상 의무가 아니며, 토지보상법에 따른 의무도 아

니므로 대집행의 요건이 충족되지 않는다.

2. 관련 판례 (2006두7096)

토지 등의 협의취득은 공공사업에 필요한 토지 등을 그 소유자와의 협의에 의하여 취득하는 것으로서 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 매매 내지 사법상 계약의 실질을 가지는 것이므로, 그 협의취득시 건물소유자가 매매대상 건물에 대한 철거의무를 부담하겠다는 취지의 약정을 하였다고 하더라도 이러한 철거의무는 공법상의 의무가 될 수 없고, 이 경우에도 행정대집행법을 준용하여 대집행을 허용하는 별도의 규정이 없는 한 위와 같은 철거의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되지 않는다.

3. 소결

대집행은 침익적 행위이므로 법률에 규정된 요건이 모두 충족되는 경우에만 가능하다. 따라서 공법상 의무가 아닌 사법상 계약에 따른 철거의무는 대집행의 대상이 되지 않으므로 울산시는 대집행을 할 수 없다.

(물음3) (5점)

I. 계고의 의의 및 법절성질

계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을

한다는 뜻을 문서로써 알리는 행위를 말한다. 상당한 기간이란 사회통념상 의무 이행에 필요한 기간을 말하는데, 의무의 성질·내용 등을 고려하여야 하며, 계고는 문서에 의하여야 한다. 계고는 준법률행위적 행정행위로서 통지에 해당하며 항고소송의 대상이 된다.

Ⅱ. 철거명령과 계고처분의 결합가능성

1. 관련 판례

계고서라는 명칭의 1장의 문서로서 일정기간 내에 위법건축물의 자진철거를 명함과 동시에 그 소정 기한 내에 자진철거를 하지 아니할 때에는 대집행할 뜻을 미리 계고한 경우라도 위 건축법에 의한 철거명령과 행정대집행법에 의한 계고처분은 독립하여 있는 것으로서 각 그 요건이 충족되었다고 볼 것이고, 이 경우 철거명령에서 주어진 일정기간이 자진철거에 필요한 상당한 기간이라면 그 기간속에는 계고시에 필요한 '상당한 이행기간'도 포함되어 있다고 보아야 할 것이다.

2. 소결

철거명령과 계고처분은 1장의 문서로 한다고 하더라도 자진철거에 필요한 상당한 기간이 주어졌다면 철거명령과 계고처분은 각각의 요건이 충족된 독립된 처분으로 볼 수 있

으므로, 철거명령과 계고처분을 1장의 문서로 할 수 있다.

-끝-

[문제2] (45점)

(물음1) (10점)

I. 논점의 정리

부동산 가격공시에 관한 법률(이하 부동산공시법)은 부동산의 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지하기 위해 공시지가제도를 규정하고 있다. 이하는 개별토지에 대한 공시제도인 개별공시지가를 살펴보고, 결정 절차를 검토하여 사안의 개별공시지가가 위법한지를 논한다.

II. 개별공시지가

1. 개별공시지가의 의의, 취지, 근거

개별공시지가란 시장 등이 각종 세금의 부과와 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하기 위하여 매년 공시하는 개별토지의 단위면적당 가격을 말하며, 부동산공시법 제10조에 그 근거가 있다.

2. 개별공시지가의 결정 절차 (부동산공시법 제10조)

① 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나

또는 둘 이상은 표준지공시지가를 기준으로 ②토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하고, ③감정평가법인등의 검증 및 ④토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어 ⑤ 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 개별공시지가를 결정·공시하고 ⑥관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

Ⅲ. 개별공시지가의 위법성 여부

1. 관련 판례

판례는 개별공시지가의 적법성 여부를 근거 법률과 지침에서 규정된 절차와 방법에 의거 하여 이루어진 것 인지 여부에 따라 결정될 것이지, 단지 개별지가가 시가를 초과한다는 사유만으로 그 가격 결정이 위법하다고 단정할 것은 아니라고 판시한 바 있다.

2. 사안의 경우

사안의 경우 실제 이용상황을 제대로 파악하지 않고 검증과 심의를 거쳤음에도 그러한 잘못을 발견하지 못하고 실제 이용상황과 다르게 개별공시지가가 결정되었다. 따라서 적정한 표준지공시지가를 기준으로 하였다고 보기도 어렵고 적정한 가격이라고 볼 수 도 없으므로 해당 개별공시지가는 위법하다.

(물음2) (25점)

I. 논점의 정리

국가배상법 제2조의 요건을 검토하고, 개별공시지가 제도의 취지를 살펴 해당 위법행위와 손해사이에 상당한 인과관계가 인정되는지를 중심으로 사안을 해결한다.

II. 국가배상청구의 의의 및 법적성질

국가배상이란 공무원의 고의·과실로 인한 위법한 직무행위로 인하여 발생한 손해에 대하여 국가 또는 지방자치단체 등이 배상을 해주는 제도를 말한다. 견해대립이 있으나, 국가배상책임은 공법적 원인에 의하여 발생한 손해에 대한 전보이므로 국가배상법을 공법으로 보고, 국가배상청구권의 법적 성격은 공권으로 보는 것이 타당하다.

III. 국가배상법 제2조의 요건

1. 공무원

국가배상법 제2조는 '공무원 또는 공무를 위탁받은 사인'을 공무원으로 규정하고 있다. 여기에서 공무원은 행정부, 입법부, 사법부 소속의 공무원 및 지방자치단체의 공무원을 포함하며, 실질적으로 공무를 수행하는 기능적 의미의 공무원을 말한다.

2. 직무행위

직무행위의 범위에 대해 협의설, 광의설 등 견해 대립이 있으나, 판례는 '국가배상청구의 요건인 '공무원의 직무'에는 권력적 작용만이 아니라 비권력적 작용도 포함되며 단지 행정주체가 사경제 주체로서 하는 활동만 제외된다(98다39060)'고 하여 최광의설의 입장을 취한다. 즉, 직무행위는 공법상의 권력작용, 비권력 작용 등 모든 공행정 작용이 해당 되며, 입법작용과 사법작용도 포함된다.

3. 집행하면서 (직무 관련성)

직무를 '집행하면서'는 단순한 직무 집행행위뿐만 아니라 널리 외형상 직무집행과 관련 있는 행위를 포함한다고 보는 것이 통설·판례의 태도이다(외형설). 즉, 비록 실질적으로 직무행위가 아니거나 주관적으로 공무집행 의사가 없다고 하더라도 외관상 공무원의 집행행위로 보여진다면 '직무를 집행하면서'에 포함되는 것으로 보아야 한다.

4. 고의 또는 과실

고의란 위법행위의 발생 가능성을 인식하고도 그 결과를 용인하는 것을 말하고, 과실이란 통상적으로 갖추어야 할 주의의무를 해태 하여 위법한 결과의 가능성을 인식하지 못하는 것을 의미한다. 판례는 원칙적으로 공무원이 관계 법규

를 알지 못하거나 필요한 지식을 갖추지 못해 법규의 해석을 그르친 경우에는 과실이 있다고 본다.

5. 법령의 위반

국가배상법은 배상책임의 요건으로 '법령의 위반'을 요구한다. 여기에서 '법령'은 '법 일반'을 의미한다고 보는 것이 일반적인 견해(행위위법설 입장)이고, 법 일반에는 성문법뿐만 아니라 관습법, 법의 일반원칙, 조리 등 불문법도 포함된다. '위반'의 의미에 대해서는 행위위법설, 결과위법설 등 견해 대립이 있는데, 손해배상은 위법행위에 대한 손해전보 수단이며, 취소소송에서 위법의 본질이 법규 위반인 점을 고려할 때 국가배상도 위법에 개념을 '법질서 위반'이라는 단일한 가치판단을 기준으로 보아야 하므로 법규범의 위반을 기준으로 판단하는 <행위위법설>이 타당하다.

6. 손해 및 인과관계

국가배상책임이 인정되기 위해서는 공무원의 불법행위로 인해 손해가 발생 되어야 한다. '손해'는 가해행위로 인해 발생한 일체의 손해로서 법률상 이익의 침해를 말하며, 반사적 이익의 침해는 해당 되지 않는다. 손해는 적극적·소극적 손해를 불문하고, 생명·신체·정신상의 손해도 포함된다. 또한, 가해행위와 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하는데,

	'상당인과관계'의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 직무상 의무를 부과하는 법령을 비롯한 행동규범의 목적, 가해행위의 양태와 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(2017다286874).
	IV. 손해배상 청구가능성
	1. 개별공시지가제도의 입법목적
	개별공시지가제도는 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하는데에 그 입법목적이 있다. (부동산공시법 제10조)
	2. 인과관계의 여부
	1) 관련 판례
	개별공시지가 산정업무 담당공무원 등이 잘못 산정·공시한 개별공시지가를 신뢰한 나머지 토지의 담보가치가 충분하다고 믿고 그 토지에 관하여 근저당권설정등기를 경료한 후 물품을 추가로 공급함으로써 손해를 입었음을 이유로 그 담당공무원이 속한 지방자치단체에 손해배상을 구한 사안에서, 그 담당공무원 등의 개별공시지가 산정에 관한 직무상 위반행위와 위 손해 사이에 상당인과관계가 있다고 보기 어렵다고 판시한 바 있다.

2. 사안의 해결

개별공시지가제도는 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하는데에 그 취지가 있을뿐, 담보가치를 보장한다거나 어떠한 구속력을 미친다고 할 수는 없다. 따라서 사안의 위법행위와 손해사이에 상당한 인과관계가 없으므로 B은행은 손해배상 청구를 할 수 없다.

(물음3) (10점)

I. 논점의 정리

국가배상책임에서 가해 공무원 개인도 피해자에 대해서 배상책임을 지는지가 문제되며, 학설과 판례를 통해 해당 공무원에게 직접 손해배상을 청구할 수 있는지를 논한다.

II. 학설

① 국가배상책임을 자기책임으로 보는 입장에서 국가와 공무원 개인의 책임은 독립해서 성립되고, 피해자의 권리구제를 폭넓게 보장하기 위하여 선택적 청구권 행사를 긍정하는 <긍정설>, ② 국가배상책임을 대위책임으로 보는 입장에서 공무원의 직접책임을 인정하는 것은 공무원의 직무집행을 위촉시킬 우려가 있으므로 선택적 청구권 행사를 부정하는 <부정설> 및 ③ 경과실에 기한 것인 경우는 여전히 기관행

위이므로 국가만이 책임을 지고, 고의·중과실인 경우에는 공무원 개인의 불법행위로 보아 선택적 청구권을 긍정하는 <제한적 긍정설>이 있다.

Ⅲ. 판례

판례는 공무원이 직무를 수행함에 있어 경과실로 타인에게 손해를 입힌 경우에는 여전히 국가 등의 기관의 행위로 보아 그로 인하여 발생한 손해에 대한 배상책임도 전적으로 국가 등에만 귀속시키고, 반면에 공무원의 위법행위가 고의·중과실에 기한 경우에는 기관행위로서의 품격을 상실하여 국가 등에게 그 책임을 귀속시킬 수 없으므로 공무원 개인에게 불법행위로 인한 손해배상책임을 부담시켜야 한다고 하여 <제한적 긍정설>의 입장을 취한다.

Ⅳ. 사안의 해결

헌법 제29조 제1항 단서에서 공무원의 책임이 면제되지 않는다고 규정하고 있으나 구체적인 손해배상책임의 범위까지 규정하고 있지는 않고, 국가배상법은 공무원의 내부적 책임만 규정하고 있을 뿐 외부적 책임에 대해서는 규정한 바 없다. 따라서 양자를 조화롭게 해석하고 공무원의 직무집행행위를 위축시키지 않기 위해서 고의·중과실의 경우에만 공무원 개인의 책임을 인정하는 <제한적 긍정설>이 타당하다.

따라서, 해당 공무원의 고의나 중과실에 기해 손해가 발생된 경우라면 해당 공무원에게도 직접 손해배상을 청구할 수 있으나, 이외의 경우에는 국가가 손해배상책임을 부담하므로 공무원 개인에게 직접 손해배상을 청구할 수는 없다.

-끝-

[문제3] (15점)

I. 논점의 정리

감정평가법 제45조의 청문에 대해 설명하고, 절차상 하자의 독자적 위법성 및 그 정도에 대해 학설과 판례를 통해 설명한다.

II. 감정평가법 제45조 청문

1. 청문의 의의, 취지, 근거 (행정절차법 제22조)

청문이란 행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자 등의 의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차를 말한다. 당사자의 절차적 참여 보장과 국민의 방어권 보호에 그 취지가 인정된다.

2. 감정평가법 제45조 검토

국토교통부장관은 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소나 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가

취소 중 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

Ⅲ. 절차적 하자의 독자적 위법성

1. 학설

①적법절차의 원칙에 비추어 행정행위는 적정한 절차를 거쳐야 하고, 행정소송법 제30조 제3항에서 절차의 하자를 이유로 취소하는 경우에도 기속력을 인정하고 있다는 점 등에 비추어 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하는 <적극설>, ②행정능률과 소송경제상 부정하는 <소극설> 및 ③재량행위와 기속행위를 나누어 재량행위의 경우는 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하나, 기속행위의 경우는 내용상 하자가 없는 한 절차상 하자만으로 그 행정행위가 위법한 것은 아니라고 보는 <절충설>이 있다.

2. 판례 및 검토

판례는 재량행위인 영업정지처분에서 청문절차를 거치지 않은 경우 위법하다고 하였을 뿐만 아니라, 기속행위인 과세처분에서 고지 절차에 하자가 있는 경우에 과세처분이 위법하여 취소대상이 된다고 하여 <적극설>의 입장을 취한다. 생각건대, 행정작용은 법률적합의 원칙에 따라 그 내용뿐 아니라 절차도 적법하여야 하므로 판례와 같이 적극설이 타

당하다.

IV. 절차상 하자의 위법성 정도

통설·판례와 같이 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하는 입장에 절차상 하자가 있는 행정행위의 효력이 문제 된다. 행정행위의 무효와 취소를 구별하는 일반적 기준인 중대·명백성설에 따라 절차상 하자가 중대하고 명백하면 무효인 행정행위가 되고, 중대성과 명백성 중에 어느 하나를 결한 경우는 취소할 수 있는 행정행위가 되며, 판례도 동지의 입장이다.

V. 소결

감정평가법 제45조에서는 제13조 제1항 제1호의 자격취소 처분을 하는 경우 청문을 실시하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 법률에서 규정된 절차를 결한 자격취소처분은 절차상 하자있는 처분으로서 그 위법의 정도는 중대하기는 하나 일반인이 보기에 명백하다고 하기는 어려워 <취소사유>에 해당한다. 따라서 사안의 자격취소처분은 취소사유 정도의 위법이 있다.

-끝-

이 하 여 백

3기 7주차 예시답안

[문제1] (40점)

(물음1) (10점)

I. 개설

사안의 경우 사업인정이 있는 후 사업시행자와 乙이 협의하였으므로 토지보상법 제26조의 협의에 해당하며, 그 법적성질에 따라 적용법규, 쟁송형태가 달라지므로 법적성질을 검토하는 논의의 실익이 있다.

II. 협의의 의의 및 근거 (토지보상법 제26조)

협의란 사업시행자가 공익사업에 제공될 토지 등에 대한 권리를 취득하거나 소멸시키기 위해 피수용자와 합의하는 것을 말한다. 토지보상법 제26조에서 사업인정 후 협의를 규정하고 있다.

III. 법적성질

1. 학설

①<사법상 계약설> 수용권의 주체를 국가로 보는 국가수용권설의 입장에서는 협의는 수용자와 피수용자 사이에 대등한 지위에서 행하는 임의적 합의로서, 수용권의 행사가 아닌 사법상 매매계약과 동일한 성질을 갖는 사법상 계약이라고 한다. ②<공법상 계약설>수용권의 주체를 사업시행자로 보는 사업시행자수용권설에서는 협의는 사업시행자가 수용

권의 주체로서 토지소유자 및 관계인에 대하여 수용권을 실행하는 방법의 하나일 뿐이며, 협의가 성립되지 아니하면 재결에 의하게 된다는 점에서도 공법상 계약으로 이해하고 있다. 우리나라의 다수설로 되어 있다.

2. 판례

대법원은 토지수용에 있어서 협의 그 자체는 사법상의 법률 행위라 하나, 최근의 판시에서도 협의의 법적성질을 사법상 계약으로 보면서, 다만 협의취득 과정에는 여러 공법적 규제가 있는 등 공익적 특성을 고려해야 한다고 판시하였다.

3. 검토

협이는 사업시행자가 수용권의 주체로서 수용권을 실행하는 하나의 방법으로서, 협의가 성립하면 확인의 절차를 거쳐 수용의 효과가 발생하게 되므로 공법상 계약으로 보는 것이 타당하다. 그러나 실무상으로는 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의를 구별하지 않고 그 법적 성질을 사법상 계약으로 보는 경향이 있다.

(물음2) (20점)

I. 개설

토지보상법은 수용에 의한 강제적 취득 전에 최소침해 원칙

	을 실현하고자 협의 절차를 규정하고 있으며, 사업인정 후 협의 성립시 협의성립확인이라는 제도를 통해 계약 불이행에 따른 분쟁 예방 및 공익사업의 원활한 진행을 도모하고 있다.
	Ⅱ. 협의성립확인의 의의, 취지, 근거
	협의성립확인이란 사업인정 후 협의 성립 시 사업시행자가 피수용자의 동의를 받거나 또는 공증을 받아 관할 토지수용 위원회에 협의성립확인을 받는 제도이다. 협의성립확인은 “신청할 수 있다”라고 되어 있어 신청은 필요적 사항은 아니며, 확인절차를 거치지 않았다고 하여 협의성립 효력이 상실되는 것은 아니다. 협의성립확인은 당사자 간의 합의에 의해 수용재결과 같은 효력을 부여(원시취득)함으로써 수용 재결절차에 의하지 아니하고 수용의 목적을 달성하고, 계약 불이행에 따른 분쟁 예방, 공익사업의 원활한 진행을 기함에 취지가 있다.
	Ⅲ. 법적성질
	협의성립 확인을 받으면 재결로 간주되어 처분성이 인정된다는 점에서 형성적 행정행위로 보아야 한다는 견해(형성적 행정행위설)와 법규정에 의해 특정한 사실 또는 법률관계의 존부 또는 정부에 관해 분쟁의 여지가 없도록 확인하

	는 준법률행위적 행정행위로서 확인행위라는 견해가 있다 (준법률행위적 행정행위설). 생각건대, 법규정상 협의성립확인 은 재결로 보며, 확인 시 협의의 성립이나 내용을 다룰 수 없다는 확정력이 부여되므로 재결과 같은 형성적 행정행위로 봄이 타당하다.
	IV. 확인의 효과
	1) 재결효 및 차단효
	토지보상법 제29조 제4항에서는 “확인 은 이 법에 따른 재결로 보며, 사업시행자, 토지소유자 및 관계인은 그 확인된 협의의 성립이나 내용을 다룰 수 없다”고 규정하고 있다. 즉, 협의성립확인 은 이 법에 따른 재결로 보므로 재결의 효과와 같은 효과가 발생한다(재결효). 또한 확인된 협의의 성립이나 내용을 다룰 수 없으므로, 협의에 대하여 불가변력, 즉, 확정력이 발생한다(차단효).
	2) 확인의 실효 여부
	확인 은 재결로 간주되므로, 협의에서 정한 보상의 시기까지 보상을 하지 않으면 재결실효규정이 적용되어 확인의 효력은 상실된다고 볼 것이다. 이때 협의의 효력도 상실되는지 논란이 있으나, 협의는 계약이므로 계약불이행의 문제가 발생할 뿐, 곧바로 협의의 효력이 상실된다고 볼 수는 없다.

V.	확인의 절차
	1. 일반적 확인절차(제29조 제1항; 재결절차 준용)
	협약이 성립되었을 때 사업시행자는 재결의 신청기간 규정(제28조 제1항)에 따른 재결신청기간 이내에 해당 토지소유자 및 관계인의 동의를 받아 관할 토지수용위원회에 협의성립의 확인을 신청할 수 있다(제29조 제1항). 수수료의 납부(제28조 제2항), 공고 및 열람(제31조), 조사 및 심리(제32조), 재결(제34조), 재결기간(제35조), 회의개최와 의결(제52조 제7항), 지방토지수용위원회의 회의소집(제53조 제4항), 위원의 제척·기피·회피(제57조) 및 심리조사상의 권한(제58조)을 준용한다(제29조 제2항).
	2. 공증에 의한 확인절차(제29조 제3항; 수리로써 협의 성립확인) 공증에 의한 협의성립확인이란 공증에 의해 확인을 의제하는 것을 말한다. 사업시행자가 협약이 성립된 토지의 소재지, 지목 및 면적 등 협의성립확인신청서의 기재사항에 대하여 공증인법에 따른 공증을 받아 협의성립의 확인을 신청하였을 때에는 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의 성립이 확인된 것으로 본다(제29조 제3항). 공증을 받아 제출된 확인신청에 대하여는 재결절차에 관한 사항의 준용 절차를 필요로 하지 아니한다. 이 절차는 특히 협의성립 확인을 조속히 하고자 하는 경우에 필요하다. 여기에서 수

리는 준법률행위적 행정행위로서의 수리에 해당한다.

(물음3) (10점)

I. 논점의 정리

토지보상법 제29조에서 요구되는 동의의 주체가 진정한 소유자인지 단순히 등기부상 명의자인지를 판례를 통해 설명하고, 진정한 소유자의 동의 요건을 갖추지 못한 수리가 위법한지를 논한다.

II. 협의성립확인 의 동의 주체

1. 관련 판례

토지보상법 제29조 제3항에 따른 신청이 수리됨으로써 협의 성립의 확인이 있었던 것으로 간주되면, 토지보상법 제29조 제4항에 따라 그에 관한 재결이 있었던 것으로 재차 의제되고, 그에 따라 사업시행자는 사법상 매매의 효력만을 갖는 협의취득과는 달리 확인대상 토지를 수용재결의 경우와 동일하게 원시취득하는 효과를 누리게 된다. 이처럼 간이한 절차만을 거치는 협의 성립의 확인에, 원시취득의 강력한 효력을 부여함과 동시에 사법상 매매계약과 달리 협의 당사자들이 사후적으로 그 성립과 내용을 다툴 수 없게 한 법적 정당성의 원천은 사업시행자와 토지소유자 등이 진정한 합의를 하였다는 데에 있다. 여기에 공증에 의한 협의

	성립 확인 제도의 체계와 입법 취지, 그 요건 및 효과까지 보태어 보면, 토지보상법 제29조 제3항에 따른 협의 성립의 확인 신청에 필요한 동意的 주체인 토지소유자는 협의 대상이 되는 '토지의 진정한 소유자'를 의미한다.
	2. 소결
	협의성립확인을 받으면 재결효라는 강력한 효과가 발생된다. 따라서 협의성립에 필요한 동意的 주체는 판례의 태도로 해당 토지의 '진정한 소유자'를 의미한다고 보는 것이 타당하다.
	Ⅲ. 수리의 위법성 여부
	1. 관련 판례
	사업시행자가 진정한 토지소유자의 동의를 받지 못한 채 단순히 등기부상 소유명의자의 동의만을 얻은 후 관련 사항에 대한 공증을 받아 토지보상법 제29조 제3항에 따라 협의 성립의 확인을 신청하였음에도 토지수용위원회가 신청을 수리하였다면, 수리 행위는 다른 특별한 사정이 없는 한 토지보상법이 정한 소유자의 동의 요건을 갖추지 못한 것으로서 위법하다. 진정한 토지소유자의 동의를 없었던 이상, 진정한 토지소유자를 확정하는 데 사업시행자의 과실이 있었는지 여부와 무관하게 그 동意的 흠결은 위 수리 행위의 위법사

유가 된다. 이에 따라 진정한 토지소유자는 수리 행위가 위법함을 주장하여 항고소송으로 취소를 구할 수 있다.

2. 소결

협의성립확인을 받기 위해서는 진정한 소유자의 동의라는 요건이 갖추어져야 한다. 사안의 경우 토지의 진정한 소유자는 丙이므로 단순히 등기부상 명의자인 乙의 동의만을 받은 확인의 신청을 수리한 것은 수리에 내용상 위법이 있다고 볼 수 있고, <중대명백성설>에 따라 그 위법의 정도는 취소사유에 해당한다.

-끝-

[문제2] (40점)

(물음1) (15점)

I. 개설

부동산 가격공시에 관한 법률(이하 부동산공시법)에 따라 매년 표준지공시지가와 개별공시지가가 공시된다. 부동산공시법은 부동산의 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지하고 공시지가 제도의 공정성, 신뢰성 등을 제고하고 위해 공시지가에 대한 이의신청 제도를 규정해 두고 있다.

Ⅱ. 이의신청 규정 검토	
1. 부동산공시법 제7조	
	부동산공시법 제7조에서 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 서면으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 해당 규정은 표준지 공시지가에 대하여 이의가 있는 자가 국토교통부장관에게 이의를 신청하고 국토교통부장관이 이를 심사하는 제도이다.
2. 부동산공시법 제11조	
	부동산공시법 제11조에서 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자가 시장등에게 이의를 신청하고 시장등이 이를 심사하는 제도이다.
Ⅲ. 제7조 및 제11조의 비교	
1. 취지	
	제7조 및 제11조의 이의신청은 지가로서의 객관성을 확보하고, 공시지가의 공신력을 높이기 위한 제도로써 그 취지가 같다.

2. 법적성격 (강학상 이의신청)

판례는 제11조의 이의신청에 대해 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제12조, 행정소송법 제20조 제1항, 행정심판법 제3조 제1항의 규정 내용 및 취지와 아울러 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당 기관에 차이가 있는 점을 종합하면, 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률이 이의신청에 관하여 규정하고 있다고 하여 이를 행정심판법 제3조 제1항에서 행정심판의 제기를 배제하는 '다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우'에 해당한다고 볼 수 없다 판시한 바 있다. 생각건대, 동일한 처분청이 해당 공시지가에 대해 재심사하는 제도이므로 양자 모두 강학상 이의신청으로 봄이 타당하다.

3. 신청기간 및 신청할 수 있는 자

제7조 및 제11조의 이의신청은 모두 그 공시일부터 30일 이내에 신청할 수 있다고 규정하고 있고, 양자 모두 '의의가 있는 자'는 이의를 신청할 수 있다.

4. 심사기관

제7조는 국토교통부장관에게 신청하여 처분청인 국토교통

	부장관이 심사하고, 제11조는 시장등 개별공시지가를 결정.
	공시한 처분청이 심사한다는 차이가 있다.
	(물음2) (25점)
	I. 논점의 정리
	취소소송의 소송요건을 검토하여, 甲이 제기한 취소소송의 적법성을 논하며, 특히 부동산공시법 제11조의 이의신청을 제기한 경우로서 기간을 도과한 이의신청을 제기하고 그 통지를 받은 경우도 행정기본법 제36조 제4항이 적용될 수 있는지를 중심으로 검토한다.
	II. 취소소송의 소송요건의 의미
	소송요건이란 본안판단의 전제요건으로서 본안심리를 받기 위한 요건을 말한다. 소송요건은 불필요한 소송을 각하시켜 법원의 부담을 경감시키고, 적법한 소송에 대하여 충실한 심판이 이루어질 수 있도록 요구되는 요건이다. 소송요건은 법원의 직권심사사항이며, 소송요건이 결여되면 법원은 각하판결을 한다.
	III. 대상적격
	1. 의의 및 근거 (행정소송법 제19조)
	대상적격이란 소송의 대상이 될 수 있는 자격을 말하며, 행

정소송법 제19조에 의거 취소소송은 처분등을 대상으로 한다. '처분등'이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(처분) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다(행정소송법 제2조).

2. 사안의 경우

개별공시지가는 이후 과세처분 등의 직접적 기준이 되어 국민의 권리·무에 직접 영향을 미치므로 항고소송의 대상인 처분에 해당한다.

IV. 원고적격 및 협의의 소익

1. 의의 및 근거 (행정소송법 제12조)

원고적격이란 행정소송에서 원고가 되어 본안판결을 받을 자격을 말하며, 협의의 소익이란 원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 권리보호의 필요성이라고도 한다. 행정소송법 제12조에 의거 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다.

2. 사안의 경우

갑은 토지의 소유자로서 처분의 직접적 상대방에 해당하고,

	이후 개별공시지가를 기준으로 과세 등이 부과될 수 있으므로 위법한 개별공시지가를 다룰 법률상 이익이 있다.
V. 피고적격	
	1. 의의 및 근거 (행정소송법 제13조)
	피고적격이란 소송이 올바른 피고를 상대방으로 제기되는 것을 말한다. 행정소송법 제13조에서 취소소송은 다른 법률 에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고 로 한다. 다만, 처분등이 있는 뒤에 그 처분등에 관계되는 권한이 다른 행정청에 승계된 때에는 이를 승계한 행정청을 피고로 한다고 규정하고 있다.
	2. 사안의 경우
	개별공시지가의 공시주체는 A시장이다. 따라서 甲이 제기하 는 취소소송의 피고는 A시장이 된다.
VI. 제소기간	
	1. 의의 및 근거 (행정소송법 제20조)
	제소기간이란 소송을 제기할 수 있는 시간적 간격을 말한 다. 행정소송법 제20조에 의거 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 또는 처분 등이 있는 날부터 1년 이내에 제기하여야 한다.

2. 행정기본법 제36조 제4항 검토

이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

3. 사안의 경우

부동산공시법 제11조의 이의신청은 공시일로부터 30일 이내에 제기 하여야 한다. 그러나 甲의 경우 그 기간이 도과하여 이의신청을 제기하였으므로 2022.07.20.일에 통지한 것은 행정기본법 제36조 제4항에서 말하는 이의신청에 대한 결과의 통지라고 볼 수 없다. 이의신청 기간을 도과한 후에도 이러한 통지를 기준으로 행정기본법을 적용하는 것은 불합리하게 제소기간을 연장시켜 법적 안정성을 해칠 우려가 있으므로 타당하지 않다. 따라서 甲은 행정소송법 제20조에 따라 2022.05.31.(통지일)부터 90일 이내에 소송을 제기해야 하며, 2022.09.20.은 제소기간을 도과하였다.

Ⅶ. 취소소송의 적법성

취소소송은 소송요건을 모두 갖추어야 한다. 사안의 경우 대상적격, 원고적격, 협의의 소익, 피고적격 등을 모두 갖추었으나 제소기간이 도과하였으므로 甲이 제기한 취소소송은

적법하지 않으며 소송요건을 결하였으므로 각하판결을 받을 것이다.

-끝-

[문제3] (20점)

I. 개설

감정평가법인등의 업무영역이 확대되고 공공성이 강화됨에 따라 감정평가법인등이 업무정지처분을 받는 경우에 그 감정평가법인등의 감정평가를 필요로 하는 공공목적의 감정평가의 영역의 원활한 추진에 어려움이 발생할 우려가 있어 이를 막고자 감정평가법에서는 과징금 제도를 두고 있다.

II. 감정평가법 과징금제도

1. 과징금의 의의 및 취지

과징금이란 행정법규의 위반이나 행정법상의 의무 위반으로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우엔 당해 위반으로 인한 경제적 이익을 박탈하기 위하여 그 이익액에 따라 행정기관이 과하는 행정상 제재금이다. 과징금은 행정법규 위반으로 발생하는 경제적 이득을 박탈함으로써 행정법규 위반행위를 막는 효과가 있다.

2. 감정평가법 제41조의 과징금

감정평가법 제41조에서는 국토교통부장관은 감정평가법인 등이 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다고 규정하고 있다.

3. 감정평가법상 과징금의 법적성질 (변형된 과징금)

영업정지처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있는 경우 영업정지에 갈음하여 부과되는 과징금을 변형된 과징금이라 한다. 변형된 과징금의 취지는 영업을 정지함으로써 시민 등이 큰 불편을 겪거나 국민경제에 적지 않은 피해를 주는 등 공익을 해할 우려가 있는 경우 그 영업정지로 인해 초래될 공익에 대한 침해 등 문제를 고려하여, 영업정지처분을 대신하여 영업으로 인한 이익을 박탈하는 과징금을 부과할 수 있도록 한 것이며, 감정평가법상 과징금 부과행위는 강학상 하명으로 침익적 행정행위이므로, 행정소송법 제2조에서 정하는 처분에 해당한다.

Ⅲ. 불복수단 (감정평가법 제42조의 이의신청)

1. 제1항 검토

감정평가법 제42조 제1항에 의거 제41조에 따른 과징금의 부과에 이의가 있는 자는 이를 통보받은 날부터 30일 이내에 사유서를 갖추어 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.

2. 제2항 검토

감정평가법 제42조 제2항에 의거 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청에 대하여 30일 이내에 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간에 결정을 할 수 없을 때에는 30일의 범위에서 기간을 연장할 수 있다.

3. 제3항 검토

감정평가법 제42조 제3항에 의거 제2항에 따른 결정에 이의가 있는 자는 「행정심판법」에 따라 행정심판을 청구할 수 있다. 즉, 감정평가법 제42조의 이의신청은 강학상 이의신청임을 명문화 하고 있고, 이의신청을 거친 후라도 행정심판법상 행정심판을 청구할 수 있다.

(물음2) (5점)

I. 논점의 정리

행정소송법 제4조의 1호에서 취소소송을 '행정청의 위법한

처분등을 취소 또는 변경하는 소송'이라고 정의하고 있다.
이에 '변경'의 해석과 관련하여 법원이 일부취소판결을 할 수 있는지가 문제 된다.

Ⅱ. 행정소송법 제4조 1호의 '변경'의 의미

학설은 행정소송법 제4조 1호의 '변경'을 적극적 변경으로 보아 법원이 위법한 처분등을 취소하고 새로운 처분을 내용으로 하는 판결을 할 수 있다고 보는 <적극적 변경설>과 행정소송법에서 의무이행소송을 규정하고 있지 않으므로 행정소송법상 '변경'은 일부취소만을 의미한다고 보는 <소극적 변경설>이 대립하고, 판례는 위 변경을 소극적 변경(일부취소)이라고 보는 입장을 취한다. 생각건대, 적극적 변경설은 법원이 행정청의 처분권한을 행사하는 것과 같은 결과를 가져오므로 권력분립의 원칙에 반하여 타당하지 않고, 현행 행정소송법이 의무이행소송을 인정하고 있지 않으므로, 행정소송법상 '변경'을 소극적 변경으로서 일부취소를 의미한다고 보는 것이 타당하다.

Ⅲ. 일부취소의 가능성 (요건 및 한계)

외형상 하나의 행정처분이라도 처분의 일부에만 위법이 있는 경우에 ① 가분성이 있거나, ② 일부취소되는 부분이 특정(특정성)될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하다. 다

만, 판례는 영업정지처분과 같이 재량행위인 경우에는 처분청의 재량권을 존중하여야 하므로 법원이 직접 처분을 하는 것은 인정되지 않는다고 본다. 따라서 일부취소판결을 할 수 없고 전부를 취소하여야 한다고 판시한다.

IV. 일부취소 판결 가능성

감정평가법 41조에서는 '과징금을 부과할 수 있다'고 규정하고 있다. 해당 문언과 법적 성격을 볼 때 과징금 부과 재량행위에 해당한다. 따라서 처분청의 재량권을 존중하여야 하므로 법원은 일부취소 판결을 할 수 없고, 4천만원의 과징금 부과 처분 전부를 취소하여야 한다.

-끝-

이 하 여 백

3기 8주차 예시답안

[문제1] (55점)

(물음1) (15점)

I. 개설

수용재결을 위해서는 사업시행자의 재결신청이 있어야 한다. 또한 토지보상법에서는 사업시행자와의 형평을 도모하고 조속한 법률관계의 확정을 위해 재결신청청구 제도를 규정하고 있는 바 이를 설명한다.

II. 재결신청

1. 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제28조)

재결신청이란 사업인정 후 협의가 불성립하거나 불능인 경우 사업시행자가 토지수용위원회에 재결을 신청하는 것을 말한다. 공익사업의 원활한 수행에 그 취지가 있다.

2. 요건

①<재결신청권자> 재결신청권자는 오직 사업시행자 뿐이다. ②재결은 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 하며, 토지보상법상 사업인정고시일로부터 1년 이내에 할 수 있다. 재결신청의무는 반드시 해야 하는 의무는 아니다. 재결신청기간이 경과하면 사업인정의 효력도 상실되므로 재결신청의 근거도 없어진다. 다른 개별법에서 재결신청기간이 특별히 규정되어 있다면 그 기간을 따르면 된다. 사업시행자

	의 재결신청을 기각하는 재결이 확정되었다 하더라도 재결 신청기간의 제한규정에 저촉되지 않는 한 다시 재결신청을 할 수 있고, 토지수용위원회는 이에 근거하여 다시 수용재 결을 할 수 있다.
	3. 법적성질 (공권력 행사)
	사업시행자의 재결신청은 공법행위로서 사실행위이나, 「토 지보상법」 제28조 내지 제34조에 의거 ① 재결신청이 있어 야만 수용재결이 이루어지고 ② 재결신청 거부는 재결의 거 부와 동일한 결과를 가져오므로 ③ 재결신청을 수용재결과 마찬가지로 <공권력 행사>로 봄이 타당하다.
	Ⅲ. 재결신청청구
	1. 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제30조)
	재결신청청구란 사업인정고시 후 협의 불성립시 피수용자가 사업시행자에게 조속히 재결신청을 할 것을 청구하는 것이 다. 토지소유자 및 관계인은 재결신청권을 갖지 않으므로, 수용을 둘러싼 법률관계의 조속한 확정을 바라는 토지소유 자 및 관계인의 이익을 보호하고, 수용 당사자 간의 공평을 기하기 위함에 있으며, 토지보상법 제30조에 근거를 둔다.
	2. 법적성질

재결신청청구권은, 재결 보상금에 부수하여 구 공익사업법상 인정되는 공법상 청구권의 성질을 지닌다. 판례도 같다.

3. 요건 및 청구기간

재결신청 청구권자는 피수용자로서, 사업시행자에게 청구한다. 청구기간은 원칙적으로 사업인정이 있는 후 협의가 성립되지 않을 경우 가능하다. 토지보상법상 사업인정 후 1년 이내 재결신청을 하지 않으면, 사업인정은 실효되므로, 협의기간 만료일 이후 사업인정고시일로부터 1년 이내에 청구하여야 한다.

4. 청구의 효과

사업시행자는 청구를 받았을 때에는 청구를 받은 날부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다(제30조 제2항). 이 기간을 넘겨서 재결을 신청하였을 때에는 그 지연된 기간에 대하여 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조에 의한 법정이율을 적용하여 산정한 금액을 재결한 보상금에 가산하여 지급하여야 한다(제30조 제3항).

(물음2) (10점)

I. 협의성립 가능성 없음이 명백한 경우

판례는 협의기간이 정해져 있더라도 협의의 성립가능성 없

	음이 명백해졌을 때와 같은 경우에는 굳이 협의기간이 종료 될 때까지 기다리게 하여야 할 필요성도 없는 것이므로, 협의기간 종료 전이라도 재결신청의 청구를 할 수 있는 것으로 보아야 하며, 다만 이 때 사업시행자의 재결신청의 기산일은 협의기간 만료일로부터 기산하여야 한다고 하였다.
Ⅱ. 사업인정 후 상당 기간 경과하도록 협의 미통지	
	사업시행자가 사업인정 후 상당 기간 경과하도록 협의에 대한 통지를 토지 등의 소유자 등에게 하지 아니하였다면 토지 등의 소유자 등은 사업시행자에게 조속한 재결신청의 청구를 할 수 있다.
Ⅲ. 협의가 성립하지 아니한 때의 의미	
	토지보상법 제30조 제1항은 재결신청을 청구할 수 있는 경우를 '협의가 성립하지 아니한 때'로 정하고 있을 뿐 그 사유를 제한하고 있지 않은 점, 위 조항이 토지소유자 등에게 재결신청청구권을 부여한 취지는 손실보상에 관한 법률관계를 조속히 확정함으로써 공익사업을 효율적으로 수행하고 토지소유자 등의 재산권을 적정하게 보호하기 위한 것인데, 손실보상대상에 관한 이견으로 손실보상협의를 성립하지 아니한 경우에도 재결을 통해 손실보상에 관한 법률관계를 조속히 확정할 필요가 있는 점 등에 비추어 볼 때, '협의가 성

립되지 아니한 때'에는 사업시행자가 토지소유자 등과 토지 보상법 제26조에서 정한 협의절차를 거쳤으나 보상액 등에 관하여 협의가 성립하지 아니한 경우는 물론 토지소유자 등이 손실보상대상에 해당한다고 주장하며 보상을 요구하는데도 사업시행자가 손실보상대상에 해당하지 아니한다며 보상 대상에서 이를 제외한 채 협의를 하지 않아 결국 협의가 성립하지 않은 경우도 포함된다고 보아야 한다.

(물음3) (15점)

I. 논점의 정리

취소소송은 소송요건을 갖추어야 적법한 것으로서 본안심리를 받을 수 있다. 사안의 경우 재결신청청구를 거부한 것이 행정쟁송법상 처분이 되는지가 문제되며, 해당 거부가 처분으로서 대상적격이 인정되는지를 살펴 사안을 해결한다.

II. 취소소송의 적법성

1. 소송요건

소송요건이란 본안판단의 전제요건으로서 본안심리를 받기 위한 요건을 말한다. 소송요건은 불필요한 소송을 각하시켜 법원의 부담을 경감시키고, 적법한 소송에 대하여 충실한 심판이 이루어질 수 있도록 요구되는 요건이다. 소송요건은 법원의 직권심사사항이며, 소송요건이 결여되면 법원은 각

	하판결을 한다. 사안의 경우 해당 거부가 처분인지 즉, 대상적격을 중심으로 검토한다.
	2. 대상적격의 의의 및 근거 (행정소송법 제19조)
	대상적격이란 소송의 대상이 될 수 있는 자격을 말하며, 행정소송법 제19조에 의거 취소소송은 처분등을 대상으로 한다. '처분등'이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(처분) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다(행정소송법 제2조).
	Ⅲ. 거부가 처분이 되기 위한 요건
	1. 공권력 행사의 거부일 것
	거부가 처분이 되려면 신청의 내용(행위)이 공권력 행사 또는 그에 준하는 행정작용이어야 한다. 공권력 행사란 행정청이 행하는 구체적 사실에 대한 법집행 행위로서 우월한 지위에서 일방적으로 행하는 행정작용을 말한다. <사안의 경우> 재결신청은 공권력 행사이므로 해당 요건은 충족된다.
	2. 신청인의 법률관계에 영향을 미칠 것
	거부가 처분이 되려면 그 거부행위가 신청인의 법률관계에

어떤 변동을 일으키는 것이어야 한다. 판례는 신청인의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키는 것은 물론, 그렇지 않다 하더라도 신청인이 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래하는 것도 포함한다고 본다. <사안의 경우> 재결신청이 있어야 재결이 있고 그에 따라 보상금을 받을 수 있으므로 이를 거부한 것은 乙의 법률관계에 영향을 미친다.

3. 법규상·조리상 신청권이 있을 것

신청권이 필요한지에 대해서는 견해가 대립하는데, 판례는 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하려면 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다고 본다. <사안의 경우> 토지보상법 제30조에 따라 乙에게는 신청권이 인정된다.

IV. 사안의 해결

乙의 재결신청청구에 대한 거부는 행정쟁송법상 처분에 해당하므로 대상적격이 충족되고, 기타 소송요건은 충족됨을 전제함으로 乙의 취소소송은 적법하다.

(물음4) (15점)

I. 논점의 정리

	재결신청청구를 할 수 있는 기간을 살펴 해당 거부처분의 적법성을 검토하고, 사업시행자의 거부처분이 적법한가를 판단하는 것이 소송요건 심사단계에서 고려할 요소인지를 관련 판례를 통해 논하여 사안을 해결한다.
II. 재결신청기간 준수여부	
1. 관련 규정 검토	
	토지보상법 제23조에 의거 토지보상법상 사업인정 후 1년 이내 재결신청을 하지 않으면, 사업인정은 실효되므로, 협의기간 만료일 이후 사업인정고시일로부터 1년 이내에 재결신청청구를 하여야 한다. 다만, 한국수자원공사법 제24조 제2항에서 재결신청은 같은 법 제23조제1항 및 같은 법 제28조 제1항에도 불구하고 실시계획을 승인할 때 정한 사업의 시행기간 내에 하여야 한다고 규정하고 있으므로, 재결신청기간은 사업시행기간 이내까지로 연장된다.
2. 관련 판례	
	토지보상법 제23조 제1항은 '사업시행자가 사업인정의 고시가 된 날부터 1년 이내에 재결신청을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다'고 규정하고 있고, 같은 법 제30조 제1항은 '사업인정고시가 된 후 협의가 성립되지 아

	니하였을 때에는 토지소유자와 관계인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 서면으로 사업시행자에게 재결을 신청할 것을 청구할 수 있다'고 규정하고 있다. 위 각 규정의 문언과 체계에 의하면, 한국수자원공사법상 사업 실시계획이 승인 및 고시되는 경우 토지보상법상 사업인정고시와 동일한 효력이 있으므로 사업시행자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있고 토지소유자 등은 사업시행자에게 재결신청을 청구할 수 있으나, 그 실시계획 승인을 할 때 정한 사업시행기간이 도과하는 경우에는 토지보상법상 사업인정의 효력이 소멸되어 사업시행자로서는 더 이상 재결신청을 할 수 없고, 토지소유자 등도 사업인정의 효력을 전제로 재결신청의 청구를 할 수 없다고 판시한 바 있다.
	3. 소결 토지보상법 및 한국수자원공사법을 종합해 보건대, 乙은 적어도 사업시행기간 이내에 재결신청청구를 하여야한다. 따라서 사안의 재결신청청구는 기간을 도과하여 부적법하다.
Ⅲ. 법원의 판결	
	1. 관련 판례 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제28조, 제30조에 따르면, 편입토지 보상, 지장물 보상, 영업·

농업 보상에 관해서는 사업시행자만이 재결을 신청할 수 있고 토지소유자와 관계인은 사업시행자에게 재결신청을 청구하도록 규정하고 있으므로, 토지소유자나 관계인의 재결신청 청구에도 사업시행자가 재결신청을 하지 않을 때 토지소유자나 관계인은 사업시행자를 상대로 거부처분 취소소송 또는 부작위 위법확인소송의 방법으로 다투어야 한다. 구체적인 사안에서 토지소유자나 관계인의 재결신청 청구가 적법하여 사업시행자가 재결신청을 할 의무가 있는지는 본안에서 사업시행자의 거부처분이나 부작위가 적법한가를 판단하는 단계에서 고려할 요소이지, 소송요건 심사단계에서 고려할 요소가 아니다.

2. 소결

재결신청청구의 거부는 거부처분에 해당하여, 乙이 제기한 취소소송은 적법하다. 따라서 소송요건이 모두 충족되는 경우 해당 거부가 위법한지는 본안에서 심리, 판단하여 결정함이 타당하다. 따라서 기간을 넘겨 재결신청청구한 것에 대한 거부처분은 적법하므로 해당 취소소송에서 법원은 본안판단의 결과로서 기각판결을 할 것이다.

-끝-

[문제2] (30점)

(물음1) (10점)

I. 개설

토지보상법 제85조 제2항에 의거 보상금을 다투는 소송은 보상금증감청구소송이다. 이하는 해당 소송에 대해서 설명한다.

II. 보상금증감청구소송의 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제85조 제2항)

보상금증감청구소송이란 보상금에 대해 이의가 있는 자가 그 증감을 청구하는 소송을 말한다. 분쟁의 일회적 해결, 소송경제에 그 취지가 인정된다.

III. 형태 (형식적 당사자소송)

형식적 당사자소송이란 실질적으로는 처분등을 다투는 것이나 형식적으로 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 당사자소송을 말한다. 보상금증감청구소송은 보상금에 관한 법률관계의 일방 당사자인 사업시행자 또는 토지소유자등이 각각 원고 또는 피고가 되어 보상금에 대해 다투는 것이므로 형식적 당사자소송에 해당한다.

IV. 보상금증감청구소송의 내용 및 특수성

1. 확인금부소송

① 재결(보상액)의 취소·변경을 구하는 것이므로 형성소송이

라고 보는 견해가 있으나, ②통설·판례는 재결에서 정한 보상금이 증액·변경될 것을 전제로 보상금의 차액의 지급을 구하는 소송이라고 하여 <확인급부소송>으로 본다.

2. 제기요건

①보상금을 둘러싼 법률관계가 소의 대상이 되고(대상적격)
 ②사업시행자와 토지소유자 등이 각각 피고가 되며(소송 당사자) ③토지보상법 제85조 제1항에 의거 수용재결서 정본을 받은 날부터 90일, 이의재결서 정본을 받은 날부터 60일 이내에 소송을 제기할 수 있다.

3. 심리범위 및 방법

심리범위는 ①보상금의 증감 ②손실보상의 방법 ③확장수용 여부(잔여지수용, 완전수용, 이전수용) ④지연손해금 등이 있다. 법원은 감정평가액을 기준으로 적정한 보상금을 결정하며, 보상항목 간의 유용도 허용 된다.

(물음2) (20점)

I. 쟁점의 정리

표준지공시지가의 위법이 수용재결에 승계 되는지가 문제된다. 해당 논점은 하자의 승계 가능성에 관한 것으로 그 논리를 검토하고, 관련 판례를 통해 사안을 해결한다.

	Ⅱ. 하자의 승계 가능성
	1. 하자의 승계 의의, 취지
	하자의 승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 행해지는 경우 선행행위의 위법이 후행 행정행위에 승계되어 후행 행위를 다룰 수 있게 되는 것을 말한다. 법적안정성과 국민의 권리구제의 조화에 그 취지가 인정된다.
	2. 하자승계 전제요건
	1) 요건
	① 선행행위에 <취소사유>가 존재하고, ② 선행행위에 <불가쟁력>이 발생하여야 하며, ③ 선·후행행위 모두 <처분>이고, ④ 후행행위는 적법하여야 한다.
	2) 사안의 경우
	①표준지공시지가 결정(선행행위)에는 취소사유가 존재하고, ②표준지공시지가는 <불가쟁력>이 발생 되었으며, ③ 표준지공시지가와 재산세부과처분은 모두 <처분>이고, ④ 설문에 다른 언급이 없어 수용재결은 적법하다고 보이므로 사안의 경우 하자승계의 전제요건을 모두 충족한다.
	3. 하자승계 인정 범위
	1) 학설

①선행행위와 후행행위가 하나의 법률효과의 발생을 목적으로 하는 경우 하자승계를 긍정하는 <하자승계론>과 ②대인적, 사물적, 시간적 한계 내에서 예측 가능하고 수인 가능한 경우 선행행위의 구속력이 후행행위에 미쳐 하자승계를 부정하는 <구속력론>이 대립한다.
2) 판례
(1) 하자승계론 입장
「건축법」상 철거명령과 「행정대집행법」상 계고처분은 별개의 법률효과를 목적으로 하므로 하자의 승계를 부정하고, 「행정대집행법」상 계과처분과 대집행영장발부통보는 동일한 법률효과를 목적으로 하여 하자승계를 긍정한다.
(2) 구속력론 입장
표준지공시지가 결정은 수용재결과 별개의 법률효과를 목적으로 하지만 표준지공시지가에 하자가 있는 경우 수용재결 등 후행처분에서 표준지공시지가의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것이므로 하자승계를 긍정한다. 반면에 개별공시지가 결정에 대한 재조사청구에 따른 조정결정을 통지받고서도 더 이상 다투지 아니한 경우까지 개별공시지가 결정의 불가쟁력이나 구속력이 수인한도를 넘거나 예측 불가능 하다고 볼 수 는 없어

	하자승계를 부정하는 판례도 있다.
	3) 검토
	하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력
	론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체
	적 타당성을 기할 수 있으므로 양자는 모두 합리성이 인정
	된다. 따라서 하자승계론을 기준으로 예측·수인 불가능성 등
	의 사정을 종합 고려하여 하자 승계를 인정함이 타당하다.
	Ⅲ. 사안의 해결
	1. 관련 판례
	인근 토지소유자 등으로 하여금 결정된 표준지공시지가를
	기초로 하여 장차 토지보상 등이 이루어질 것에 대비하여
	항상 토지의 가격을 주시하고 표준지공시지가결정이 잘못된
	경우 정해진 시정절차를 통하여 이를 시정하도록 요구하는
	것은 부당하게 높은 주의의무를 지우는 것이고, 위법한 표
	준지공시지가결정에 대하여 그 정해진 시정절차를 통하여
	시정하도록 요구하지 않았다는 이유로 위법한 표준지공시지
	가를 기초로 한 수용재결 등 후행 행정처분에서 표준지공시
	지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를
	넘는 불이익을 강요하는 것으로서 국민의 재산권과 재판받
	을 권리를 보장한 헌법의 이념에도 부합하는 것이 아니다.

따라서 표준지공시지가결정이 위법한 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아 그 위법 여부를 다룰 수 있음은 물론, 수용보상금의 증액을 구하는 소송에서도 선행처분으로서 그 수용대상 토지 가격 산정의 기초가 된 비교표준지공시지가결정의 위법을 독립한 사유로 주장할 수 있다.

2. 소결

①표준지공시지가와 수용재결은 별개의 법률효과를 목적으로 하고 있으나, ②乙은 어떤 표준지를 기준으로 보상금이 산정될지를 알 수 없고, ③자신의 보상금 산정의 기준이 된 표준지공시지가 결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인 가능성도 없다. 따라서 乙은 해당 소송에서 표준지공시지가의 위법을 주장할 수 있다.

-끝-

[문제3] (15점)

(물음1) (10점)

I. 개설

감정평가관리·징계위원회는 기존에 감정평가사협회에서 운영하였으나, 감정평가사에 대한 징계의 공정성을 확보하고 감정평가사 적격성 기준이 강화됨에 따라 엄정한 절차에 따

	라 징계가 이루어지도록 하기 위해 징계위원회를 감정평가법에 직접 규정하고 있다.
	II. 감정평가법 제40조
	감정평가법 제40조 제1항에서는 제23조에 따른 수수료의
	요율 및 실비의 범위에 관한 사항, 제39조에 따른 징계에
	관한 사항 등을 심의 또는 의결하기 위하여 국토교통부에
	감정평가관리·징계위원회를 둔다고 규정하고 있다.
	III. 감정평가관리·징계위원회의 법적 지위
	감정평가관리·징계위원회는 다수의 위원으로 구성되어서 감
	정평가사의 징계에 관한 사항을 의결하는 합의제 행정기관
	이다. 징계위원회는 감정평가사를 징계하기 위해 반드시 설
	치해야 하는 필수기관이다. 징계권자는 국토교통부장관이지
	만 징계내용에 관한 의결은 위원회에 맡겨져 있다. 따라서
	위원회는 의결권을 가진 의결기관에 해당한다.
	IV. 위원회 의결과 달리 징계처분을 한 경우 효력
	1. 위원회 결정의 구속력
	감정평가법 제39조 제1항에서는 징계 시 징계위원회의 의
	결에 따라야 한다고 규정하는바, 위 규정이 동의 규정인지
	자문규정인지 문제되나, 문언상 동의 규정으로 봄이 타당하

다. 따라서 징계위원회의 결정은 구속력이 인정된다.

2. 검토

징계위원회는 단순 자문기관이 아니라 의결기관이므로, 국토교통부장관이 위원회의 의결내용과 달리 징계처분을 하였다면 징계처분의 효력은 위법하고 이는 무권한의 하자에 해당하며, 그 하자가 중대하고 명백하여 무효에 해당한다.

(물음2) (5점)

I. 부동산가격공시위원회의 의의 및 근거

표준지, 개별공시지가 및 공동주택 공시에 관한 사항을 심의·의결하기 위한 위원회로 부동산가격공시법 제24, 25조 등에 근거를 둔다.

II. 종류

국토교통부장관 소속의 중앙부동산가격공시위원회와 시장·군수 또는 구청장 소속의 시·군·구 부동산가격공시위원회가 있다.

III. 심의사항

1. 중앙부동산가격공시위원회

표준지, 표준주택, 비주거용 표준부동산에 대한 선정 및 관

리지침, 공동주택, 비주거용 집합부동산에 대한 조사 및 산정지침, 위 부동산들의 공시가격 및 이의신청에 관한 사항 등을 심의한다.

2. 시·군·구 부동산가격공시위원회

개별공시지가, 개별주택가격, 비주거용 개별부동산가격에 대한 결정, 이의신청에 관한 사항 및 시장, 군수 등이 심의에 부치는 사항을 심의한다.

Ⅲ. 위원의 구성 및 의결 방법

1. 중앙부동산가격공시위원회

위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성하며, 성별을 고려하여야 한다. 위원장은 국토교통부 제1차관이 된다. 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석의원 과반수의 찬성으로 의결한다.

2. 시·군·구 부동산가격공시위원회

위원장을 포함한 10명 이상 15명 이하의 위원으로 구성하며 성별을 고려하여야 한다. 위원장은 부시장, 부군수, 부구청장이 된다.

-끝-

이 하 여 백

3기 9주차 예시답안

	[문제1] (40점)
	(물음1) (40점)
	I. 개설
	영업이라 함은 일정한 장소에서 인적·물적 설비를 갖추고 행하는 일체의 경제활동을 말하며, 영업손실이란 수용대상이 된 토지·건물 등을 이용하여 영업을 하다가 그 토지·건물 등이 수용됨으로 인하여 영업을 할 수 없거나 제한을 받게 됨으로 인하여 생기는 직접적인 손실을 의미한다. 토지보상법에서는 영업손실 보상의 대상이 되는 영업을 규정하고 있는바 이를 설명한다.
	II. 영업손실보상의 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제77조 제1항) 영업손실보상이란 공익사업 시행에 따라 영업을 폐지 또는 휴업하게 되는 경우 발생하는 손실 보상하는 것이다. 합리적 기대이익 상실이라는 점에서 일실손실보상 성격을 갖고며 구체적 내용에 따라 생활보상의 성격과 간접보상의 성격도 가지고 있다.
	III. 영업손실보상의 요건 (토지보상법 시행규칙 45조)
	1. 시간적 요건
	영업손실보상 대상은 사업인정고시일등(사업인정고시와 보상계획공고일 중 빠른 날, 시행규칙 제44조 제3항) 이전부

터 영업을 행하여야 한다.

2. 장소적 요건

영업손실보상 대상은 적법한 장소에서 한 영업이어야 한다. 이는 불법행위에 의한 영업은 보상대상에 제외하는 것에 그 취지가 있다. 다만, 무허가건축물의 영업이라도, 불법의 책임을 물을 수 없는 임차인이 영업의 주체라면, 보상대상이 된다.

3. 시설적 요건

영업손실보상 대상은 일정한 정도의 인적·물적시설을 갖추어야 한다.

4. 계속적 요건

영업손실보상 대상은 계속적으로 영업을 하여야 한다. 영업을 하기 위하여 투자한 비용이나 그 영업을 통하여 얻을 것으로 기대되는 이익에 대한 손실은 영업손실보상의 대상이 될 수 없다.

5. 허가 등의 요건

관계 법령에 의한 허가 등을 받아 행하고 있는 영업이어야 한다. 그러나 관계 법령에 의하여 허가 등이나 일정한 자격

	이 없이도 행할 수 있는 자유영업이나 행위 또는 공익사업 시행을 위한 고시 등에 불구하고 금지되지 않거나 허가를 받을 필요가 없는 영업이나 행위는 영업보상의 대상으로 제한을 받지 않는다.
	6. 소결
	토지보상법 시행규칙 제45조에 의거 영업손실 보상대상인 영업에 해당하려면 위 요건 모두를 갖추어야 한다.
	IV. 무허가 건축물 임차인 특례규정
	토지보상법 시행규칙 제45조 단서에 의거 무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업인 경우 영업손실보상의 대상이 된다.
	(물음2) (10점)
	I. 논점의 정리
	토지보상법상 영업손실보상은 영업 폐지에 대한 보상과 휴업에 대한 보상으로 구분되어 있으며, 영업손실보상 요건을 갖춘 영업 중 폐지 대상이 아닌 경우는 모두 휴업으로 보상된다. 따라서 폐업보상의 요건에 해당 되는지의 검토가 중

요하다. 이하는 이를 살펴본다.

Ⅱ. 폐업보상의 요건 (토지보상법 시행규칙 46조)

1. 배후지의 특수성

폐업보상이 되려면 영업장소 또는 배후지의 특수성으로 인하여 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접 시·군·구의 지역안의 다른 장소에 이전하여서는 당해 영업을 할 수 없는 경우에 해당 되어야 한다.

2. 영업의 허가등을 받을 수 없을 것

폐업보상이 되려면 당해 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접 시·군·구의 지역안의 다른 장소에서는 당해 영업의 허가등을 받을 수 없는 경우에 해당 되어야 한다.

3. 혐오감을 주는 시설로서 이전이 곤란할 것

폐업보상이 되려면 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 해당 영업소가 소재하고 있는 시·군·구 또는 인접 시·군·구의 지역안의 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장이 객관적인 사실에 근거하여 인정하는 경우에 해당되어야 한다.

4. 소결

토지보상법 시행규칙 제46조 제2항에 의거 폐업보상을 받기 위해서는 위 3가지의 요건 중 어느하나에 해당하여야 한다.

Ⅲ. 영업의 폐지와 휴업의 구별기준 (이전 가능성)

대법원은 영업의 폐지로 볼 것인지 아니면 영업의 휴업으로 볼 것인지를 구별하는 기준은 당해 영업을 그 영업소 소재지나 인접 시·구 또는 그 지역 안의 다른 장소로 이전하는 것이 가능한지 여부에 달려 있고, 이러한 이전 가능성 여부는 법령상의 이전 장애 사유 유무와 당해 영업의 종류와 특성, 영업시설의 규모, 인접 지역의 현황과 특성, 그 이전을 위하여 당사자가 들인 노력 등과 인근 주민들의 반대 등과 같은 사실상의 이전 장애 사유 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다고 판시한 바 있다.

(물음3) (15점)

I. 논점의 정리

재결전치주의 및 보상항목에 대한 의미를 설명하고, 잔여영업손실을 주장하는 경우 별도의 보상항목으로서 재결을 거쳐야 하는지를 판례를 통해 검토하여 사안을 해결한다.

Ⅱ	재결전치주의
	1. 재결전치주의의 의의, 취지
	재결전치주의란 행정소송을 제기하기 전에 반드시 토지수용위원회의 재결을 거쳐야 하는 것을 말한다. 이는 재결기관으로 하여금 재심사를 하도록 함으로써 행정권의 자기통제와 행정감독의 효과를 도모하고, 사건을 전문적·기술적으로 처리하여 국민의 권리구제의 철저를 기하려는데 그 취지가 인정된다.
	2. 관련 판례
	공익사업에 영업시설 일부가 편입됨으로써 잔여 영업시설에 손실을 입은 사람이 사업시행자로부터 토지보상법 시행규칙 제47조 제3항에 따라 잔여 영업시설의 손실에 대한 보상을 받기 위해서는 토지보상법 제34조, 제50조 등에 규정된 재결절차를 밟은 다음 그 재결에 대하여 불복이 있는 때에 비로소 토지보상법 제83조부터 제85조까지 규정된 절차에 따라 권리구제를 받을 수 있다. 이러한 재결절차를 밟지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구할 수 없다고 판시한 바 있다.
Ⅲ.	잔여영업시설의 보상시 별도의 재결절차를 거쳐야 하는지
	1. 보상항목의 의미

	보상항목이란 피보상자별로 어떤 토지, 물건, 권리 또는 영업이 손실보상대상에 해당하는지, 나아가 그 보상금액이 얼마인지를 심리·판단하는 기초 단위를 말한다. 판례는 재결절차를 거쳤는지는 보상항목별로 판단하여야 한다고 판시한바 있다.
	2. 관련 판례
	잔여 영업시설 손실보상을 포함하는 영업손실보상의 경우에는 '전체적으로 단일한 시설 일체로서의 영업' 자체가 보상항목이 되고, 세부 영업시설이나 공사비용, 휴업기간 등은 영업손실보상금 산정에서 고려하는 요소에 불과하다. 그렇다면 영업의 단일성·동일성이 인정되는 범위에서 보상금 산정의 세부요소를 추가로 주장하는 것은 하나의 보상항목 내에서 허용되는 공격방법일 뿐이므로, 별도로 재결절차를 밟을 필요가 없다고 판시한 바 있다.
	IV. 사안의 해결
	손실보상을 청구하는 소송을 제기하려면 재결을 반드시 거쳐야 하고, 재결 절차를 거쳤는지 여부는 보상항목별로 판단하여야 한다. 사안의 골프장은 단일한 시설 일체로서의 영업이며 앞서 영업에 대한 재결을 거쳤다. 따라서 乙은 잔여영업시설 보상을 위해 별도의 재결 절차를 거칠 필요가

없으므로 사업시행자의 주장은 타당하지 않다.

-끝-

[문제2] (30점)

(물음1) (10점)

I. 개설

시장등은 각종 세금의 부과 등을 위해 매년 관할 구역 안의 토지에 대한 개별공시지가를 결정·공시한다. 부동산공시법은 이러한 개별공시지가의 적정성을 보장하기 위해 감정평가법인등의 검증제도를 마련해 두고 있다.

II. 검증의 법적성질

1. 검증의 의의 및 근거 (부동산공시법 제10조 제5항)

개별공시지가의 검증이란 개별공시지가의 타당성을 전문가인 감정평가사가 검토하는 것을 말한다. 담당공무원의 비전문성을 보완하고, 개별공시지가의 객관성, 신뢰성 확보에 취지가 있다.

2. 법적 성질

검증 자체는 사실행위로서 법적 효과를 가져오지는 않는다. 따라서 항고쟁송의 대상이 될 수는 없다. 감정평가법인등이 국가의 지도·감독을 수탁하여 행하는 행정지도적 성질을 가

지고 있다. 검증절차는 개별공시지가 결정·공시의 필수적 절차로서, 검증을 거치지 않은 개별공시지가 결정행위는 하자 있는 행정처분이 된다.

Ⅲ. 검증의 유형 및 절차

1. 유형

검증에는 시·군·구의 장이 산정한 개별토지가격에 대하여 지가열람 전에 실시하는 검증(산정지가 검증)과 토지소유자 등의 의견제출에 대한 검증(의견제출 검증), 이의신청에 따른 검증(이의신청 검증)이 있다. 개별공시지가 결정·공시 전에 검증하고 토지소유자 등에게 열람하게 함으로써 이의신청을 최소화시키고, 행정의 효율성을 제고하고자 하며, 토지소유자 등이 제출한 의견을 존중하여 지가 적정성을 기하기 위해 검증을 단계별로 구분한다.

2. 절차

검증의뢰를 받은 감정평가법인등은 비교표준지의 선정에 관한 사항, 개별토지의 가격산정의 적정성에 관한 사항, 산정한 개별토지의 가격과 표준지공시지가의 균형유지에 관한 사항, 산정한 개별토지의 가격과 인근토지의 지가와 균형유지에 관한 사항, 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항을 검토하여 의견을 제시하여야 한다. 산정지가

검증은 도면 등을 통한 약식검증이나, 의견제출 검증 및 이의신청 검증은 현장조사를 요하는 정밀검증이다.

(물음2) (20점)

I. 논점의 정리

①부동산공시법상 개별공시지가의 결정절차를 살펴 사안의 개별공시지가가 위법한지를 검토하고, ②개별공시지가의 이의신청제도를 살펴 사안을 해결한다.

II. 甲주장의 타당성

1. 개별공시지가 결정 절차

1) 개별공시지가의 의의, 취지, 법적성질 (처분)

개별공시지가란 시장 등이 각종 세금의 부과와 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하기 위하여 매년 공시하는 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다. 통설·판례는 토지초과이득세, 개발부담금 산정의 기준이 되어 국민의 권리·의무에 직접적 영향을 미치므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 본다.

2) 개별공시지가의 결정 절차 (부동산공시법 제10조)

①해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상은 표준지공시지가를 기준으로 ②토지가격비준

	표를 사용하여 지가를 산정하고, ③감정평가법인등의 검증 및 ④토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어 ⑤시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 개별공시지가를 결정·공시하고 ⑥관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.
	2. 개별공시지가의 위법성 판단기준 (판례)
	판례는 개별공시지가의 적법성 여부를 근거 법률과 지침에서 규정된 절차와 방법에 의거 하여 이루어진 것 인지 여부에 따라 결정될 것이지, 단지 개별지가가 시가를 초과한다는 사유만으로 그 가격 결정이 위법하다고 단정할 것은 아니라고 판시한 바 있다.
	3. 사안의 해결
	1) 판례
	판례는 시장 등은 표준지공시지가에 토지가격비준표를 사용하여 산정된 지가와 감정평가업자의 검증의견 및 토지소유자 등의 의견을 종합하여 당해 토지에 대하여 표준지공시지와 균형을 유지한 개별공시지가를 결정할 수 있고, 그와 같이 결정된 개별공시지가가 표준지공시지와 균형을 유지하지 못할 정도로 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 결과적으로 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되었거나 감정평가사의 검증의견에 따라 결

정되었다는 이유만으로 그 개별공시지가의 결정이 위법하다고 볼 수는 없다고 판시한 바 있다.

2) 甲 주장의 타당성

A시장은 부동산공시법 제10조의 모든 절차를 거쳐 개별공시지가를 결정하였고, 적정한 절차로서 검증 및 심의를 거쳤으므로 검증에 따라 결정되었다는 사정만으로 해당 개별공시지가가 위법하다고 볼 수 없다. 따라서 甲주장은 타당하지 않다.

Ⅲ. A시장의 결정

1. 개별공시지가의 이의신청 의의, 취지 (부공법 제11조)

개별공시지가의 이의신청이란 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자가 시장·군수·구청장에게 이의를 신청하고 시장·군수·구청장이 이를 심사하는 제도를 말한다. 지가로서의 객관성을 확보하고, 공시지가의 공신력을 제고에 그 취지가 인정된다.

2. 제기요건

부동산공시법 제11조 제1항에서는 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다고 규정하

고 있고, 제2항에서는 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 소결

2020. 5. 20 개별공시지가가 결정·공시 되었으므로, 甲은 그로부터 30일 이내에 이의신청을 제기하여야 한다. 그러나 甲은 그 기간을 넘겨 이의신청을 제기하였으므로 A시장은 심사 없이 이의신청의 기간이 도과하였음을 통지할 것이다.

-끝-

[문제3] (20점)

(물음1) (15점)

I. 개설

감정평가업이란 타인의 의뢰에 따라 일정한 보수를 받고 토지등의 감정평가를 업으로 행하는 것을 말한다. 이러한 감정평가는 국민의 재산권에 밀접한 영향을 미치기 때문에 감정평가법에서는 손해배상책임을 규정하고 있다. 이하는 의뢰인과 감정평가법인의 법률관계를 설명하고, 감정평가법에서 규정하는 손해배상책에 대해 살펴본다.

Ⅱ. 법률관계	
	1. 사법관계인지 공법관계인지
	의뢰인과 감정평가법인등과의 법률관계는 상호 대등한 관계라고 볼 수 있다. 사법관계로 볼 수도 있고 감정평가업무의 사회성·공성에 따라 공법관계로도 볼 수 있다. 사인인 의뢰인이 감정평가를 의뢰한 경우는 일반적으로 상호 대등한 관계로서 사법관계의 성질을 가진다고 본다.
	2. 위임계약인지
	감정평가라는 일의 완성을 목적으로 수수료의 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 도급계약을 보는 견해와 일정한 사무를 처리하기 위한 통일적 노무의 제공을 목적으로 하는 사법상 위임계약으로 보는 견해가 있다. 생각건대 감정평가는 일정한 사무를 처리하기 위해 지식·경험 등의 통일적인 노무를 제공하는 것이므로 위임계약으로 봄이 타당하다.
	Ⅲ. 손해배상의 의의, 취지, 근거 (감정평가법 제28조)
	손해배상이란 법률이 규정하는 일정한 경우 불법한 원인으로 발생한 손해를 피해자 이외의 자가 전보하는 것을 말한다. 감정평가법인등이 타인으로부터 감정평가를 의뢰받았을

때에는 감정평가법에서 정하는 성실의무 등에 따라 감정평가를 수행하여야 하며, 감정평가법인등의 성실한 감정평가를 유도하고 감정평가법인등의 불법행위로 인해 선의의 평가 의뢰인 등이 입은 손해 구제를 위해 감정평가법 제28조에서는 손해배상책임에 대한 규정을 마련해 두고 있다.

IV. 손해배상책임의 성립요건

감정평가법인등이 ①감정평가를 하면서 ②고의 또는 과실로 ③감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 ④감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 ⑤감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 ⑥손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다.

V. 손해배상의 내용

1. 손해의 범위

손해의 범위는 부당한 감정평가가 없었다고 한다면 있어야 할 법익상태와 부당한 감정평가가 이미 발생하고 있는 현재의 법익상태의 차이를 말한다.

2. 보증보험과 공제사업에의 가입

감정평가법인등은 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험에

	가입하거나 감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하거나 그 밖의 필요한 조치를 하여야 한다(감정평가법 제28조 제2항). 감정평가법인등이 보증보험에 가입하는 경우 당해 보험의 보험가입금액은 감정평가사 1인당 1억 원 이상으로 해야 한다(감정평가법 시행령 제23조 제3항).
	(물음2) (5점)
	I. 개설
	감정평가법은 손해배상책임에 대한 규정을 두고 있을 뿐 아니라, 손해배상이 결정된 경우 국토교통부장관에게 알리도록 하는 규정을 두고 있다. 이는 감정평가법인등의 효율적 관리와 공정한 감정평가 도모를 위한 것으로 통지의무와 더불어 위반시 제재 규정도 있으므로 이를 설명한다.
	II. 통지의무 (감정평가법 제28조 제3항)
	감정평가법인등은 제1항에 따라 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 법원의 확정판결을 통한 손해배상이 결정된 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 국토교통부장관에게 알려야 한다.
	III. 과태료 (감정평가법 제52조)
	감정평가법 제52조 제4항에 의거 동법 제28조 제3항을 위

반하여 같은 조 제1항에 따른 손해배상사실을 국토교통부장관에게 알리지 아니한 자에게는 150만원 이하의 과태료가 부과된다.

-끝-

[문제4] (10점)

I. 개설

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제33조에서는 감정평가사의 품위 유지와 직무의 개선·발전을 도모하고, 회원의 관리 및 지도에 관한 사무를 하도록 하기 위하여 감정평가협회를 둔다고 규정하고 있다.

II. 회칙, 윤리규정, 공제사업 운영

①협회는 회칙을 정하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 하며(제34조), ②회원이 직무를 수행할 때 지켜야 할 직업윤리에 관한 규정을 제정하여야 하고(제36조), ③감정평가법인 등의 손해배상책임을 보장하기 위해 공제사업을 운영할 수 있다(제33조 제4항).

III. 회원가입 의무(제35조)

감정평가법인등과 그 소속 감정평가사는 협회에 회원으로 가입하여야 하며, 그 밖의 감정평가사는 협회의 회원으로

가입할 수 있다. 회원은 회칙을 준수하여야 한다.

IV. 자문과 회원에 대한 교육·연수

국가 등은 제감정평가사의 직무에 관한 사항에 대하여 협회에 업무의 자문을 요청하거나 협회의 임원·회원 또는 직원을 전문분야에 위촉하기 위하여 추천을 요청할 수 있으며, 협회는 해당 회원으로 하여금 업무를 수행하게 할 수 있고, 국가등에 대하여 필요한 경우 감정평가의 관리·감독·의뢰 등과 관련한 업무의 개선을 건의할 수 있다. 또한, 협회는 회원에 대해서 교육·연수를 실시하고 회원의 자체적인 교육·연수활동을 지도·관리한다.

V. 국토교통부장관의 업무의 위탁

협회 한국부동산원, 한국산업인력공단과 함께 국토교통부장관의 업무를 위탁받아 수행할 수 있는데, 감정평가사 등록 및 등록 갱신, 소속 감정평가사 또는 사무직원의 신고 업무는 협회만이 위탁받을 수 있다.

-끝-

이 하 여 백

3기 10주차 예시답안

[문제1] (40점)

(물음1) (25점)

I. 논점의 정리

주거이전비의 법적성질을 설명하고, 토지보상법 시행규칙 제54조의 주거이전비 지급요건을 소유자, 세입자 별로 각각 검토하여 사안을 해결한다.

II. 주거이전비의 의의, 취지, 근거 (토지보상법 제78조 제6항)

주거이전비란 공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 거주자에게 주거 이전에 필요한 비용을 지급하는 보상을 말한다. 주거이전비는 원활한 사업추진이라는 정책적 목적과 주거이전으로 어려움을 겪을 세입자를 지원하는 사회보장적 차원에서 인정되는 것으로 생활보상의 일환에 해당한다.

III. 주거이전비청구권의 법적성질

1. 공법상 권리

주거이전비는 세입자들의 조기 이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적인 목적과 주거이전으로 인하여 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적인 차원에서 지급되는 금원의 성격을 가지므로 주거이전비 보상청구권은 <공법상의 권리>에 해당한다.

2. 강행규정

판례는 사업시행자의 세입자에 대한 주거이전비 지급의무를 정하고 있는 「토지보상법」 시행규칙 제54조 제2항은 당사자 합의 또는 사업시행자 재량에 의하여 적용을 배제할 수 없는 강행규정이라고 판시한 바 있다.

IV. 甲의 주거이전비 보상 가능성

1. 소유자 요건 (시행규칙 제54조 제1항)

공익사업시행지구내 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 당해 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 요건의 의미

1) 주거용 건축물, 무허가건축물등

‘주거용 건축물’에서 ‘주거용’의 실제 의미는 실제 그 건축물의 공부상 용도와 관계없이 실제 주거용으로 사용되는지 여부에 따라 결정해야 한다. 다만, 무허가건축물등인 경우는 보상대상이 되지 않으며, 여기서 무허가건축물등이란 토지

	보상법 시행규칙 제24조에 의거 「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물을 의미한다.
	2) 보상의 시기 및 실제 거주
	보상시기는 주거용 건축물에 대한 보상을 하는 때이며, 사업인정고시 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 의한 고시 당시 실제 거주하고 있었다라도 주거용 건축물에 대한 보상을 하는 때, 즉 이전 당시 실제 거주하고 있지 않았다면 주거이전비의 보상대상이 되지 않는다.
	3. 소결
	甲은 사업인정고시일등 이전부터 적법한 주거용 건축물에 거주하여 온 소유자이므로 보상하는 때까지 계속 거주하고 있다면 주거이전비를 지급 받을 수 있다.
	V. 乙의 주거이전비 보상 가능성
	1. 세입자 요건 (시행규칙 제54조 제2항)
	공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 당시 당해 공익사업시

행지구 안에서 3개월 이상 거주한 자에 대하여는 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 무허가건축물등에 입주한 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있을 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대하여는 본문에 따라 주거이전비를 보상하여야 한다.

2. 요건의 의미

1) 계속 거주요건의 의미(불필요)

세입자에 대하여 주거이전비 산정통보일이나 수용재결일까지 계속 거주해야 한다는 주장이 있다. 그러나 '사업인정고시일 등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 의한 고시 등이 있을 당시 당해 공익사업시행지구 안에서 3월 이상 거주한 자'에 해당하는 세입자는 이후의 사업시행자의 주거이전비 산정통보일 또는 수용개시일까지 계속 거주할 것을 요함이 없이 위 사업인정고시일 등에 바로 규칙 제54조 제2항의 주거이전비와 규칙 제55조 제2항의 이사비 청구권을 취득한다.(대법원 2006. 4. 27. 선고 2006두2435 판결),

2) 무상 임차인의 경우

토지보상법 시행규칙 제54조 제2항에서는 세입자에 대한 주거이전비 지급 요건을 규정하면서, 무상으로 사용하는 거

주자를 포함한다고 하고 있다. 따라서 무상 임차인도 요건 충족시 주거이전비 보상 대상이 될 수 있다.

3. 소결

무허가건축물등의 세입자인 경우에는 사업인정고시일등 당시 1년 이상 사업지구 안에서 거주한 세입자면 주거이전비 보상 대상이 된다. 따라서 옥상부분이 공부상 주거용인지와 무관하게 실제 주거용으로 이용하고 있다면 乙은 세입자로서 주거이전비를 지급 받을 수 있다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

토지보상법의 이주대책 대상자 요건을 검토하고, B시 이주민지원규정(훈령)의 대외적 구속력 여부 등을 살펴 추가적 요건을 이유로 이주대책 대상자에서 배제할 수 있는지를 논한다.

II. 이주대책의 의의, 취지, 근거

이주대책이란 공익사업 시행으로 인해 생활의 근거를 상실한 자에게 사업시행자가 기본적 생활시설이 포함된 택지를 조성, 주택 건설 공급, 인근 산업단지 공장에 입주 등을 하게 하는 생활보상을 의미한다. 판례는 이주자들에 대하여

	종전의 생활상태를 원상으로 회복시키는 동시에 인간다운 생활을 보장하여 주기 위한 생활보상의 일환으로 국가의 적극적이고 정책적인 배려라고 하였으며, 토지보상법 제78조 및 제78조의2에 근거가 있다.
	Ⅲ. 이주대책 대상자 요건 (토지보상법 제78조 제1항)
	사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다.
	Ⅳ. 이주민지원규정의 대외적 구속력
	1. 훈령(행정규칙)의 법규성
	행정규칙이란 행정조직 내부에서 효력을 갖는 일반적·추상적 규율로서 행정의 조직과 활동을 규율하는 것을 목적으로 하는 행정기관 내부의 사무처리 기준을 말한다. 행정규칙은 내부적으로만 효력을 갖고 대외적 구속력 즉, 법규성은 인정되지 않는다.
	2. 관련 판례
	대법원은 한국토지주택공사가 수립한 이주대책기준에 대하여 사업시행자 내부의 사무처리준칙에 불과하고, 대외적으

	로 국민이나 법원을 기속하는 효력이 없을 뿐 아니라, 법원으로서 토지보상법 규정 취지를 감안하여 기준에 나타난 사업시행자의 의사를 합리적으로 해석할 수 있다고 판시한 바 있다.
	3. 사안의 경우
	사안의 이주민지원규정은 훈령 형식으로 행정규칙이므로 대외적 구속력은 인정되지 않는다.
	V. 이주대책 내용의 타당성 검토
	1. 사업시행자의 재량 인정 여부
	사업시행자는 이주대책을 수립할 의무는 있지만(제78조 제1항), 이주대책의 내용 결정에 대해서는 재량권을 갖는다. 대법원은 일관되게 사업시행자가 이주대책의 내용 결정에 재량을 갖는다는 입장을 취하고 있다. 또한, 판례는 사업시행자가 설정한 이주대책기준은 그것이 객관적으로 합리적이 아니라거나 타당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 한다고 판시한 바 있다.
	2. 이주민지원규정의 객관성, 타당성 검토
	사업시행자는 이주대책 내용을 결정하는 데에 재량권을 가지며 그 내용이 객관적으로 합리적이 아니라거나 타당하지

않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 한다.
그러나 사안의 이주민지원규정은 법령상 요건보다 엄격한
요건을 규정하여 법상 이주대책대상자임에도 추가적인 요건
을 두어 이주대책대상자를 축소시키므로 객관성, 타당성이
결여 된다.

VI. 사안의 해결

사안의 이주민지원규정은 훈령 형식으로 대외적 구속력이
인정되지 않으며, 법상 요건 이외에 추가적 요건을 규정한
것으로서 그 기준의 객관성과 타당성도 결여 되어 있다. 따
라서 토지보상법상 요건을 충족하는 甲은 이주대책대상자에
해당하므로 사업시행자의 주장은 타당하지 않다.

-끝-

[문제2] (30점)

(물음1) (15점)

I. 논점의 정리

개별공시지가 정정 제도는 공정하고 적정한 개별공시지가의
공시를 위해 부동산공시법 제12조에 규정되어 있다. 이하는
해당 규정 및 시행령 제23조의 정정사유를 검토하고, 개별
공시지가의 공시절차를 결한 경우가 정정사유에 해당하는지
를 설명한다.

Ⅱ. 개별공시지가 정정 제도	
	1. 정정의 의의, 취지, 근거 (부동산공시법 제12조)
	개별공시지가의 정정이란 개별공시지가에 위산, 오기 등 명백한 오류가 있는 경우 시장 등이 정정하는 제도를 말한다. 적정한 개별공시지가를 결정하여 불필요한 소송을 방지하는 데에 그 취지가 있다.
	2. 정정 사유
	시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오 그 밖에 대통령령이 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다(부동산공시법 제12조). "그 밖에 대통령령이 정하는 명백한 오류"라 함은 ①공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우, ②용도지역·용도지구 등 토지가격에 영향을 미치는 주요요인의 조사를 잘못된 경우, ③토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우(시행령 제23조 제1항)를 말한다.
	3. 정정 절차 (부동산공시법 시행령 제23조 제2항)
	시장·군수·구청장은 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 하며, 틀린 계산 또는 오기의 경우에는 심의를 생략할 수 있다고 규정하고 있다. 정정은 직권정정으로 별도의 신청이 필요하지 않다.

4. 정정의 효력

대법원은 정정의 결정공시가 있으면 당초의 결정·공시된 개별공시지가는 그 효력을 상실하고 경정재결된 새로운 공시지가가 공시기준일에 소급하여 그 효력을 발생한다고 한다.

Ⅲ. 개별공시지가 결정·공시 절차(부동산공시법 제10조)

① 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상은 표준지공시지가를 기준으로 ② 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하고, ③ 감정평가법인등의 검증 및 ④ 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어 ⑤ 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 개별공시지가를 결정·공시하고 ⑥ 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

Ⅳ. 사안의 해결

부동산공시법 제10조에는 적정한 개별공시지가의 공시를 위해 감정평가법인등의 검증을 거치도록 규정하고 있다. 따라서 검증생략 사유가 아님에도 검증을 생략하였다면 이는 공시절차를 완전하게 이행하지 않은 경우에 해당하며, 부동산공시법 시행령 제23조 제1항에서 규정하는 정정사유에 해당된다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

국가배상청구의 요건을 검토하고, 개별공시지가제도의 입법 목적을 중심으로 공무원의 위법행위와 손해사이에 인과관계가 있는지를 살펴 사안을 해결한다.

II. 국가배상청구의 요건 (국가배상법 제2조)

국가배상청구의 요건으로는 ① 공무원이 직무를 집행하면서 ② 고의 또는 과실로 ③ 법령을 위반하여 ③ 타인에게 손해를 입힌 경우로서 ④ 위법행위와 손해사이에 상당한 인과관계가 있을 것이 요구된다.

III. 개별공시지가 제도

1. 개별공시지가의 의의, 취지, 법적성질 (처분)

개별공시지가란 시장 등이 각종 세금의 부과와 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하기 위하여 매년 공시하는 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다. 통설·판례는 토지초과이득세, 개발부담금 산정의 기준이 되어 국민의 권리·의무에 직접적 영향을 미치므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 본다.

2. 개별공시지가 제도의 입법목적

	개별공시지가제도는 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하는데에 그 입법목적이 있다. (부동산공시법 제10조)
	IV. 인과관계의 여부
	1. 상당한 인과관계의 판단
	상당한 인과관계의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 직무상 의무를 부과하는 법령을 비롯한 행동규범의 목적, 가해행위의 양태와 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
	2. 관련 판례
	개별공시지가는 그 산정 목적인 개발부담금의 부과, 토지 관련 조세 부과 등 다른 법령이 정하는 목적을 위해 지가를 산정하는 경우에 그 산정 기준이 되는 범위 내에서는 납세자인 국민 등의 재산상 권리·의무에 직접적인 영향을 미칠 수 있지만, 이에 더 나아가 개별공시지가가 당해 토지의 거래 또는 담보제공을 받음에 있어 그 실제 거래가액 또는 담보가치를 보장한다거나 어떠한 구속력을 미친다고 할 수는 없다고 판시한바 있다.
	3. 사안의 해결

개별공시지가제도는 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용하는데에 그 취지가 있을뿐, 거래가액을 보장한다거나 어떠한 구속력을 미친다고 할 수는 없다. 따라서 A시장이 검증을 결하여 잘못된 개별공시지가가 결정되도록한 위법은 있으나, 그 위법행위와 乙의 손해사이에는 상당한 인과관계는 없으므로, A시장은 손해배상책임을지지 않는다.

-끝-

[문제3] (20점)

I. 논점의 정리

행정소송법 제23조 제1항에서는 집행부정지를 원칙으로 하고 있는데, 일정한 요건이 충족되는 경우 집행정지가 가능하다. 이하는 그 요건을 검토하여 거부처분의 집행정지 가능성을 살펴 사안을 해결한다.

II. 집행정지의 요건

1. 집행정지의 의의, 취지, 근거 (행정소송법 제23조 제2항)

집행정지란 취소소송이 제기 된 경우에 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때 처분의 효력등을 정지시키는 가구제를 말한다. 본안판결의 실효성

확보와 효과적인 권리구제 도모에 그 취지가 인정된다.

2. 집행정지의 절차 및 효력

① 법원이 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 결정하며, ② 집행정지 결정은 기속력에 의해 당사자인 행정청과 관계 행정청을 기속하며(「행정소송법」 제23조 제6항), ③ 집행정지 효력은 결정시부터 발생하고, ④ 본안소송의 판결확정시까지 존속한다.

3. 집행정지의 요건

1) 적극적 요건

① 적법한 본안소송이 계속 중이어야 하며, ② 집행정지의 대상이 되는 처분등이 존재하여야 한다. 또한, ③ 회복하기 어려운 손해 발생의 우려가 있어야 하고, ④ 그 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 인정되어야 한다.

판례는 '회복하기 어려운 손해'란 금전 보상이 불능인 경우 또는 금전 보상으로는 수인 불가능한 유·무형의 손해를 말하고, 중대한 경영상의 위기가 이에 해당된다고 본다.

2) 소극적 요건

① 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없어야 하며, 「행정소송법」상 명문에 규정이 없어 ② 본안청구가 이유 없음

이 명백하지 아니할 것이 소극적 요건인지에 대한 견해 대립이 있으나, 일반적 견해와 판례는 집행정지신청의 남용을 방지하기 위해 ②를 소극적 요건으로 본다.

Ⅲ. 거부처분의 집행정지 가능성

1. 문제점

집행정지는 처분이 없었던 것과 같은 종전의 상태로 회복시키는 소극적인 조치일뿐 종전 상태를 변경시키는 적극적인 조치는 아니다. 따라서 거부처분취소소송에서 거부처분이 집행정지의 대상이 될 수 있는지가 문제 된다.

2. 학설

① 집행정지결정은 행정청에 사실상의 구속력을 가진다고 보아 긍정하는 <긍정설>, ② 집행정지는 처분이 없었던 것과 같은 상태를 만드는 것일 뿐이며, 행정소송법 제23조 제6항은 집행정지결정의 기속력과 관련하여 행정소송법 제30조 제1항만을 준용하고, 재처분의무를 규정한 동조 제2항을 준용하지 아니하므로 거부처분의 집행정지를 부정하는 <부정설> 및 ③ 원칙적으로는 거부처분의 집행정지를 부정하나, 예외적으로 갱신허가의 거부와 같이 신청인에게 어떠한 법적 이익이 있다고 인정되는 경우에는 집행정지를 인정할 실익이 있으므로 제한적으로 긍정하여야 한다고 보는 <제

한적 긍정설>이 있다.

3. 판례

판례는 거부처분의 효력을 정지하더라도 거부처분이 없었던 것과 같은 즉, 신청의 상태로 되돌아가는 데에 불과하고, 행정청에게 신청에 따른 처분을 할 의무가 생기는 것은 아니므로 부정하는 <부정설>의 입장을 취한다.

4. 소결

갱신허가 신청에 대한 거부처분과 같이 거부처분이 없었던 상태로 돌아가는 경우 이전 권리가 계속 존속될 수 있는 경우라면, 신청인에게 법적 이익이 인정될 수 있으므로 <제한적 긍정설>이 타당하다.

IV. 사안의 해결 (인용가능성)

등록갱신신청이 거부되면 기존에 감정평가업을 행하고 있던 甲은 더 이상 업무를 할 수 없게 된다. 따라서 거부처분이라는 하나 <제한적 긍정설>의 입장에서 볼 때 집행정지의 요건이 충족되면 집행정지 가능하다고 보는 것이 타당하다. 사안의 경우 본안소송인 취소소송이 계속 중이고, ②집행정지의 대상인 거부처분이 존재하며, ③갱신거부처분은 甲에 회복하기 어려운 손해를 발생시킬 우려가 있고, ④그 손해

를 예방하기 위해 긴급한 필요도 있다고 판단된다. 또한 ⑤
본안청구가 이유 없음이 명백해 보이지도 않으므로 집행정
지는 인용될 것이다. 다만, 판례는 거부처분의 집행정지는
부정하고 있으므로 실무적으로는 집행정지가 인용되지 않을
것이다.

[문제4] (10점)

I. 개설

감정평가는 국민의 재산권 및 국가경제와 밀접한 관련이 있
으므로 감정평가서의 신뢰성 및 공정성 등의 확보를 위해 감
정평가법에서는 심사제도, 검토제도 및 타당성조사 제도 등
을 두고 있다. 이하는 그 중 검토제도에 대해 설명한다.

II. 감정평가서 검토제도

1. 의의 및 취지

감정평가 의뢰인 등이 해당 감정평가서를 발급하지 아니한
다른 감정평가법인등에게 감정평가서 검토를 의뢰하면 해당
감정평가법인등은 검토업무를 수행할 감정평가사를 지정하
여 발급된 감정평가서의 적정성을 검토결과서로 작성하여
발급하는 일련의 과정을 의미한다. 감정평가산업의 경쟁력
강화, 감정평가에 대한 신뢰 확보 및 감정평가 품질 향상
등에 취지가 있으며, 감정평가법 제7조 제3항 등에 근거를

둔다.

2. 법적성격 및 효력

감정평가서 검토는 발급된 감정평가서에 대한 적정성을 검토하여 의견을 제시하는 것으로 감정평가 재평가로 보기 어렵고 감정평가와 관련된 상담 및 자문 등의 성격을 지닌다고 볼 수 있다.

3. 적정성검토 의뢰인 (시행령 제7조의2 제1항)

감정평가 의뢰인, 감정평가 의뢰인이 발급받은 감정평가서를 활용하는 거래나 계약 등의 상대방, 감정평가 결과를 고려하여 관계 법령에 따른 인가·허가·등록 등의 여부를 판단하거나 그 밖의 업무를 수행하려는 행정기관이 의뢰를 할 수 있다.

4. 적정성검토를 할 수 있는 자 (시행령 제7조의2 제2항)

소속된 감정평가사가 둘 이상인 감정평가법인등은 적정성검토를 할 수 있다.

5. 검토절차 (시행령 제7조의3)

적정성 검토를 의뢰하려는 자는 감정평가서의 사본을 첨부하여 검토를 의뢰하여야 하고, 의뢰를 받은 감정평가법인등

은 지체 없이 검토업무를 수행할 감정평가사를 지정해야 한다. 검토업무를 수행할 감정평가사는 5년 이상 감정평가 업무를 수행한 사람으로서 감정평가실적이 100건 이상이어야 한다.

-끝-

이 하 여 백